

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 29 chaâbane 1439 – 15 mai 2018

161^{ème} année

N° 39

Sommaire

Lois

Loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales 1653

Décrets et Arrêtés

Présidence du Gouvernement

Décret gouvernemental n° 2018-419 du 8 mai 2018, portant maintien en activité dans le secteur public après l'atteinte de l'âge légal de la retraite 1717

Arrêté du chef du gouvernement du 7 mai 2018, fixant la date de début d'application des dispositions relatives au départ volontaire des agents publics pour la deuxième fois au titre de l'année 2018..... 1718

Ministère de la Justice

Décret gouvernemental n° 2018-420 du 7 mai 2018, portant organisation des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire et fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels spécifiques les concernant..... 1719

Arrêté du ministre de la justice du 15 mai 2018, portant délégation de signature 1726

Nomination de chefs de service 1727

Ministère de la Défense Nationale

Arrêté du ministre de la défense nationale du 30 avril 2018, portant délégation de signature..... 1727

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un chef de service 1728

Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'office national de la protection civile 1728

Ministère des Affaires Religieuses

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 7 mai 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation au ministère des affaires religieuses au titre de l'année 2018	1728
Arrêté du ministre des affaires religieuses du 7 mai 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques au ministère des affaires religieuses au titre de l'année 2018	1728
Arrêté du ministre des affaires religieuses du 15 mai 2018, portant délégation de signature	1729

Ministère des Finances

Décret gouvernemental n° 2018-421 du 8 mai 2018 , complétant le décret n° 90-1291 du 27 août 1990 relatif à l'institution d'une indemnité de risque de contagion	1729
Nomination de directeurs généraux	1730
Nomination d'un ingénieur général	1730
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société El Bouniène	1731
Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'office des logements des personnels du ministère des finances	1731

Ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale

Fin de maintien en activité dans le secteur public	1731
--	------

Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises

Nomination d'un directeur général	1731
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 15 mai 2018, portant délégation de signature en matière disciplinaire	1731

Ministère du Commerce

Arrêté du ministre du commerce du 8 mai 2018, portant création des commissions administratives paritaires au ministère du commerce	1732
Nomination d'un directeur	1733

Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement

Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 16 février 2018, portant délégation de signature	1733
Nomination d'un secrétaire général de commune	1734
Nomination de directeurs	1734
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur	1735
Nomination d'un sous-directeur	1735
Nomination de chefs de service	1735
Nomination d'ingénieurs en chef	1735

Ministère de l'Education

Nomination d'un sous-directeur	1736
Nomination de chefs de service	1736
Cessation de fonctions d'un chef d'unité	1736

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé du 30 avril 2018, fixant le régime des études et des examens applicable à la faculté de pharmacie à Monastir en vue de l'obtention du diplôme national de docteur en pharmacie	1736
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 30 avril 2018, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux de la santé publique du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique	1747
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 30 avril 2018, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux de la santé publique du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique	1750

Ministère de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables

Arrêté du chef du gouvernement du 8 mai 2018, autorisant la construction et l'exploitation d'une ligne électrique aérienne de haute tension en 90 kV reliant les postes de transformation de Jendouba et de Béja.....	1751
---	------

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche

Maintien en activité dans le secteur public	1751
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 30 avril 2018, modifiant et complétant l'arrêté du 23 août 1991, portant création de cellules territoriales de vulgarisation agricole dans les commissariats régionaux au développement agricole du Kef, de Kébili, de Gafsa, de Kairouan, de Sousse, de Zaghouan et de Bizerte	1751
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 8 mai 2018, portant ouverture du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires au titre de l'année universitaire 2018-2019	1754
Nomination d'un directeur	1756
Nomination de sous-directeurs	1756
Tableau d'emplois fonctionnels	1756

Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Décret gouvernemental n° 2018-427 du 7 mai 2018 , portant création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation dans la commune de Beni Khaled, gouvernorat de Nabeul	1757
Maintien en activité dans le secteur public	1758
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 30 avril 2018, portant délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la zone de Chguernia de la commune d'Enfidha du gouvernorat de Sousse	1758
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 30 avril 2018, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Sakiet Ezziit du gouvernorat de Sfax.....	1759
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 mai 2018, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la zone de Bouhellal de la commune de Dgueche du gouvernorat de Tozeur	1760
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 mai 2018, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Guettar du gouvernorat de Gafsa.....	1761
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 mai 2018, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la zone de Saâd de la commune de Hakeima du gouvernorat de Mahdia.....	1762
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 mai 2018, portant délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la zone d'El Itha (Awled Ahmed) de la commune de Maloulech du gouvernorat de Mahdia	1763
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 11 mai 2018, portant délimitation des zones requérant la révision partielle du plan d'aménagement urbain de la commune de Sfax du gouvernorat de Sfax.....	1764

Ministère de la Santé

Arrêté du ministre de la santé du 15 mai 2018, portant délégation de signature	1765
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Charles Nicolle de Tunis	1765
Nomination de membres au conseil d'administration de l'institut national « Zouhaïer Kallel » de nutrition et de technologie alimentaire de Tunis.....	1766
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'institut national « Mongi Ben Hmida » de neurologie de Tunis.....	1766

Ministère des Affaires Sociales

Nomination d'un chef de service	1766
---------------------------------------	------

Ministère du Tourisme et de l'Artisanat

Arrêté de la ministre du tourisme et de l'artisanat du 8 mai 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur en chef du corps administratif commun des administrations publiques au ministère du tourisme et de l'artisanat.....	1766
Arrêté de la ministre du tourisme et de l'artisanat du 8 mai 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur conseiller du corps administratif commun des administrations publiques au ministère du tourisme et de l'artisanat	1767
Arrêté de la ministre du tourisme et de l'artisanat du 8 mai 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques au ministère du tourisme et de l'artisanat.....	1767
Arrêté de la ministre du tourisme et de l'artisanat du 8 mai 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal au corps technique commun des administrations publiques	1768
Arrêté de la ministre du tourisme et de l'artisanat du 8 mai 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal au corps technique commun des administrations publiques au ministère du tourisme et de l'artisanat.....	1769
Arrêté de la ministre du tourisme et de l'artisanat du 8 mai 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques au ministère du tourisme et de l'artisanat	1770
Attribution du prix national pour la promotion de l'artisanat à caractère traditionnel et artistique au titre de l'année 2017	1770

Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique

Nomination d'un membre au conseil d'entreprise du centre national de l'informatique.....	1771
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise du centre d'études et de recherches des télécommunications	1771

Ministère des Affaires Culturelles

Nomination d'un sous-directeur	1771
Nomination d'un architecte général	1771
Nomination d'architectes en chef.....	1771
Nomination de conservateurs en chef du patrimoine	1771

Ministère du Transport

Décret gouvernemental n° 2018-429 du 7 mai 2018 , modifiant et complétant le décret n° 2009-1923 du 15 juin 2009, fixant les conditions de délivrance, de retrait et de validité du certificat de navigabilité et du laissez-passer de navigation des aéronefs civils	1771
Décret gouvernemental n° 2018-430 du 9 mai 2018 , portant réquisition de certains personnels de la compagnie tunisienne de navigation	1772
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société nationale des chemins de fer tunisiens.....	1773

Ministère des Affaires de la Jeunesse et du Sport

Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 15 mai 2018, portant délégation de signature	1773
---	------

Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance

Nomination d'un secrétaire général	1774
Nomination d'un chef de service.....	1774
Nomination d'administrateurs en chef.....	1774

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Cessation de fonctions d'un chargé de mission	1774
---	------

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	1775
--	------

Loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'Assemblée des Représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier - La présente loi organique a pour objet de déterminer les règles relatives à l'organisation des structures du pouvoir local, à leurs compétences et à leurs modalités de fonctionnement conformément aux procédés de la démocratie participative en vue de réaliser, dans le cadre de l'unité de l'Etat, la décentralisation et le développement global, juste et durable.

LIVRE PREMIER

DES DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

SECTION PREMIERE - DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA LOI POUR LA CREATION DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 2 - Les collectivités locales sont des entités publiques qui jouissent de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière. Elles se composent de communes, de régions et de districts. Chaque catégorie d'entre elles couvre l'ensemble du territoire de la République.

Art. 3 - La loi crée les collectivités locales et fixe leurs limites.

L'Assemblée des représentants du peuple approuve, par une loi, la fusion des collectivités locales votée par leurs conseils élus à la majorité des deux tiers de leurs membres. Ladite fusion entraîne le transfert de l'ensemble des obligations et des droits au profit de la collectivité dont l'existence a été approuvée par la loi.

L'Assemblée des représentants du peuple approuve, par une loi, les modifications des limites territoriales des collectivités locales, votées, par leurs conseils élus, à la majorité des deux tiers de leurs membres.

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 26 avril 2018.

Les contentieux portant sur les limites territoriales des collectivités locales sont portés devant le tribunal administratif territorialement compétent conformément aux procédures et délais prévus par la loi relative à la justice administrative.

SECTION 2 - DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 4 - Chaque collectivité locale gère les intérêts locaux en application du principe de la libre administration conformément aux dispositions de la constitution et de la loi sous réserve du respect des exigences de l'unité de l'Etat.

Art. 5 - Les communes, les régions et les districts sont dirigés par des conseils élus.

Art. 6 - Les présidents des conseils des collectivités locales exercent leurs fonctions à plein temps. Ils bénéficient d'indemnités servies sur le budget de la collectivité locale. Un décret gouvernemental, pris sur avis de la Haute Cour administrative et du Haut Conseil des collectivités locales, détermine les critères et le montant des dites indemnités.

L'exercice à plein temps désigne le non cumul entre la présidence des conseils des collectivités locales et l'exercice de toute autre fonction ou profession. Les présidents des conseils municipaux exerçant dans le secteur public sont mis en situation de disponibilité spéciale.

Est considéré comme légalement démis de ses fonctions, tout président d'une collectivité locale ayant manqué à l'obligation d'exercice à plein temps. La démission d'office est constatée conformément aux procédures prévues par cette loi.

Les membres des conseils des collectivités locales exercent leurs fonctions à titre bénévole. Un décret gouvernemental, pris sur avis de la Haute Cour administrative et du Haut Conseil des collectivités locales, détermine les indemnités au titre de remboursement des frais accordées aux vice-présidents et aux adjoints du président.

Art. 7 - Hormis les cas d'impossibilité, le président et son premier adjoint doivent être de sexes différents. L'âge du président ou de l'un des deux adjoints doit être inférieur à 35 ans.

Art. 8 - L'autorité centrale apporte son concours aux collectivités locales pour consolider leurs ressources propres pour assurer l'équilibre entre les ressources et les dépenses.

Des conventions entre l'autorité centrale et les collectivités locales peuvent être conclues en vue d'appuyer les ressources financières et humaines des collectivités locales à l'effet de consolider leur autonomie administrative et financière.

Art. 9 - Les collectivités locales s'engagent à maîtriser le volume des dépenses affectées aux rémunérations publiques qui ne doit pas dépasser le seuil de 50% des ressources ordinaires réalisées.

Les collectivités locales dont le volume de rémunération publique dépasse le seuil indiqué au précédent paragraphe, doit soumettre à la Haute Instance des Finances Locales et au pouvoir central un programme visant la maîtrise des dépenses de rémunérations.

L'exécution dudit programme est assurée moyennant une convention conclue à cet effet entre la collectivité locale concernée et l'autorité centrale.

Un décret gouvernemental, pris sur proposition de la Haute Instance des finances locales et sur avis du haut conseil des collectivités locales et de la Haute Cour administrative, détermine les conditions et les procédures d'application du présent article.

Art. 10 - Les collectivités locales veillent à mettre à la disposition des membres des conseils élus ayant un handicap les outils et les moyens de travail appropriés.

Art. 11 - Il ne résulte nullement de la répartition des compétences entre les différentes catégories de collectivités locales établie par la loi ou des accords ou des habilitations conclus entre elles l'exercice d'une tutelle quelle qu'en soit la nature, d'une collectivité locale sur une autre.

Art. 12 - Il est loisible à une collectivité locale d'habiliter une autre collectivité locale ou des établissements ou entreprises publics d'exercer l'une de ses compétences propres.

L'habilitation est accordée par une délibération votée à la majorité absolue des membres du conseil de la collectivité locale concernée.

La délibération fixe les implications financières entraînées par l'habilitation.

Les compétences déléguées sont exercées au nom de la collectivité locale titulaire de la compétence propre.

L'habilitation est attribuée par une convention limitée dans le temps, selon un modèle fixé par un décret gouvernemental, pris sur avis du Haut Conseil des collectivités locales et de la Haute Cour administrative.

SECTION 3 - DES COMPETENCES DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 13 - Les collectivités locales disposent, en vertu de la loi, d'attributions propres qu'elles exercent à titre exclusif et d'attributions transférées par l'autorité centrale.

Les collectivités locales disposent de compétences partagées avec l'autorité centrale. Elles les exercent en concertation et en coopération avec cette dernière sur la base de la bonne gestion des deniers publics et d'une meilleure prestation des services. Une loi prise après avis du Haut Conseil des collectivités locales détermine les conditions et procédures d'exécution des compétences partagées.

Art. 14 - Chaque collectivité locale dispose de l'exclusivité des compétences propres qui lui reviennent, sous réserve des cas spécifiques prévus par la présente loi.

L'autorité centrale peut exercer une partie des attributions propres d'une collectivité locale à sa demande.

Deux ou plusieurs collectivités peuvent, par voie de coopération, décider d'exercer conjointement une partie de leurs compétences propres.

Le représentant de l'autorité centrale peut exceptionnellement exercer une partie des compétences propres d'une collectivité locale conformément aux procédures et conditions prévues par les dispositions de la présente loi.

Art. 15 - Les attributions partagées et transférées du pouvoir central sont réparties entre les différentes catégories de collectivités locales sur la base du principe de subsidiarité. Il revient à chaque catégorie de collectivités locales les attributions qu'elle est à même d'exercer au mieux compte tenu de sa proximité des habitants et de sa capacité à mieux servir les intérêts locaux.

Art. 16 - Tout transfert de compétence ou son extension au profit des collectivités locales est déterminé par la loi.

Tout transfert de compétence ou son extension est accompagné d'un transfert de crédits et de moyens adéquats avec les charges qui en découlent pour les collectivités locales.

L'autorité centrale procède au transfert des crédits et moyens au profit des collectivités locales dans la limite de ce qui est prévu par le budget de l'Etat et après avis de la Haute Instance des finances locales.

Art. 17 - Les collectivités locales gèrent les fonds qui leurs sont alloués au titre du transfert des compétences conformément au principe de la libre administration.

Art. 18 - La commune dispose d'une compétence de principe dans l'exercice des attributions relatives aux affaires locales. Elle exerce les compétences qui lui sont attribuées par la loi, soit par elle-même, soit conjointement avec l'autorité centrale soit en coopération avec les autres collectivités locales.

Art. 19 - La région dispose des compétences propres qui, compte tenu de leur champ d'application, sont de portée régionale. La région exerce, en outre, les compétences partagées qui lui sont attribuées par la loi et les compétences qui lui sont transférées par l'autorité centrale conformément à la loi.

Art. 20 - Le district exerce les compétences relatives au développement qui, de par leur portée, concernent sa circonscription territoriale. Il veille à l'établissement des plans et poursuit les études, l'exécution, la coordination et le contrôle desdits plans.

La loi fixe les compétences que le district exerce conjointement avec l'autorité centrale et celles qui lui sont transférées.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la conclusion par le district de conventions avec les collectivités locales ou avec l'autorité centrale pour accomplir des missions et pour contribuer à leur mise en œuvre par le financement ou par le suivi.

Art. 21 - Un décret gouvernemental, pris sur avis du Haut Conseil des collectivités locales et de la Haute Cour administrative, détermine les modalités et procédures de coordination et de coopération entre les communes, régions et services extérieurs de l'administration centrale ainsi que les établissements et entreprises publics qui en dépendent pour garantir l'efficacité de l'action des différentes structures administratives sous réserve du respect des compétences de chaque partie.

Art. 22 - Les collectivités locales exercent leurs compétences sous réserve d'observer les exigences de la défense nationale et de la sûreté publique.

Art. 23 - Les conseils élus des communes, des régions et des districts statuent sur les questions relatives à leurs propres compétences respectives. Ils peuvent consulter la Haute Cour administrative sur la répartition desdites compétences.

Art. 24 - La cour administrative d'appel de Tunis statue sur les conflits de compétences entre les collectivités locales et l'autorité centrale. Elle rend son jugement dans un délai maximum d'un mois à partir de sa saisine. L'appel est porté devant la Haute Cour administrative qui rend son arrêt dans un délai maximum de deux mois.

Le tribunal administratif territorialement compétent statue sur les conflits de compétences entre les collectivités locales selon les délais et les procédures prévus par l'article 143 de la présente loi.

SECTION 4 - DU POUVOIR REGLEMENTAIRE DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 25 - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires à portée nationale, la collectivité locale dispose d'un pouvoir réglementaire qu'elle exerce dans la limite de son champ territorial et de ses compétences. Les décisions sont classées en arrêtés municipaux, arrêtés régionaux et arrêtés du district.

Dans l'exercice de leurs compétences, les collectivités locales veillent à coordonner avec les autres collectivités locales territorialement compétentes et à s'assurer que les dispositions réglementaires locales soient nécessaires et qu'elles ne portent pas atteinte d'une manière substantielle du principe d'égalité devant la loi et devant le service public ainsi qu'aux droits garantis. A cet effet, elles peuvent consulter la juridiction administrative compétente qui émet son avis dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date du dépôt de la demande.

Art. 26 - Le conseil de la collectivité locale dispose de la compétence de principe dans l'exercice du pouvoir réglementaire des collectivités locales. Le conseil peut déléguer, par arrêté motivé publié au Journal Officiel des collectivités locales, une partie de ses compétences réglementaires à son président.

La délégation demeure en vigueur tant qu'il n'est pas mis fin à sa validité.

Le conseil de la collectivité locale exerce les compétences réglementaires qui lui sont attribuées par la loi ou les textes réglementaires pris par les autorités centrales.

Art. 27 - Le président de la collectivité locale exerce les compétences réglementaires qui lui sont attribuées par la loi ou les règlements ainsi que celles qui lui sont déléguées par le conseil de la collectivité locale.

Art. 28 - Les arrêtés réglementaires des collectivités locales sont publiés au journal officiel des collectivités locales. Ils sont affichés au siège de la collectivité locale et diffusés sur son site électronique.

Un décret gouvernemental pris sur avis de la Haute Cour administrative détermine les modalités de publication et d'affichage des arrêtés réglementaires des collectivités locales.

SECTION 5 - DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE ET DE LA GOUVERNANCE OUVERTE

Art. 29 - Les programmes de développement et d'aménagement du territoire sont obligatoirement élaborés en observant les procédés de la démocratie participative.

Le conseil de la collectivité locale garantit une participation effective de tous les habitants et de la société civile au cours des différentes étapes d'élaboration des programmes de développement et d'aménagement du territoire et lors du suivi de leur exécution et de leur évaluation.

La collectivité locale prend toutes les mesures pour informer préalablement les habitants et la société civile des projets des programmes de développement et d'aménagement du territoire.

Les programmes de développement et d'aménagement du territoire sont soumis à l'approbation des conseils locaux concernés après l'accomplissement des procédures prévues par la présente loi.

Un décret gouvernemental, pris sur proposition du Haut Conseil des collectivités locales, fixe un régime-type des procédés de la démocratie participative. Le conseil local élu détermine, en concertation avec la société civile, les procédés et les modalités de la démocratie participative sur la base du régime-type susvisé.

Les conseils locaux rejettent tout programme de développement pris en violation des dispositions du présent article.

Toute décision prise par la collectivité locale contrairement aux prescriptions du présent article est susceptible de recours pour excès de pouvoir.

Art. 30 - La collectivité locale tient un registre dans lequel sont inscrites, à leur demande, les composantes de la société civile intéressée par les affaires locales.

En outre, elle tient obligatoirement un registre spécial dans lequel sont consignés les avis et les questionnements des habitants et de la société civile ainsi que les réponses apportées. Ce registre peut être tenu en version électronique.

Un résumé des observations et des suites qui leurs sont données est présenté à l'ouverture de chaque séance du conseil de la collectivité locale.

Les collectivités locales publient sur leurs sites électroniques et par tout autre moyen et affichent à leurs sièges les projets des arrêtés réglementaires avant leur soumission à l'examen de leurs conseils élus, et ce, quinze jours au moins avant la tenue de la séance de délibération.

Un décret gouvernemental pris sur avis du Haut Conseil des collectivités locales et de la Haute Cour administrative, détermine les conditions et les procédures d'application du présent article.

Art. 31 - Sur initiative du président de la collectivité locale ou du tiers de ses membres, le conseil de la collectivité locale peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, de consulter les habitants par voie de référendum sur les programmes de développement et d'aménagement du territoire.

Un dixième des électeurs locaux de la collectivité locale peut également demander l'organisation d'un référendum. Dans ce cas, le référendum ne peut être organisé que suite à l'accord des deux tiers des membres du conseil local dans un délai ne dépassant pas deux mois.

Il ne peut être organisé qu'un seul référendum durant le mandat municipal ou régional.

Le conseil de la collectivité locale doit, dans la détermination de la date du référendum, observer les délais d'élaboration du budget.

Il ne peut être procédé à l'organisation d'un référendum ni au cours de la première ni au cours de la dernière année du mandat municipal ou régional.

Art. 32 - Le président de la collectivité locale notifie sans délai la décision du conseil de la collectivité d'organiser un référendum au gouverneur territorialement compétent et à l'Instance supérieure indépendante des élections.

Le gouverneur peut s'opposer à l'organisation du référendum devant le tribunal administratif de première instance dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de la notification qui lui a été faite.

Le tribunal examine l'opposition dans un délai ne dépassant pas deux mois. L'appel est interjeté dans un délai d'une semaine de la date de la notification du jugement de première instance. La cour administrative d'appel rend une décision irrévocable dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de sa saisine.

Art. 33 - Les dépenses liées à l'organisation du référendum sont imputées sur le budget de la collectivité locale. Les crédits nécessaires à cet effet doivent être disponibles avant de procéder à son organisation sous les auspices de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections.

Les résultats du référendum sont obligatoires à condition que le taux de participation ne soit pas inférieur au tiers des électeurs inscrits.

Art. 34 - La collectivité locale s'oblige à garantir la transparence de gestion des affaires locales et de son fonctionnement. Elle prend toutes les mesures et moyens permettant d'accéder aux informations portant notamment sur :

- les projets des arrêtés réglementaires de la collectivité locale,
- la gestion financière,

- la gestion du patrimoine,
- les contrats conclus par la collectivité locale,
- les travaux et investissements que la collectivité locale compte réaliser.

Les collectivités locales s'engagent à recourir à l'audit interne de leur gestion et à rendre public le résultat dudit audit. L'Etat appuie les collectivités adoptant un système d'audit et de contrôle.

En coopération avec l'Institut national des statistiques, les collectivités locales s'obligent à tenir une base de données statistiques locales précises et classées en particulier selon le sexe et le secteur et à la mettre à la disposition des pouvoirs publics, des chercheurs et du public à l'effet de les exploiter dans l'élaboration des politiques publiques et plans de développement ainsi que les différentes recherches, sous réserve de la législation relative à la protection des données personnelles.

L'institut national des statistiques établit au profit des collectivités locales des modèles et des procédés pour l'établissement des données statistiques et les assiste, autant que possible, à la tenue desdites données.

Art. 35 - Les conseils municipaux et régionaux peuvent décider à la majorité de leurs membres d'organiser des rencontres publiques avec les habitants au cours desquelles seront présentées des clarifications par le conseil et des propositions par les habitants préalablement à l'adoption notamment des décisions suivantes :

- la révision des redevances locales,
- la conclusion des contrats de coopération et de partenariat,
- la participation à la création d'entreprises publiques,
- la conclusion des conventions de coopération avec les autorités centrales,
- l'habilitation d'une autre collectivité locale à exercer des attributions relevant de sa propre compétence ou l'acceptation de se charger d'attributions relevant d'une autre collectivité locale,
- la gestion des biens publics,
- les arrêtés réglementaires des conseils locaux,
- les conventions de partenariat et de coopération étrangères,
- le financement des associations et la gestion des dons.

Ladite réunion peut être convoquée sur demande motivée et formulée par 5% au moins des inscrits au registre électoral de la commune ou de la région. Dans ce cas, la collectivité locale doit organiser une réunion dans un délai ne dépassant pas 30 jours à partir du dépôt de la demande.

Art. 36 - Sont insérés dans le portail réservé aux collectivités locales, les arrêtés, annonces, communiqués, avis prévus par la présente loi.

Art. 37 - Les présidents des conseils locaux et leurs membres déclarent leurs biens et intérêts conformément à la législation en vigueur.

SECTION 6 - DE LA SOLIDARITE, DE LA PEREQUATION ET DE L'INEGALITE COMPENSATRICE

Art. 38 - Pour mettre en œuvre la solidarité entre les différentes zones du territoire national, l'Etat s'engage à aider les collectivités locales à atteindre l'équilibre financier et à jouir de l'autonomie administrative et financière effective moyennant des investissements et des transferts de crédits de péréquation spécifiques accordés par le fonds d'appui à la décentralisation, de péréquation et de solidarité entre les collectivités locales financé par le budget de l'Etat.

A partir de l'année qui suit la promulgation de la présente loi, des crédits de régularisation et de péréquation sont alloués sur la base d'un programme préparé par la collectivité locale concernée en vue d'atteindre l'équilibre financier et la bonne gouvernance.

Le Haut Conseil des collectivités locales fixe chaque année une liste des collectivités locales éligibles au programme de réalisation de l'équilibre financier en fonction des données dont dispose la Haute Instance des Finances Locales.

Art. 39 - Les crédits alloués au titre de régularisation et de péréquation sont distribués à l'effet de limiter le déséquilibre entre les différentes collectivités locales et d'améliorer les conditions de vie des habitants conformément au principe de l'inégalité compensatrice.

En application des critères prévus par la présente loi, un décret gouvernemental, pris sur proposition du Haut Conseil des collectivités locales et avis de la Haute Cour administrative, détermine les conditions de répartition des crédits de régularisation et de péréquation.

Lesdits critères sont actualisés chaque fois que de besoin.

SECTION 7 - DE LA COOPERATION DECENTRALISEE

Art. 40 - Dans les limites autorisées par la loi, et sous réserve de respecter les engagements de l'Etat tunisien et sa souveraineté, les collectivités locales peuvent conclure des conventions de coopération et de réalisation de projets de développement avec des collectivités locales relevant d'Etats avec lesquels la République Tunisienne entretient des relations diplomatiques ou avec des organisations gouvernementales ou non gouvernementales œuvrant pour la promotion de la décentralisation et du développement local.

Les conventions signées par le président de la collectivité locale avec des parties étrangères portent notamment sur les domaines culturels, sociaux, économiques, la formation professionnelle, le sport, la santé, l'enseignement, l'urbanisme, l'agriculture, la protection de l'environnement, l'appui aux énergies renouvelables et l'égalité entre les sexes.

Lors des négociations avec des parties étrangères à l'effet de signer des conventions, les collectivités locales s'obligent à se concerter avec les services compétents du ministère chargé des affaires étrangères.

Les textes des conventions sont obligatoirement transmis au ministère chargé des affaires étrangères deux mois au moins avant leur soumission à l'approbation du conseil de la collectivité locale.

A partir de la date de la notification des documents de la convention, le ministère chargé des affaires étrangères peut refuser le projet de convention pour des raisons de souveraineté liées à la politique étrangère de l'Etat ou à l'ordre public.

La collectivité locale concernée peut intenter un recours contre le refus du ministère chargé des affaires étrangères devant la cour administrative d'appel de Tunis qui statue dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de sa saisine à charge d'appel devant la Haute Cour administrative qui statue dans un délai de deux mois à partir de la date de sa saisine. Les raisons de souveraineté ayant motivé le refus ne sont divulguées qu'aux instances juridictionnelles concernées.

La décision de la Haute Cour administrative est définitive.

En cas de recours juridictionnel, la délibération du conseil de la collectivité locale est reportée jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle définitive.

Art. 41 - Les conventions n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le conseil de la collectivité et la publication de ladite approbation au journal officiel des collectivités locales.

Les conventions sont publiées sur le site web de la collectivité locale concernée.

Art. 42 - Les collectivités locales s'engagent à respecter leurs engagements avec les parties étrangères et veillent à préserver la réputation et la souveraineté de la République Tunisienne.

Les personnes et les parties concernées par des relations de partenariat et de coopération s'engagent à ne commettre aucun acte de nature à porter atteinte à la réputation et à la dignité de la République Tunisienne.

SECTION 8 DE LA FORMATION

Art. 43 - Les membres des conseils locaux et les agents des collectivités locales ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

Les collectivités locales veillent à coopérer avec les établissements de l'enseignement supérieur et les établissements de formation pour l'organisation des programmes de formation pour les élus et les agents.

Les collectivités locales allouent des crédits dont le volume ne doit pas être inférieur à 0.5% de leur budget de fonctionnement pour assurer une formation en adéquation avec les programmes adoptés à cet effet.

Art. 44 - Est créée une commission nationale pour la formation des membres des collectivités locales chargée de veiller, conformément à la loi, à l'établissement de programmes de formation et au suivi de leur mise en œuvre au profit des élus locaux.

La commission est composée de six membres parmi les personnes qualifiées désignées par le président du Haut Conseil des collectivités locales comme suit :

- le président de la commission,
- deux représentants des municipalités,
- un représentant des régions,
- un représentant des districts,
- un représentant du ministère chargé de la formation.

Il est tenu compte du principe de parité dans la désignation des membres.

Le président de la commission peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile.

La commission siège au centre de formation et d'appui à la décentralisation et les dépenses de son fonctionnement sont portées sur son budget.

Le centre de formation et d'appui à la décentralisation assure le secrétariat de la commission et conserve ses documents.

SECTION 9 DU JOURNAL OFFICIEL DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 45 - Les arrêtés réglementaires des collectivités locales sont publiés au journal officiel des collectivités locales en langue arabe. Ils peuvent être publiés à titre d'information dans une ou plusieurs autres langues.

L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne se charge de la publication électronique gratuite des arrêtés réglementaires des collectivités locales au Journal Officiel des collectivités locales dans un délai ne dépassant pas cinq jours calendaires à partir de la notification d'une copie desdites décisions par tout moyen sécurisé.

A la demande de la collectivité locale et à ses frais, les décisions sont publiées en version papier.

Art. 46 - Les arrêtés réglementaires des collectivités locales entrent en vigueur cinq jours après leur publication au site électronique du journal officiel des collectivités locales.

SECTION 10

DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 47 - Le Haut Conseil des collectivités locales est chargé de :

- l'examen des questions relatives au développement et à l'équilibre entre les régions,
- la coordination entre les politiques publiques, les plans, les programmes et les projets nationaux et locaux,
- la coordination avec les instances constitutionnelles et les ministères concernés par les affaires locales et la coopération internationale décentralisée,
- l'étude des moyens pour promouvoir la coopération et la concertation entre les différentes collectivités locales,
- le suivi des programmes de formation au profit des élus locaux et des agents des collectivités locales.

Le Haut Conseil peut présenter des propositions aux pouvoirs publics.

Art. 48 - Le Haut Conseil des collectivités locales est composé comme suit :

- un président de commune sur chaque région, élu par ses pairs de la même région, sur convocation du gouverneur territorialement compétent et ce dans un délai ne dépassant pas les deux mois à partir de la date de proclamation des résultats définitifs des élections municipales,
- les présidents des conseils municipaux des quatre municipalités les plus peuplées, sous réserve qu'elles appartiennent à des régions différentes,
- les présidents des conseils municipaux des quatre municipalités communes affichant le plus faible indice de développement, sous réserve qu'elles appartiennent à des régions différentes,
- les présidents des régions,
- les présidents des districts.

Le président de l'association des villes tunisiennes la plus représentative et un des représentants non élus de la Haute Instance des finances locales assistent aux sessions du Haut Conseil sans droit de vote.

Le président du Haut Conseil peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile sans participation au vote.

Art. 49 - Le Haut Conseil des collectivités locales est géré par un bureau composé d'un président et de deux vice-présidents, élus pour un mandat de cinq ans non renouvelable lors de la première réunion du Haut Conseil convoquée par le président de l'assemblée des représentants du peuple et présidée par le membre le plus âgé.

Le président du Haut Conseil est élu au vote secret. Est déclaré vainqueur le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix des membres du Haut Conseil lors du premier tour.

Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, un deuxième tour est organisé entre les deux premiers candidats.

Est élu président du Haut Conseil, le candidat totalisant le plus grand nombre de voix.

En cas d'égalité des voix entre les deux candidats, la priorité est au bénéfice du plus jeune.

Sauf cas d'impossibilité, les deux vice-présidents sont élus en tenant compte du principe de parité selon les mêmes procédures prévues aux paragraphes précédents.

En cas de vacance partielle ou totale au sein du bureau, le Haut Conseil se réunit d'office dans un délai ne dépassant pas un mois, sur convocation de son président ou de l'un des vice-présidents ou, le cas échéant, du tiers de ses membres pour pourvoir à la vacance constatée selon les mêmes procédures prévues par le présent article.

Le Haut Conseil peut, sur une demande motivée du tiers de ses membres, voter une motion de censure contre le président du Haut Conseil des collectivités locales à la majorité des trois cinquièmes de ses membres.

Art. 50 - Le Haut Conseil des collectivités locales se réunit en session plénière de tous ses membres une fois tous les deux mois et chaque fois que nécessaire à la demande de son président ou du tiers de ses membres.

Les réunions du Haut Conseil des collectivités locales sont publiques. Il est procédé à la publication de la date de la session par tout moyen d'information disponible. Les procès-verbaux des sessions sont publiés dans le site électronique officiel du Haut Conseil.

Le Haut Conseil peut décider à la majorité absolue de ses membres de tenir une session à huis-clos sur demande de son président ou du tiers de ses membres.

Le Haut Conseil se réunit valablement en présence de la majorité de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit dans un délai ne dépassant pas les trois heures, au même lieu, et ce, quel que soit le nombre des présents.

Le Haut Conseil adopte ses décisions et avis à la majorité des membres présents.

Art. 51 – Il est créé une administration auprès du Haut Conseil des collectivités locales, placée sous l'autorité du Président du Conseil, et ce, par décret gouvernemental, pris sur proposition du Haut Conseil et sur avis de la Haute Cour administrative.

Art. 52 - Les ressources financières du Haut conseil des collectivités locales sont constituées :

- des contributions des collectivités locales à concurrence de 0.1% des transferts du fonds d'appui à la décentralisation, de régularisation, de péréquation et de solidarité entre les collectivités locales pour les collectivités dont l'indice de développement dépasse l'indice national et à concurrence de 0.05% des mêmes transferts pour le reste des collectivités locales.

- des dotations du budget de l'Etat,
- des dons et libéralités,
- et d'autres ressources.

Les dépenses de gestion du Haut Conseil des collectivités locales sont inscrites dans un budget spécial approuvé par le Haut Conseil. Le Président du Haut Conseil est son ordonnateur. Les comptes du Haut Conseil sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Art. 53 - Le Haut Conseil des collectivités locales est obligatoirement consulté sur les projets de lois concernant les collectivités locales et notamment les lois portant sur la planification, le budget et les finances locales.

Le Haut Conseil rend son avis dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de la demande qui lui est présentée. Le délai est ramené à un mois en cas d'urgence.

Art. 54 - Le Haut Conseil des collectivités locales tient une réunion annuelle au cours du mois de juin à laquelle assistent les membres de la Haute Instance des finances locales, pour examiner l'état des finances locales et ses évolutions.

Art. 55 - Le Haut Conseil des collectivités locales établit des rapports d'évaluation des transferts de compétences. Lesdits rapports sont publiés au Journal officiel des collectivités locales et au site électronique du Conseil.

Art. 56 - Le Président du Haut Conseil des collectivités locales peut être invité aux travaux de l'Assemblée des représentants du peuple qui peut l'auditer lorsqu'elle examine des projets de loi relatifs aux collectivités locales.

Le bureau du Haut Conseil des collectivités locales peut être invité aux réunions de l'une des commissions parlementaires de l'Assemblée des représentants du peuple pour audition de ses membres ou pour prendre connaissance des préoccupations et doléances des collectivités locales.

Art. 57 - Le Haut Conseil des collectivités locales établit un rapport annuel sur le fonctionnement des collectivités locales. Ledit rapport est approuvé par son assemblée plénière et publié sur le site électronique du Conseil.

Le rapport annuel est présenté au Président de la République, au Président de l'Assemblée des représentants du peuple et au Chef du Gouvernement.

Art. 58 - Le Haut Conseil des collectivités locales peut, selon les mêmes conditions et procédures prévues pour les collectivités locales, conclure des accords de coopération et de partenariat avec ses homologues et avec les conseils économiques et sociaux relevant des Etats avec lesquels la République Tunisienne entretient des relations diplomatiques.

Art. 59 - Le Haut Conseil des collectivités locales approuve son règlement intérieur dans un délai ne dépassant pas les trois mois à partir de sa mise en place.

Le règlement intérieur détermine l'organisation du Conseil et son fonctionnement.

Art. 60 - Le Haut Conseil des collectivités locales remet à la Haute Instance des finances locales toute question relative aux finances locales à l'effet d'émettre son avis et pour ce qui est de droit.

SECTION II

DE LA HAUTE INSTANCE DES FINANCES LOCALES

Art. 61- Il est créé, sous la tutelle du Haut Conseil des collectivités locales, une Haute Instance des finances locales chargée d'examiner toutes les questions relatives à la finance locale, sa consolidation, sa modernisation et sa bonne gestion conformément aux règles de bonne gouvernance, afin de promouvoir l'autonomie financière des collectivités locales et de réduire les disparités entre elles. Elle est chargée notamment de :

- Présenter des propositions au gouvernement pour améliorer les finances locales à l'effet de renforcer les capacités financières des collectivités locales à satisfaire les affaires locales,

- Proposer les estimations des ressources financières pouvant être transférées aux collectivités locales dans le projet du budget de l'Etat,

- Proposer les critères de répartition des transferts de l'Etat aux collectivités locales,

- Assurer le suivi de l'exécution de la répartition des quotes-parts revenant à chaque collectivité locale des crédits du fonds d'appui à la décentralisation, de régularisation, de péréquation et de solidarité entre les collectivités locales et, le cas échéant, en proposer les modifications nécessaires,

- Établir des études préalables du coût estimatif des transferts ou élargissement des compétences en concertation avec les services de l'autorité centrale,

- Effectuer les analyses financières des différentes collectivités locales à la lumière des états financiers qui lui sont obligatoirement transférés par lesdites collectivités,

- Examiner le volume des rémunérations publiques des collectivités locales conformément aux dispositions de l'article 9 de la présente loi,

- Assurer le suivi de l'endettement des collectivités locales,

- Réaliser, de manière périodique, et tous les trois ans, les études d'évaluation et de prospection des finances locales.

Art. 62 - La Haute Instance des finances locales établit un rapport annuel sur ses activités et sur l'état des finances locales durant l'année écoulée. Ledit rapport est présenté au Haut Conseil des collectivités locales dans la cadre d'une réunion tenue au cours du mois de juin.

Ledit rapport est publié au Journal officiel des collectivités locales et sur le site électronique du conseil.

Art. 63 - La Haute Instance des finances locales est composée comme suit :

- Un juge financier proposé par le conseil supérieur de la magistrature nommé président de l'Instance pour un mandat de quatre ans non renouvelable par décret gouvernemental pris après accord du président du Haut Conseil des collectivités locales,

- Neuf représentants du Haut Conseil des collectivités locales désignés par le président du Haut Conseil des collectivités locales suivant des critères qu'il fixe en tenant en compte de la représentation des catégories des collectivités locales et du principe de parité,

- Un représentant du ministère chargé des collectivités locales,

- Deux représentants du ministère des finances chargés de la gestion du budget de l'Etat, de la comptabilité publique et du recouvrement,

- Un représentant du ministère chargé du domaine de l'Etat,

- Un représentant de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales,

- Un expert-comptable proposé par le conseil de l'ordre national des experts comptables de Tunisie pour un mandat de quatre ans non renouvelable,

- Un comptable proposé par la Compagnie des comptables de Tunisie pour un mandat de quatre ans non renouvelable.

Il est créé auprès de la Haute Instance des finances locales un secrétariat permanent rattaché au ministère chargé des collectivités locales.

Art. 64 - La première réunion de la Haute Instance des finances locales est tenue sur convocation du Président du Haut Conseil des collectivités locales.

La Haute Instance des finances locales se réunit sur convocation de son président. Elle délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Si le quorum n'a pas été atteint, l'Instance se réunit 24 heures après au même endroit sous réserve que le nombre des présents ne soit inférieur au tiers.

Art. 65 - L'Etat met à la disposition de l'Instance un local, sis à Tunis, et les moyens nécessaires pour exercer ses fonctions.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Haute Instance des finances locales sont inscrits au budget de l'Etat et son budget est rattaché pour ordre au ministère chargé des affaires locales. Le président de l'instance est l'ordonnateur dudit budget.

SECTION 12

DE LA PROGRESSIVITE DANS L'ETABLISSEMENT DE LA DECENTRALISATION ET DE SON APPUI

Art. 66 - L'Etat met en place un système décentralisé conformément au chapitre sept de la constitution et lui procure progressivement les conditions d'effectivité et d'efficacité.

Sur proposition du gouvernement, l'assemblée des représentants du peuple approuve, au cours de la première année de chaque mandat, un plan pour le programme d'appui à la décentralisation et son développement dans une loi d'orientation fixant les objectifs et les moyens alloués à cet effet pendant le mandat.

Le gouvernement prépare un rapport annuel d'évaluation sur l'état d'avancement de la réalisation de la décentralisation et l'appui qui lui est apporté. Ledit rapport est soumis à l'Assemblée des représentants du peuple avant le 15 février de l'année suivante.

Art. 67 - Le Haut Conseil des collectivités locales établit un rapport d'évaluation de la mise en œuvre du plan quinquennal d'appui à la décentralisation et sa promotion avant la fin du mois de juin de la dernière année de l'exécution du plan. Ce rapport est transmis à l'Assemblée des représentants du peuple et au Gouvernement.

Art. 68 - L'Assemblée des représentants du peuple peut demander à la Cour des comptes d'élaborer un rapport d'évaluation des résultats d'exécution du programme d'appui à la décentralisation et sa promotion pour une période déterminée.

La cour peut, le cas échéant, présenter des propositions concrètes pour améliorer les performances des collectivités locales dans un rapport rendu public.

CHAPITRE II

DES BIENS ET DES SERVICES DES COLLECTIVITES LOCALES

SECTION PREMIERE

DES BIENS DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 69 - Relèvent du domaine public local, tous les biens meubles et immeubles des collectivités locales que la loi considère comme tels et affectés à l'utilisation du public, soit directement, soit dans le cadre d'un service public et spécialement aménagés à cet effet.

Sont considérés comme biens affectés à l'utilisation directe par le public notamment :

- les avenues et les rues,
- les places publiques,
- les jardins publics,
- les routes publiques ainsi que leurs dépendances, sauf les routes classées nationales et les autoroutes,
- tous les biens que la loi considère comme tels.

Sont notamment considérés comme biens affectés au service public :

- les lots de terrain propriétés de la collectivité locale dans lesquels sont installés des ouvrages et réseaux de distribution des eaux, du gaz, de l'électricité, de l'assainissement, de la communication et d'autres ouvrages publics,
- les arrêts affectés au service public du transport et leurs dépendances,
- les centres de l'enfance, les centres des jeunes et les jardins d'enfants municipaux,
- les biens transférés par l'Etat à la collectivité en vue de les affecter à la gestion d'un service public.

Art. 70 - Font partie du domaine public locales les biens suivants :

- les biens expropriés et transférés aux collectivités locales pour la construction d'ouvrages d'utilité publique ou ceux ayant été acquis et affectés, à cet effet, par la collectivité locale,
- les propriétés provenant des lotissements,
- les dons et legs des biens immeubles ou des pièces d'art accordés aux collectivités locales,
- les ouvrages sportifs et culturels ainsi que les ouvrages pour enfance construits par la collectivité locale ou dont elle est propriétaire à la date de promulgation de la présente loi,
- les domaines publics transférés par l'Etat à la collectivité locale,

- les biens qualifiés comme domaine public par la loi.

Art. 71 - Le domaine public local est imprescriptible, insaisissable et inaliénable. La législation relative à la possession ne lui est pas applicable.

Toutefois, le transfert de propriété du domaine public peut s'effectuer à l'amiable sans déclassement préalable entre personnes publiques, si le bien objet du transfert est affecté à l'exercice, par la personne publique bénéficiaire, de ses attributions tout en l'intégrant dans son propre domaine public.

Le caractère public du domaine de la collectivité locale ne peut être retiré que par une délibération votée à la majorité des trois cinquièmes des membres du conseil de la collectivité.

Art. 72 - Font partie du domaine privé des collectivités locales toutes les constructions et terrains propriétés des collectivités locales et non classés parmi leur domaine public.

Sont considérés comme faisant partie du domaine privé local les biens suivants :

- les immeubles et locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal,
- les immeubles à usage d'habitation,
- les terrains non bâtis et non affectés à un ouvrage public ou à un service public et qui peuvent être transférés par l'Etat aux collectivités locales,
- les biens meubles acquis ou réalisés par la collectivité et qui représentent une contre-valeur et à qui la loi n'a pas attribué le caractère public,
- les parts de ses participations dans la constitution des entreprises publiques et les entreprises à participation publique et leur appui financier,
- les marchés, les abattoirs et les dépôts,
- les biens déclassés du domaine public,
- les cimetières,
- les terrains dont la propriété est transférée aux collectivités locales au titre d'achat ou d'échange ou en contrepartie de recouvrement des créances ou de transfert provenant de l'Etat ou d'autres personnes.

Art. 73 - Le président de la collectivité locale tient deux registres des biens immobiliers et meubles et veille à leur actualisation immédiate. Il transmet, à cet effet, un rapport périodique au conseil local. Une copie des deux registres est transférée au comptable public de la collectivité locale concernée.

Pour la tenue de ces deux registres, il peut être adopté un système électronique sécurisé.

Le modèle de chacun des deux registres prévus par cet article est fixé par décret gouvernemental pris sur avis du Haut Conseil des collectivités locales et de la Haute Cour administrative.

Art. 74 - Les biens faisant partie du domaine privé sont gérés et exploités conformément à une délibération du conseil de la collectivité locale votée à la majorité absolue.

La délibération détermine le procédé d'exploitation des biens privés, les revenus devant être procurés par ladite exploitation et leur affectation.

Le trésorier régional est tenu informé desdites délibérations.

SECTION 2

DES PRINCIPES GENERAUX DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

Art. 75 – Le fonctionnement de tous les services publics locaux obéit aux principes suivants :

- l'égalité entre les usagers et cocontractants du service public,
- la continuité des prestations,
- l'adaptabilité,
- le développement durable,
- la transparence,
- la redevabilité,
- la neutralité,
- l'intégrité,
- l'efficacité et la protection des deniers publics,
- la gouvernance ouverte.

Art. 76 - Les collectivités locales garantissent l'accès à l'information et s'engagent à publier tous les documents relatifs au fonctionnement des services publics conformément à la législation en vigueur.

Les collectivités locales établissent des rapports périodiques sur le fonctionnement des services publics et les publient sur leurs sites électroniques respectifs.

Art. 77 - Les collectivités locales s'engagent à respecter les principes et les règles du fonctionnement des services publics locaux gérés directement par elles ainsi qu'à travers les procédures de leur attribution à des tiers, leur exécution et leur contrôle conformément à la charte des services publics proposée par le Haut Conseil des collectivités locales.

Les personnes chargées de la gestion d'un service public doivent observer les mêmes principes et règles dans leurs relations avec les usagers du service.

Art. 78 - La collectivité locale peut, sur demande des composantes de la société civile, créer une commission spéciale composée, outre des membres du conseil et d'agents de son administration, de représentants de la société civile, chargée d'assurer le suivi du fonctionnement des services publics sans s'ingérer dans leur gestion.

Cette commission présente des rapports au conseil de la collectivité locale.

La collectivité locale peut également sonder l'opinion des utilisateurs sur le fonctionnement et les modalités de gestion de l'un des services publics locaux moyennant un formulaire pour la préparation et l'étude duquel, doivent être observées les exigences de transparence, d'objectivité et d'indépendance. Les résultats du sondage sont publiés par tout moyen disponible.

Art. 79 - Lors de la dernière année de son mandat, le conseil de la collectivité locale charge un ou, le cas échéant des experts, d'auditer les modes de gestion des services publics à caractère économique ainsi que l'attribution de leur gestion selon la législation et la réglementation en vigueur. Le rapport d'audit est publié sur le site électronique réservé à la collectivité, suite à sa présentation publique au cours de la dernière session du conseil de la collectivité.

SECTION 3

DES MODES DE GESTION DES SERVICES PUBLICS ET DES CONTRATS DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 80 - La collectivité locale peut exploiter ses services par voie de régie directe ou indirecte.

La collectivité locale conclut des contrats en vertu desquels elle charge des entités publiques ou privées de gérer ses services publics ou pour réaliser une commande publique.

Le choix par les conseils des collectivités locales du mode de gestion des services publics est soumis à un bilan permettant de retenir le meilleur mode de gestion qui tient compte d'une part des critères d'efficacité et de qualité et d'autre part des capacités propres de la collectivité locale. Le Conseil de la collectivité peut recourir à l'expertise des personnes qualifiées en vue d'apprécier et de choisir le meilleur mode de gestion.

SOUS-SECTION PREMIERE

De la gestion directe

Art. 81 - Les collectivités locales gèrent leurs services publics administratifs suivant, à priori, le mode de la régie directe.

La collectivité locale peut exploiter lesdits services sous forme d'agence locale.

Les recettes et les dépenses de la régie sont inscrites au budget de la collectivité locale conformément aux règles d'une comptabilité simplifiée fixées par décret gouvernemental pris sur avis du conseil national des normes des comptes publics et de la Haute Cour administrative.

L'exploitation des services publics obéit aux règles d'efficacité, de qualité et de la protection des deniers publics.

Art. 82 - Le conseil de la collectivité locale peut aussi décider l'exploitation de certains services publics locaux sous forme de régie intéressée.

Il est affecté auxdites régies, chargées d'exploiter des services publics locaux, un budget spécial. Les règles de la comptabilité applicable aux entreprises leurs sont applicables. Un commissaire aux comptes est désigné conformément aux critères de concurrence et de transparence et selon les règlements et les procédures en vigueur pour assurer leur contrôle.

Un décret gouvernemental pris sur proposition du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités locales après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative détermine l'organisation administrative et financière de ces régies ainsi que leur régime financier et leurs modes de gestion.

SOUS-SECTION 2

DE LA GESTION CONTRACTUELLE

A- DE LA CONCESSION

Art. 83 - Au sens de la présente loi, le contrat de concession, est le contrat par lequel une collectivité locale, en sa qualité de personne publique, désignée concédant, confie pour une durée déterminée, à une personne publique ou privée, en sa qualité de concessionnaire, la gestion d'un service public ou l'utilisation ou l'exploitation de domaine ou de matériaux ou équipements ou le recouvrement des droits revenant à la collectivité locale en contrepartie de rémunérations qu'elle perçoit des usagers à son profit dans les conditions fixées par le contrat de concession.

Le concessionnaire peut être chargé de la réalisation, de la modification, de l'extension des constructions et des ouvrages ou de l'acquisition des équipements ou des matériaux nécessaires à l'exécution de l'objet du contrat.

Art. 84 - Les collectivités locales peuvent exploiter une partie de leurs services publics, leurs biens, leurs marchés, leurs parcs de stationnement, leurs abris ou leurs espaces d'affiches publicitaires ou les droits publicitaires leur revenant ou encore la construction de complexe immobilier sur leurs domaines en vertu de contrats de concession conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et sous réserve du respect du principe de la libre administration.

Après appel à la concurrence et sous réserve du respect des règles de la transparence, les conseils des collectivités locales délibèrent et approuvent les contrats de concession, leurs durées ainsi que leurs clauses financières. Les collectivités locales peuvent, à cet effet, consulter les instances et les services compétents des administrations centrales.

Le concédant et le concessionnaire veillent au maintien de l'équilibre financier du contrat dans la limite des exigences qu'impose le service public objet du contrat et en fonction de la rémunération perçue par le concessionnaire.

B- DES CONTRATS DE DELEGATION DES SERVICES PUBLICS

Art. 85 - Les collectivités locales peuvent, sur délibération de leurs conseils, décider d'exploiter des services publics à caractère économique, industriel et commercial moyennant des contrats de « délégation de services publics locaux », par lesquels la collectivité locale délégante confie à une personne publique ou privée, en sa qualité de délégataire, la gestion d'un service public ne revêtant pas un caractère administratif relevant de ses prérogatives et dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service public objet de la délégation à charge pour le délégataire d'assumer les risques financiers liés à l'exploitation du service.

Le contrat de délégation de service public peut mettre à la charge du délégataire de réaliser des constructions ou acquérir des biens ou équipements nécessaires au fonctionnement du service.

La délibération du conseil de la collectivité locale mentionne la nature des prestations de service public à déléguer ainsi que leurs caractéristiques techniques.

Les collectivités locales peuvent se faire assister par des cabinets ou des entreprises spécialisées pour négocier et élaborer les projets des contrats de délégation de service public. Les contrats de délégation de service public seront conclus conformément à des procédures respectant les principes de concurrence, d'égalité, de transparence et de sincérité.

Art. 86 - Les contrats de délégation de service public ne peuvent être conclus si la loi prescrit l'obligation d'exploitation du service sous forme de régie par la collectivité locale ou si son exploitation exclusive est attribuée par la loi à un établissement ou entreprise publics.

Art. 87 - Ne peuvent candidater pour les contrats de délégation de service public :

- toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme supérieure à six mois, à l'exception des personnes condamnées pour délit non intentionnel non suivi de fuite,

- toute personne poursuivie judiciairement pour faillite ou faisant l'objet des procédures de redressement des entreprises en difficultés économiques,

- toute personne qui ne justifie pas la régularisation de sa situation fiscale à l'égard de l'Etat et des collectivités locales,

- tous les présidents, les membres des conseils et les agents des collectivités locales,

- le comptable de la collectivité locale,

- tous les cas de conflits d'intérêts conformément à la législation en vigueur.

Art. 88 - Les offres de délégation de service public sont soumises à l'appel à la concurrence, dont la publicité est assurée par son insertion au site électronique réservé à la collectivité et dans deux journaux quotidiens au moins et par affichage à son siège.

L'appel à la concurrence fixe le délai approprié pour que la concurrence soit réelle, et ce, compte tenu de l'importance de l'objet du contrat.

L'avis d'appel d'offres indique obligatoirement ce qui suit :

- l'objet du contrat,

- le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et les retirer,

- le lieu, la date et l'heure limites de réception des offres,

- le lieu, la date et l'heure de la séance de l'ouverture des offres,

- le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres,

- les justifications devant être présentées relatives aux caractéristiques techniques et garanties financières exigées.

Il est tenu compte des principes prévus par l'article 75 de la présente loi.

Art. 89 - Il est procédé à l'ouverture des offres par une commission composée comme suit :

- un président désigné par le président de la collectivité locale intéressée ou son représentant,

- deux membres du conseil de la collectivité, désignés par le conseil de la collectivité locale,

- deux techniciens spécialistes désignés par le bureau de la collectivité locale.

Le secrétaire général ou le directeur exécutif de la collectivité concernée ou son représentant assure le secrétariat de la commission.

Le comptable de la collectivité locale assiste aux réunions de la commission. Il émet un avis consultatif.

Art. 90 - Les contrats de délégation de services publics sont conclus pour une durée déterminée compte tenu de la nature des prestations des services demandées au délégataire.

Si le contrat de délégation de service public prescrit au délégataire la réalisation de constructions ou l'acquisition de biens, il est tenu compte, dans la détermination de la durée du contrat, de la nature des constructions et des biens, de la durée des amortissements et du montant de l'investissement à réaliser à cet effet.

Art. 91 - Les contrats de délégation de service public ne peuvent être prorogés que sur décision motivée prise à la majorité des membres du conseil de la collectivité délégante. La prorogation a lieu dans l'un des cas suivants :

- à l'initiative du délégant pour des raisons tenant au bon fonctionnement du service public ou à l'extension du champ géographique de la délégation ou pour réaliser des investissements physiques non prévus par le contrat initial,

- sur initiative du délégant pour des raisons tenant à l'intérêt public local vital,

- sur initiative du délégataire pour des raisons tenant au bon fonctionnement du service public ou en cas de survenance de circonstances imprévues causant un retard dans la réalisation.

Dans tous les cas, un avenant au contrat initial est conclu.

Art. 92 - La commission spéciale visée à l'article 89 de la présente loi reçoit les offres et dresse la liste des candidats admis à participer, et ce, après étude des caractéristiques techniques et des garanties financières présentées dans les dossiers de candidature ainsi qu'après la vérification de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité entre ses usagers.

Art. 93 - La commission citée à l'article 89 de la présente loi établit le classement des candidats par ordre de mérite en tenant compte de leurs offres à la fois techniques et financières. Elle en dresse un procès-verbal qu'elle transmet au conseil de la collectivité locale.

Il est procédé à la proclamation du candidat dont l'offre a été retenue lors d'une séance publique.

Tout candidat dont l'offre n'a pas été retenue peut, dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de la séance indiquée, demander de lui communiquer, par écrit, les motifs de rejet de son offre. Le président de la collectivité locale s'oblige à donner suite à cette demande dans un délai de quinze jours.

Le président de la collectivité locale adresse le contrat de délégation et ses avenants, au candidat dont l'offre a été retenue, et l'invite à signer le projet du contrat dans un délai ne dépassant pas les quinze jours. En cas de dépassement de ce délai, est considéré attributaire le candidat occupant le rang suivant dans le classement des offres retenues. Le contrat est conclu avec lui selon les mêmes procédures.

Art. 94 - La collectivité locale ne peut procéder à la négociation directe ou à l'organisation d'une consultation que dans les cas suivants :

- lorsque l'appel à la concurrence est déclaré infructueux deux fois consécutives,
- lorsque l'objet du contrat se rapporte à des prestations dont l'exécution ne peut être confiée qu'à une personne déterminée ou à une activité dont l'exploitation est réservée à un titulaire de brevet d'invention ou à un détenteur de biens à caractère culturel ou relevant du patrimoine,
- en cas d'urgence absolue et de nécessité extrême d'exécution.

L'accord de gré à gré est transmis au gouverneur territorialement compétent et au trésorier régional pour information.

Le gouverneur peut s'opposer à l'accord sus indiqué devant la juridiction des comptes territorialement compétente dans un délai de 15 jours de la date de notification. L'opposition suspend l'exécution du contrat. Ladite juridiction rend son jugement dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de sa saisine.

L'appel du jugement a lieu dans un délai de dix jours devant l'instance juridictionnelle compétente de la cour des comptes qui rend sa décision dans un délai d'un mois. Sa décision est irrévocable.

Art. 95 - Le délégant se réserve le droit d'exercer, d'une manière permanente, un pouvoir général de contrôle économique, technique et financier inhérent aux obligations découlant du contrat ainsi que son droit de réviser les clauses du contrat conformément aux exigences du service public, tout en garantissant le droit du délégataire à l'équilibre financier du contrat. Le délégant peut, à cet effet, se faire assister d'experts ou d'agents ; le délégataire étant tenu informé. Le pouvoir de contrôle sus-indiqué ne doit pas perturber le fonctionnement normal du service objet du contrat de délégation.

Art. 96 - Le délégataire assume la responsabilité de la gestion et de l'organisation du travail au sein du service public objet du contrat. Il est tenu responsable, conformément à la législation en vigueur, de toutes les constructions, ouvrages et installations fixes qu'il exploite dans le cadre de la délégation. Il doit conclure des polices d'assurance au titre de sa responsabilité civile pendant toute la durée de la délégation couvrant les risques résultant des travaux qu'il réalise et de l'exploitation des constructions, ouvrages et installations susmentionnés. La police d'assurance doit comporter une clause lui interdisant de la résilier ou de lui apporter des modifications importantes sans l'accord préalable du délégant.

La collectivité locale demeure responsable du fonctionnement du service public à l'égard de ses usagers, à charge de revenir sur le délégataire devant la justice.

Art. 97 - Le délégataire est tenu d'exécuter personnellement le contrat de délégation, sauf si le contrat l'autorise à sous-traiter une partie de ses obligations et après autorisation préalable du délégant. Dans tous les cas, le délégataire demeure personnellement responsable envers le délégant et les tiers de l'accomplissement de toutes les obligations que lui impose le contrat.

Le délégataire est tenu, au cours de l'exécution du contrat et jusqu'à son terme, de sauvegarder les constructions, ouvrages et installations nécessaires à l'exécution et à la gestion de l'objet du contrat et s'engage à respecter le principe d'égalité de traitement des usagers et de la continuité des services rendus.

Nonobstant les clauses contractuelles, les constructions et ouvrages reviennent, en fin de contrat, à la collectivité locale.

Art. 98 - Le délégataire peut demander la résiliation du contrat en cas de non-respect par le délégant de l'une de ses obligations contractuelles substantielles après mise en demeure lui enjoignant de remplir, dans un délai fixé par le contrat, ses engagements. Le délégataire est autorisé à demander l'indemnisation au titre du préjudice qu'il a subi du fait du manquement qui l'a poussé à demander la résiliation.

Art. 99 - La collectivité locale délégante peut, d'une manière anticipée, mettre fin au contrat de délégation dans les cas suivants :

- si l'intérêt général ou les exigences du bon fonctionnement du service public exigent son exécution par la collectivité publique délégante, à condition qu'elle informe préalablement le délégataire de son intention de mettre fin au contrat de délégation au moins six mois à l'avance. Le délégataire conserve son droit à une indemnisation juste couvrant tout le préjudice qu'il a subi du fait de la fin anticipée du contrat qui lui sera versée sans retard,

- si le délégataire a commis un manquement grave à l'une de ses obligations contractuelles substantielles, et ce, après mise en demeure écrite lui accordant un délai raisonnable pour pallier le manquement et qui reste sans effet.

C-DES CONTRATS DE PARTENARIAT

Art. 100 - La collectivité locale peut confier à un partenaire privé une mission globale portant totalement ou partiellement sur la conception et la réalisation d'ouvrages, d'équipements ou d'infrastructures matérielles ou immatérielles nécessaires pour assurer un service public et ce conformément à la législation en vigueur relative aux contrats de partenariat entre le secteur public et le secteur privé sous réserve du respect du principe de la libre administration.

Art. 101 - Le contrat de partenariat détermine les obligations des parties.

SOUS-SECTION 3 - DES MARCHES

Art. 102 - Sous réserve du respect des dispositions de la présente loi, les marchés de fournitures, de biens, de services, d'études et de travaux sont conclus par les collectivités locales sur la base des principes de la libre participation, de concurrence, de transparence, d'égalité des chances et de sincérité.

Un décret gouvernemental pris sur avis du Haut Conseil des collectivités locales et de la Haute Cour administrative fixe le régime juridique de la conclusion, de l'exécution et du contrôle des marchés publics des collectivités locales.

SECTION 4

DES ENTREPRISES ET PARTICIPATIONS ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Art. 103 - Les collectivités locales peuvent, dans la limite des compétences qui leur sont attribuées par la loi, créer des entreprises publiques locales ou participer à des entreprises à participation publique pour l'exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial.

Est considérée entreprise publique locale au sens de la présente loi, tout établissement public local ou société anonyme soumise à la législation en vigueur et dont le capital est détenu individuellement ou conjointement par les collectivités locales à raison de plus de cinquante pour cent.

Art. 104 - Le conseil de la collectivité locale approuve la création de l'entreprise publique locale, la participation à son capital, la participation à des entreprises à participation publique locale ou l'abandon de la majorité au capital des entreprises publiques locales lesquelles deviennent, dès lors, des entreprises à participation publique.

La législation en vigueur relative aux participations et entreprises publiques est applicable aux entreprises publiques locales ainsi qu'aux entreprises à participation publique, sous réserve du respect du principe de la libre administration et des dispositions de la présente loi.

Art. 105 - Le plan de développement local, élaboré selon une méthode participative et avec l'appui des services de l'Etat, constitue le cadre de référence pour l'action et les interventions des collectivités locales et des organes qui en dépendent en matière de développement global.

Lors de la préparation du plan de développement local, il doit être tenu compte des capacités de la collectivité locale ainsi que du volume d'appui financier apporté par l'Etat et les différents intervenants dans le domaine du développement à quelque titre que ce soit.

Le plan de développement local s'emploie, avec l'appui de l'Etat, à consolider les avantages comparatifs de chaque collectivité locale ou à lui conférer des avantages attractifs pour promouvoir son développement et y encourager l'investissement.

Art. 106 - Le conseil de la collectivité locale approuve les plans de développement local et prend en considération :

- les exigences du développement durable,
- l'encouragement des jeunes à créer des projets,
- l'égalité entre les personnes et l'égalité des chances entre les sexes,
- la promotion de l'emploi,
- le soutien des personnes porteuses d'handicaps,
- la lutte contre la pauvreté,
- l'équilibre entre les zones de la collectivité locale.

Art. 107 - A l'effet de développer des activités économiques exercées dans les limites de leurs compétences territoriales et employant une importante main-d'œuvre ou ayant une forte valeur ajoutée, les collectivités locales peuvent accorder des aides directes ou indirectes aux entreprises économiques. Ces aides sont attribuées par les conseils des collectivités locales par délibération à la majorité des trois cinquièmes de leurs membres, conformément à la loi et aux exigences de transparence, de la concurrence, de l'égalité des chances et la bonne gestion des deniers publics ainsi qu'aux engagements internationaux de la République Tunisienne.

Les aides directes revêtent la forme de subventions, de prêts sans intérêts ou assortis de conditions souples ou de mise à la disposition des investisseurs des terrains ou locaux.

Les aides indirectes revêtent la forme de contrats de location ou de cession de biens immeubles à des prix préférentiels conclues avec les entreprises économiques et sociales concernées.

Sont pris en considération dans la détermination de la contrepartie financière des contrats indiqués, les prix de référence du marché immobilier de la zone concernée auxquels il peut être consenti des rabais qu'exige l'utilité économique et sociale attendue desdits contrats.

Les collectivités locales déterminent, par délibérations de leurs conseils, les garanties que doivent fournir les entreprises économiques voulant bénéficier des aides et le montant desdites aides compte tenu de la spécificité de chaque activité économique.

Les conséquences du non-respect, par le cocontractant de la collectivité locale, de ses obligations sont fixées par la législation en vigueur et les clauses contractuelles.

Art. 108 - Les contrats visés à l'article 107 de la présente loi, accompagnés des pièces y afférentes, sont transmis au gouverneur et au trésorier régional.

Le trésorier régional et le gouverneur peuvent s'opposer aux contrats devant la juridiction des comptes territorialement compétente. L'opposition suspend l'exécution du contrat.

L'opposition est exercée conformément aux dispositions de l'article 94 de la présente loi.

Art. 109 - Les collectivités locales s'emploient à appuyer l'économie sociale et solidaire ainsi que les projets de développement durable, moyennant des contrats conclus à cet effet et conformément à la législation en vigueur.

Les collectivités locales veillent à prévoir des crédits pour appuyer les projets d'économie sociale et solidaire et les projets concourant à l'intégration de la femme rurale et les personnes souffrant d'handicap dans la vie économique et sociale.

Le conseil de la collectivité locale s'emploie à encourager les entreprises économiques à investir notamment dans les projets de l'économie verte et des énergies renouvelables.

Les projets de l'économie verte et des énergies renouvelables bénéficient de la priorité d'appui de la part des collectivités locales.

L'Etat s'oblige à appuyer les projets de l'économie sociale et solidaire ainsi que les projets de développement durable et les projets d'intégration effective de la femme dans la vie économique et sociale moyennant des contrats conclus à cet effet avec la collectivité locale concernée.

Art. 110 - Dans le cadre de l'incitation à la création d'emplois et de projets économiques, les collectivités locales peuvent, dans la limite de leurs compétences territoriales, conclure des conventions avec l'Etat définissant le plan de leurs actions et les aides qui peuvent être consenties pour la promotion de l'emploi.

Lesdites conventions sont prises en considération lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité locale concernée par l'ouverture des crédits à cet effet.

Les projets de conventions visées au paragraphe premier du présent article sont soumis à la délibération des conseils des collectivités locales pour approbation à la majorité des présents qui ne peut être inférieure au tiers des membres.

Art. 111 - Sur la base de programmes fixés par leurs conseils, les collectivités locales peuvent octroyer des aides financières pour les associations légalement constituées pour appuyer leurs activités sociales, culturelles, sportives et environnementales. Elles peuvent autoriser lesdites associations à utiliser les différents espaces et équipements dans des activités d'intérêt général conformément à des programmes et conditions approuvés par la collectivité locale et insérés dans son site électronique.

Les aides au profit des associations sont octroyées conformément aux exigences de transparence, d'égalité des chances et de concurrence. Le conseil de la collectivité locale détermine, par une délibération rendue publique par tout moyen disponible, les conditions de présentation des candidatures pour bénéficier des aides, les modalités de dépouillement et de proclamation des résultats. Les demandes de candidature sont obligatoirement accompagnées du statut de l'association concernée, du dernier rapport moral et du dernier rapport financier approuvés conformément à la loi.

La collectivité locale peut accorder des primes pour financer des activités considérées par son conseil comme revêtant un intérêt particulier sur la base d'un « contrat-programme » conclu entre la collectivité et les associations dont les comptes financiers sont approuvés conformément à la loi. Le programme de l'activité objet du contrat doit être inséré dans le site électronique de la collectivité concernée.

Les aides des collectivités locales aux associations sportives sont soumises à la loi régissant les organismes sportifs.

Les collectivités locales publient avant le 15 novembre de chaque année un rapport comportant la liste des associations bénéficiaires des aides au titre de cette année et un résumé de leurs activités.

Art. 112 - Les collectivités locales s'emploient, dans la limite de leurs moyens, à réserver des crédits pour financer des programmes d'assistance aux personnes porteuses d'handicap, aux personnes démunies ou sans soutien familial, aux personnes âgées, aux enfants et aux femmes victimes de violences.

Sur la base des données statistiques disponibles, les collectivités locales proposent aux autorités centrales des programmes d'appui à la lutte contre la pauvreté et à la prise en charge des personnes nécessiteuses.

CHAPITRE III

DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Art. 113 - L'autorité centrale et les collectivités locales gèrent le territoire national dans le cadre des compétences qui reviennent à chacune d'elles et agissent en coordination entre-elles dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Art. 114 - Les communes élaborent les plans d'aménagement prévus par la législation relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme et qui relèvent de leurs compétences. Ces plans sont approuvés par leurs conseils élus.

Lors de l'élaboration ainsi que l'exécution desdits plans, la commune tient compte de l'esthétique urbaine et de la spécificité architecturale de la zone.

Les communes voisines peuvent, après accord de leurs conseils élus, préparer un plan commun d'aménagement urbain couvrant l'intégralité de leurs territoires et approuvé par lesdits conseils.

Pour la réalisation des travaux cités aux paragraphes 1 et 3 du présent article, l'autorité centrale et les communes et les communes entre elles coordonnent leurs actions respectives.

Art. 115 - Les régions et les districts élaborent, en coordination avec l'autorité centrale conformément aux procédures fixées par la législation en vigueur, les plans d'aménagement du territoire et de développement prévus par loi et qui relèvent de leurs compétences, et les approuvent par leurs conseils élus.

Les régions et les districts sont obligatoirement consultés, lors de l'élaboration par l'autorité centrale des documents d'aménagement du territoire relevant de sa compétence, prévus par la législation relative à l'aménagement du territoire.

Art. 116 - Les différents plans d'aménagement et d'urbanisme sont intégrés dans un ordre hiérarchique basé sur le principe d'harmonie et conformément à la législation et la réglementation relative à l'aménagement du territoire et l'urbanisme.

Art. 117 - L'aménagement des espaces dont l'importance environnementale ou culturelle ou dont le caractère sensible nécessite une protection spéciale relève de la compétence de l'autorité centrale conformément à la législation relative à l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Art. 118 - Lors de la réalisation des actes mentionnés dans le présent chapitre, les collectivités locales doivent :

- respecter la législation nationale relative à l'espace territorial,
- respecter la législation nationale relative à l'aménagement et à l'urbanisme,
- prendre en considération les projets d'intérêt général.

Art. 119 - Lors de l'élaboration des projets de ses plans, la collectivité locale recourt obligatoirement à la méthode participative conformément à la loi et aux procédés participatifs arrêtés par ses conseils élus pour faire participer effectivement les habitants et les organismes de la société civile et garantir leur implication dans la conception et la fixation des grands choix d'aménagement ainsi que la mise en place des modalités pratiques pour préparer les plans d'aménagement et assurer le suivi de leur exécution.

Dans l'élaboration des plans d'aménagement, les collectivités locales s'engagent à respecter les principes du développement durable.

Art. 120 - L'Etat veille à consolider la réserve foncière des collectivités locales pour les aider à réaliser les programmes d'aménagement du territoire et d'urbanisme, de nature à garantir le développement durable.

Art. 121 - Lors de la réalisation des actes mentionnés dans le présent chapitre, l'autorité centrale ou son représentant dans la région notifie par écrit aux collectivités locales les irrégularités suivantes :

- la violation de la législation nationale relative à l'espace territorial,
- le non-respect des servitudes d'utilité publique,
- la non synchronisation des actes avec les plans d'aménagement des collectivités locales voisines,
- l'atteinte à des projets ayant un caractère public.

Art. 122 - Les arrêtés des collectivités locales relatives à l'approbation des plans et actes prévus par le présent chapitre sont publiés au Journal Officiel des collectivités locales.

Art. 123 - L'autorité centrale ou son représentant doit, à la demande de la collectivité locale, requérir la force publique afin de faire exécuter les décisions relatives à la répression des contraventions et à l'élimination des activités non autorisées ou accomplies en violation des autorisations, ou réalisées en violation des prescriptions légales et sans déclaration auprès des différents services compétents, y compris les services fiscaux.

Art. 124 - Les collectivités locales élaborent un rapport annuel retraçant leurs actions en matière d'aménagement, d'urbanisme et de développement durable et le publient par tout moyen disponible.

Art. 125 - Les collectivités locales peuvent se faire assister par des experts en matière d'aménagement, d'urbanisme et de développement durable pour l'évaluation de leurs programmes, plans et réalisations et pour envisager les solutions aux éventuelles difficultés pouvant survenir lors de leur exécution.

CHAPITRE IV

DU REGIME FINANCIER DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 126 - Les collectivités locales veillent à affecter leurs ressources et propriétés au service de l'intérêt local conformément aux règles de bonne gouvernance et de l'utilisation optimale des deniers publics.

Les collectivités locales disposent librement de leurs ressources et observent strictement le principe de la légalité financière et la règle de l'équilibre effectif du budget.

Art. 127 - L'Etat s'engage à mettre en place des systèmes nationaux de réseautage informatique pour garantir la bonne gestion des ressources et biens de l'ensemble des collectivités locales, pour actualiser le recensement nécessaire des immeubles et des activités pour le recouvrement des impôts, redevances diverses, des droits et contributions locales ainsi que pour assurer le suivi des dépenses et des recettes. Ces données collectées sont mises à la disposition de la Haute Instance des finances locales pour lui faciliter l'exercice de ses attributions et aident à la fixation des politiques publiques.

Les collectivités locales s'engagent à intégrer les réseaux susmentionnés et les exploiter.

Art. 128 - Les ressources des collectivités locales sont destinées à couvrir les dépenses nécessitées par la gestion des affaires locales et l'intérêt de la collectivité locale concernée.

Les collectivités locales ne peuvent être tenues de dépenses normalement à la charge de l'Etat ou de ses établissements publics sauf dans des cas exceptionnels et imprévus fixés par la loi et sous réserve que ces dépenses soient restituées à la collectivité concernée.

Art. 129 - Le comptable de la collectivité locale est un comptable public relevant de l'Etat et ayant la qualité de comptable principal. Il tient exclusivement la comptabilité des collectivités locales. Il est nommé par arrêté du ministre des Finances après avoir préalablement informé le président de la collectivité locale concernée.

Le comptable de la collectivité locale accomplit, sous sa responsabilité personnelle, les diligences nécessaires au recouvrement des sommes et créances revenant à la collectivité locale.

Le comptable assiste la collectivité locale dans l'élaboration du budget, la gestion des fonds et le suivi des dettes. Il procède à l'exécution des dépenses conformément à la loi, le calcul des répercussions des mesures proposées et concourt à la protection des finances et des biens de la collectivité locale.

SECTION PREMIERE

DES PRINCIPES GENERAUX DU BUDGET ET DE SES RESSOURCES

Art. 130 - Les collectivités locales s'engagent, lors de la préparation de leur budget annuel, à observer la transparence et à adopter la méthode participative en élaborant un document exhaustif, unifié et clair et en se basant sur des prévisions réalistes, sincères et englobant l'ensemble des ressources, des dépenses et des divers engagements.

Les opérations financières et comptables des collectivités locales sont réalisées conformément aux règles prévues par la loi et les règlements y afférents.

Art. 131 - L'Etat s'engage, à travers les lois de finances, les lois fiscales et les lois relatives aux biens, à ce que, progressivement, les ressources propres représentent la part déterminante des ressources de chaque collectivité locale. L'autorité centrale s'engage à apporter son concours aux collectivités locales pour atteindre l'équivalence entre les ressources et les dépenses.

A cet effet, l'Etat consacre, dans le cadre des lois de finances, des crédits aux collectivités locales sur la base de leurs besoins au financement.

Art. 132 - Sont considérées ressources propres au sens de la présente loi :

- le produit des impôts locaux dont le régime est fixé par la loi conformément à l'article 65 de la constitution,

- le produit ou partie du produit des impôts et contributions transféré par les lois aux collectivités locales y compris les contributions au titre des dépenses occasionnées par l'urbanisme telles que fixées par la loi,

- la quote-part de la collectivité locale dans le produit des impôts partagés entre l'Etat et les collectivités locales à l'exception des ressources affectées,

- le produit des pénalités et transactions au titre des contraventions à la loi et aux règlements,

- le produit des redevances, des contributions des riverains et des droits au titre des services, des exploitations et des autorisations approuvées par les conseils des collectivités locales,

- le produit des différentes recettes non fiscales,

- la quote-part des collectivités locales au titre de la régularisation, de la péréquation et de la solidarité,

- la quote-part de la collectivité locale au titre des produits susmentionnés et qui reviennent aux entreprises locales,

- les donations non affectées approuvées par le conseil de la collectivité dans les limites prévues par la loi.

Art. 133 - Les collectivités locales s'engagent à adopter un budget basé sur l'équilibre effectif entre les ressources et les dépenses.

Le budget des collectivités locales est voté en équilibre lorsque les dépenses de gestion et les dépenses de développement sont approuvées sur la base de l'équilibre, compte tenu de tous les engagements antérieurs, y compris le service de la dette.

Art. 134 - Les ressources d'emprunts sont nécessairement affectées au financement des investissements des collectivités locales. Il est interdit de conclure des emprunts pour financer le budget de fonctionnement.

Art. 135 - Les prévisions des dépenses du budget local sont fixées sur la base des ressources prévisibles et réalisables au cours de l'année d'exécution ainsi que les reliquats éventuellement reportés de l'année précédente et en respectant le principe de l'équilibre réel conformément aux exigences suivantes :

- les prévisions de recettes et des dépenses doivent être fixées conformément au principe de sincérité sans sous-estimation ni surestimation compte tenu des données disponibles,

- les ressources du titre 1 au moins doivent couvrir les dépenses du titre 1,

- l'inscription des crédits nécessaires à la couverture des dépenses obligatoires prévues à l'article 160 de la présente loi,

- les dépenses de remboursement de la dette en principal et intérêts doivent être couvertes à partir des ressources propres des collectivités locales,

- les dépenses de développement liées aux ressources extérieures affectées ne doivent pas être inférieures aux ressources d'emprunt extérieur affecté,

- la nécessité de prise en compte de l'équilibre au niveau de la partie 5 du budget entre les ressources affectées et les dépenses y afférentes,

- les dépenses de rémunération ne doivent pas dépasser un seuil égal à 50% du titre 1 de l'année écoulée,

- le volume du remboursement annuel de la dette en principal de la collectivité locale ne doit, en aucun cas et compte tenu des prêts projetés au cours de l'année, dépasser un plafond égal à 50% du budget de gestion réalisé au cours de l'année précédant l'année de l'élaboration du budget.

Art. 136 - Le budget des collectivités locales comporte, pour chaque année, l'ensemble des ressources et des dépenses de la collectivité concernée qu'il autorise conformément aux dispositions de la présente loi et dans le cadre des objectifs du plan de développement local.

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente loi, l'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 137 - Le budget des collectivités locales est financé par les ressources suivantes :

- les impôts et les taxes locaux que la loi institue à son profit,

- les impôts et contributions transférées par la loi aux collectivités locales,

- les divers redevances, taxes et droits, quelle qu'en soit la dénomination, qui ne revêtent pas le caractère d'impôt ou de contribution au sens de l'article 65 de la constitution et dont les montants ou les taux sont fixés par les conseils élus des collectivités locales au titre d'exploitation, de services ou d'autorisations,

- les ressources transférées par l'autorité centrale,

- le produit d'autres recettes non fiscales, y compris le produit des contraventions aux règlements et arrêtés de chaque collectivité locale ainsi que les recettes provenant des régies et entreprises publiques locales,

- les dons,

- les ressources d'emprunt,

Et toute ressource créée ou affectée au profit de la collectivité locale par les textes en vigueur.

Art. 138 - Les collectivités locales veillent à l'ouverture d'un compte spécial auprès de leur agent comptable dans lequel est déposé le produit des dons qu'elles affectent obligatoirement au financement ou à la participation au financement des projets d'intérêt général.

Sont déposés dans ce même compte les sommes provenant des partenaires avec lesquels les collectivités locales sont liées par des relations de partenariat conformément à l'article 40 de la présente loi et ayant pour but de financer ou participer au financement de programmes convenus d'un commun accord.

Ce compte est ouvert à la demande du président de la collectivité sur délibération de son conseil. Cette décision est notifiée au gouverneur et au trésorier régional compétent. Une information de l'ouverture dudit compte est portée à la connaissance du public par tout moyen disponible.

Les reliquats dudit compte sont reportés d'une année à l'autre, sauf décision contraire à l'occasion du règlement du budget.

Le conseil de la collectivité approuve le programme d'utilisation des crédits en vertu du présent article dans le cadre du budget annuel. Lesdits crédits sont dépensés conformément aux mêmes règles et procédures spécifiques aux dépenses des collectivités locales.

Art. 139 - Les conseils élus des collectivités locales fixent les montants ou tarifs des différents droits, redevances, taxes et participations aux dépenses de travaux, quelle qu'en soit la dénomination, perçus au titre de l'exploitation, de l'usage ou d'une prestation de service, de l'obtention d'un avantage ou d'une autorisation et qui ne revêtent pas le caractère d'impôts ou de contributions au sens de l'article 65 de la constitution.

Le conseil de la collectivité fixe les cas d'exonération ou de réduction des différents droits, redevances, taxes et participations aux dépenses des travaux.

Art. 140 - Les redevances, taxes, droits et participation aux dépenses de travaux d'urbanisme dont les communes sont habilitées à en fixer les montants ou les tarifs sont arrêtés par des délibérations publiées au journal officiel des collectivités locales et portées à la connaissance des habitants par tout moyen disponible. Lesdites délibérations concernent particulièrement :

- la taxe sur les spectacles,
- la contribution des propriétaires riverains aux dépenses des travaux de voirie, trottoirs et conduites d'évacuation,
- les droits de licence sur les débits de boissons,
- la redevance pour légalisation de signature,
- la redevance pour certification de conformité des copies à l'original,
- les redevances pour délivrance de certificats et actes divers,
- les redevances sur les autorisations administratives,
- le droit fixe de stationnement,
- la taxe des commissionnaires agréées et approvisionneurs des marchés
- le droit de criée,
- le droit de pesage et de mesurage,
- le droit de colportage à l'intérieur des marchés,
- le droit d'abri et de gardiennage,
- la taxe de contrôle sanitaire sur les produits de la mer,
- la taxe d'abatage,
- la taxe de contrôle sanitaire,
- la redevance pour occupation temporaire de certaines parties des voiries, rues et domaines de la collectivité,
- les redevances pour disposition et utilisation des enseignes publicitaires sur l'ensemble des routes classées dans la commune,
- la redevance pour occupation du domaine public ou privé, à quelque titre que ce soit,
- le droit de concession dans les cimetières,
- la contribution à la réalisation de parkings collectifs pour les moyens de transport,
- les redevances pour prestations diverses ou exploitations payantes,
- et toutes autres redevances.

Art. 141 - Les redevances, taxes et droits que les régions sont habilitées à en fixer les montants ou les tarifs sont arrêtés par des délibérations publiées au journal officiel des collectivités locales et portées à la connaissance des habitants par tout moyen disponible. Lesdites délibérations concernent particulièrement :

- les redevances pour délivrance de certificats et actes divers,
- les taxes sur les autorisations administratives,
- la redevance pour exploitation des domaines et des espaces appartenant à la région,
- les redevances pour les diverses prestations ou exploitations payantes,
- les redevances pour le dépôt ou pour le traitement des différents déchets des unités de production polluantes,
- la redevance annuelle au titre de l'autorisation d'exercer des activités économiques dangereuses ou ayant des effets négatifs anormaux sur l'environnement conformément à la législation en vigueur,
- et toutes les autres redevances.

Art. 142 - Outre les montants transférés aux collectivités par l'Etat et ses entreprises, les conseils des collectivités locales autorisent annuellement la perception des redevances, produits, taxes, droits et revenus divers revenant au budget des collectivités locales par des décisions de leurs conseils portant approbation ou rectification de leurs budgets.

Art. 143 - Préalablement à leur publication au Journal Officiel des collectivités locales, les délibérations ayant un caractère général relatives aux redevances, taxes, droits et montants divers sont transmises au gouverneur et au trésorier régional dans un délai ne dépassant pas les dix jours à partir de la date des délibérations.

Dans un délai d'un mois à partir de la date de notification desdites délibérations, le gouverneur peut, le cas échéant, intenter un recours mettant en cause la légalité des arrêtés relatifs à la détermination des redevances, taxes, droits ou redevances d'exploitation devant le tribunal administratif de première instance territorialement compétent. En cas d'urgence, le gouverneur peut demander au juge administratif compétent le sursis à exécution des actes objet de l'opposition.

Le tribunal rend son jugement dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de sa saisine. L'appel est interjeté devant la cour administrative d'appel territorialement compétente dans un délai d'un mois à partir de la date de notification du jugement. La cour d'appel rend sa décision dans un délai ne dépassant pas un mois et son arrêt est irrévocable.

Art. 144 - L'Etat veille à transférer la gestion de certaines dépendances domaniales publiques ou privées aux collectivités locales. Les modalités et les procédures du transfert ainsi que les mécanismes de partage des charges et des ressources découlant de l'exploitation des domaines transférés sont fixés par décret pris sur avis de la Haute Cour administrative.

L'Etat transfère la gestion de certaines dépendances domaniales publiques ou privées lui revenant aux collectivités locales moyennant des accords particuliers.

L'Etat peut mettre fin, avant terme, à tout accord relatif à la gestion du domaine public ou du domaine privé si la gestion par la collective locale de la dépendance s'est avérée inefficace.

Art. 145 - Les collectivités locales proposent à l'autorité centrale compétente, en fonction des données dont elles disposent, la révision des redevances d'occupation du domaine public de l'Etat sis dans leurs circonscriptions, en vue d'une exploitation optimale dudit domaine.

Les impacts sur l'environnement sont pris en compte lors de la détermination de la redevance annuelle d'exploitation des carrières et autres biens, y compris ceux appartenant aux personnes privées en application du principe pollueur payeur.

SECTION 2

DES CREDITS TRANSFERES PAR L'ETAT

Art. 146 - En application du principe de solidarité et dans le cadre de la consolidation de la décentralisation et de la réduction des inégalités entre les zones, l'Etat procède à des transferts de crédits au profit des collectivités locales à titre de régularisation et de péréquation ou de participation au financement des projets locaux vitaux conformément à des conventions conclues à cet effet.

Art. 147 - Tout élargissement de compétences ou transfert de nouvelles compétences au profit des collectivités locales doit être nécessairement accompagné d'une consolidation des ressources locales déterminée par la loi.

Les ressources transférées aux collectivités locales doivent être proportionnelles aux charges qui découlent du transfert ou de l'élargissement des compétences.

La Haute Instance des finances locales se charge, elle-même, ou par l'intermédiaire d'une personne qu'elle désigne, de l'évaluation préalable des charges supplémentaires dues suite au transfert ou à l'élargissement des compétences durant les trois premières années de leur mise en œuvre. Elle peut soumettre, le cas échéant, au gouvernement, à l'assemblée des représentants du peuple et au Haut Conseil des collectivités locales des propositions en vue d'introduire les amendements nécessaires pour une meilleure adéquation entre les charges et les dépenses.

Art. 148 - Les ressources du « fonds d'appui à la décentralisation, la péréquation et la solidarité entre les collectivités locales » proviennent :

- des crédits alloués par les lois de finances,
- l'affectation d'une proportion du produit des impôts,

- l'affectation, le cas échéant, par la loi d'une part des revenus de l'Etat provenant de l'exploitation des richesses naturelles en application de l'article 136 de la constitution,

- et toute autre recette affectée à ce fonds.

Les montants du Fonds sont répartis entre les catégories des collectivités locales comme suit :

- 70% des crédits au profit des communes,
- 20% des crédits au profit des régions,
- 10% des crédits au profit des districts.

Art. 149 - Les crédits transférés par le Fonds d'appui à la décentralisation, la péréquation et la solidarité entre les collectivités locales sont constitués par :

- des crédits forfaitaires,
- des crédits de péréquation,
- des crédits de régularisation,
- des crédits de bonification au profit des communes comportant des zones rurales,
- des crédits exceptionnels et affectés.

La répartition des crédits est publiée au Journal Officiel des collectivités locales.

Art. 150 - La répartition des crédits du fonds d'appui à la décentralisation, la péréquation et la solidarité entre les collectivités locales s'opère sur la base des critères objectifs qui prennent en compte particulièrement :

- le nombre d'habitants,
- le taux de chômage,
- le potentiel fiscal,
- l'indice de développement,
- la capacité d'endettement.

Il peut être procédé à l'affectation des crédits supplémentaires pour couvrir des charges spécifiques à certaines collectivités locales.

Un décret gouvernemental pris sur proposition du Haut Conseil des collectivités locales et avis de la Haute Cour administrative approuve une application informatique intégrant les critères de répartition des crédits sus-indiqués.

L'Etat peut, dans des circonstances exceptionnelles ou en cas de catastrophes, transférer des avances ou des subventions au profit des collectivités locales pour les aider à surmonter les situations imprévues.

Art. 151 - L'autorité centrale alloue annuellement des crédits dans le budget de l'Etat au profit des collectivités locales qui seront affectés :

- à la réalisation d'interventions au titre de la satisfaction des besoins spécifiques et urgents des collectivités locales et des entreprises publiques concernées d'un montant équivalent au crédit de l'année écoulée et majoré d'un montant fixé par la loi de finances.

Lesdits crédits seront inscrits au budget du ministère chargé des affaires locales.

- à la participation au financement des dépenses des collectivités locales moyennant un montant confié à la caisse des prêts et de soutien aux collectivités et ce au titre :

* des dépenses de développement affectées et non affectées

* d'appui exceptionnel dont le montant équivaut au crédit de l'année écoulée majoré d'un montant fixé par la loi de finances.

SECTION 3

DU RECOUVREMENT DES MONTANTS ET DES CREANCES REVENANT AUX COLLECTIVITES LOCALES

Art. 152 - Le comptable de la collectivité locale est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'assurer le recouvrement des montants et créances lui revenant selon des objectifs annuels de recouvrement fixés avec la collectivité locale.

Le comptable de la collectivité locale adresse au président de la collectivité locale un relevé mensuel retraçant les recouvrements effectués et les créances constatées échues et non encore recouvrées.

Avant le 31 mars, le comptable de la collectivité adresse au président de la collectivité locale la liste des créances et montants dont le recouvrement est impossible, les motifs et les justifications du non recouvrement. Pour les créances autres que fiscales, le conseil de la collectivité locale autorise, le cas échéant, et à la majorité des deux tiers de ses membres, la radiation par le comptable public desdites sommes de la liste des créances constatées.

Art. 153 - Les collectivités locales veillent au suivi du recouvrement des redevances, des contributions et des droits de toutes natures qui leur reviennent. Elles invitent les débiteurs à s'acquitter de leurs dettes et, en coordination avec le comptable public, les mettent en demeure par les moyens légaux.

Le président de la collectivité locale concernée incite le comptable public à engager des poursuites pour le recouvrement du principal de la créance et des pénalités de retard conformément à la législation en matière de créances publiques.

Le comptable informe le président de la collectivité à la fin de chaque mois de la suite des poursuites du recouvrement au titre du mois écoulé.

Art. 154 - L'Etat s'engage à transférer une avance égale à la moitié des créances constatées au profit de la collectivité locale et dont la constatation remonte à une année entière, sans qu'elles aient été recouvrées dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une opposition devant le juge compétent.

SECTION 4

DE LA CLASSIFICATION DES RESSOURCES

Art. 155 - Les ressources du titre I du budget de la collectivité locale sont réparties entre les catégories suivantes :

- 1^{ère} catégorie : les recettes fiscales au titre des impôts sur les immeubles et sur les activités,

- 2^{ème} catégorie : autres recettes fiscales,

- 3^{ème} catégorie : taxes, droits et redevances diverses sur les autorisations et formalités administratives et les redevances pour services rendus,

- 4^{ème} catégorie : revenus d'occupation, d'utilisation des propriétés et espaces ainsi que de concession des services publics ou diverses propriétés de la collectivité locale,

- 5^{ème} catégorie : revenus du domaine de la collectivité locale et de ses participations et revenus divers,

- 6^{ème} catégorie : Les transferts de l'Etat au titre du fonctionnement.

La section I relative aux recettes fiscales comprend les catégories 1, 2.

La section II relative aux recettes non fiscales ordinaires comprend les catégories 3, 4, 5 et 6.

Les ressources du titre II du budget de la collectivité locale sont réparties entre les catégories suivantes :

- 7^{ème} catégorie : les subventions d'équipement,

- 8^{ème} catégorie : les réserves et ressources diverses,

- 9^{ème} catégorie : les ressources d'emprunt intérieur,

- 10^{ème} catégorie : les ressources d'emprunt extérieur,

- 11^{ème} catégorie : les ressources d'emprunt extérieur affectées,

- 12^{ème} catégorie : les ressources provenant des crédits transférés,

- 13^{ème} catégorie : les ressources des comptes des fonds de concours.

La section III relative aux ressources propres des collectivités locales destinées au développement comprend les catégories 7 et 8.

La section IV afférente aux ressources d'emprunt comprend les catégories 9, 10 et 11.

La section V relative aux ressources provenant des crédits transférés comprend la 12^{ème} catégorie.

La section VI afférente aux ressources affectées par les comptes des fonds de concours comprend la 13^{ème} catégorie.

SECTION 5

DES CREDITS ET DES DEPENSES DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 156 - Les collectivités locales œuvrent pour que les crédits soient ouverts dans leurs budgets annuels selon des programmes et des missions qui mettent en œuvre le plan de développement et les plans d'aménagement. Dans l'établissement du budget, sont prises en compte les dépenses obligatoires et l'impératif de concourir à la justice sociale et l'égalité des chances entre les sexes sur la base des données statistiques dont dispose la collectivité.

Les missions comprennent un ensemble de programmes concourant à la mise en œuvre d'une stratégie d'intérêt national, régional ou local.

La nomenclature des programmes et missions est fixée par un décret gouvernemental pris sur proposition du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative.

Les collectivités locales veillent à évaluer l'exécution de leur budget dans le cadre de la réalisation du plan de développement et des plans d'aménagement par des experts en audit et évaluation au moins une fois tous les trois ans. Les résultats de l'évaluation sont publiés sur le site électronique de la collectivité locale concernée.

Art. 157 - Les crédits afférents aux dépenses d'investissement sont répartis en crédits d'engagement et crédits de paiement.

Les crédits d'engagement sont mis à la disposition de l'ordonnateur pour lui permettre d'engager les dépenses nécessaires à l'exécution des investissements prévus par le budget.

Les crédits de paiement permettent l'ordonnancement des sommes mises à la charge de la collectivité locale dans la limite des crédits d'engagement correspondants.

Art. 158 - Les crédits d'engagement sont valables sans limitation de durée. Ils sont reportables d'année en année ou le cas échéant, annulés.

Les crédits de paiement non utilisés à la clôture d'une gestion sont annulés et ne peuvent être reportés. Toutefois, les reliquats des crédits de paiement non utilisés au cours de l'année d'exécution du budget peuvent faire l'objet d'un redéploiement et d'une réouverture au cours de l'exercice suivant dans les limites des sommes effectivement disponibles et au titre du même programme et le cas échéant d'une reprogrammation en tenant compte des ressources affectées pour le financement d'autres projets y compris notamment la couverture des dépenses d'entretien, de rénovation des bâtiments abritant les services des collectivités locales et leurs ouvrages, et d'appui aux bibliothèques de la collectivité. Le trésorier régional est tenu informé de la décision de réouverture des crédits de paiement non utilisés.

Art. 159 - Les dépenses du titre I sont réparties sur les parties suivantes :

- 1^{ère} partie : rémunérations publiques,
- 2^{ème} partie : moyens de services,
- 3^{ème} partie : interventions publiques,
- 4^{ème} partie : dépenses de gestion imprévues et non ventilées,
- 5^{ème} partie : intérêts de la dette.

Ces dépenses sont regroupées dans deux sections. La section I relative aux dépenses de gestion est composée des catégories 1, 2, 3 et 4. La section II comprend les dépenses de la catégorie 5 relative aux intérêts de la dette.

Les dépenses du titre II sont réparties sur les parties suivantes :

- 6^{ème} partie : les investissements directs,
- 7^{ème} partie : le financement public,
- 8^{ème} partie : les dépenses de développement imprévues et non ventilées,
- 9^{ème} partie : les dépenses de développement sur ressources extérieures affectées,
- 10^{ème} partie : remboursement du principal de la dette,
- 11^{ème} partie : dépenses couvertes par des crédits transférés,
- 12^{ème} partie : dépenses sur fonds de concours.

Ces dépenses sont regroupées en trois sections :

La section III relative aux dépenses de développement comprend les catégories 6, 7, 8 et 9.

La section IV relative aux dépenses de recouvrement du principal de la dette comprend la catégorie 10.

La section V relative aux dépenses remboursées, payées sur crédits transférés comprend la catégorie 11.

La section VI relative aux dépenses sur les fonds de concours et comprend la catégorie 12.

Art. 160 - Sont obligatoires pour les collectivités locales les dépenses suivantes :

- les dépenses des rémunérations publiques, y compris les retenues fiscales et sociales,
- le remboursement des annuités de prêts échues en principal et en intérêt,
- le remboursement des dettes exigibles,
- les dépenses de nettoyage, d'entretien des rues, des trottoirs, du réseau d'éclairage public, des réseaux d'assainissement et d'évacuation des eaux ainsi que des zones vertes,
- les dépenses inhérentes à la conservation des contrats, documents et archives de la collectivité locale,
- les dépenses d'entretien du siège de la collectivité locale et de ses divers bâtiments et ouvrages,

- toutes les dépenses que la collectivité locale doit, au titre de ses compétences, supporter en application des textes législatifs en vigueur.

Art. 161 - Les collectivités locales supportent les dépenses de rémunération des agents qu'elles recrutent conformément à la loi et aux prescriptions du statut des agents.

Les collectivités locales sont autorisées, pour pourvoir aux vacances au titre de certains emplois, à accorder, sur leur propre budget, des indemnités supplémentaires à titre de complément de traitements à des cadres que l'Etat met à leur disposition pour une durée déterminée par des conventions conclues à cet effet entre l'administration centrale et la collectivité locale sur demande de l'agent public. Le montant de ladite indemnité ne doit pas dépasser la moitié du traitement et indemnités servis par son administration d'origine.

L'agent mis à la disposition de la collectivité locale garde, dans son administration d'origine, ses droits, y compris ceux relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il occupait, le cas échéant.

Dans la mise à la disposition des agents de l'Etat ou de ceux de ses entreprises publiques détachés auprès de lui, la priorité est accordée aux collectivités locales qui enregistrent un indice de développement inférieur à celui de la moyenne nationale et un taux d'encadrement inférieur au taux général d'encadrement dans les collectivités locales.

Les indemnités pouvant être accordées en fonction des catégories et grades des agents mis à la disposition de la collectivité locale sont fixées par décret gouvernemental, sur avis de la Haute Cour administrative et après consultation du Haut Conseil des collectivités locales.

Art. 162 - Par application du principe de l'inégalité compensatrice, l'Etat prend en charge des traitements des secrétaires généraux des communes dont l'indice de développement est inférieur à celui de la moyenne nationale sur la base des données statistiques dont dispose l'institut national des statistiques.

Les traitements et primes des secrétaires généraux des communes susvisées sont accordés sur la base des critères qui prennent en considération les spécificités géographiques, la superficie et le nombre d'habitants des communes.

Lesdits traitements et primes sont fixés par décret gouvernemental sur avis de la Haute Cour administrative.

Art. 163 - Sous réserve des dispositions de l'article 82 relatives aux régies, les dépenses des collectivités locales sont, engagées, mandatées et ordonnancées par le président de la collectivité locale, son ordonnateur, ou par son adjoint recevant délégation à cet effet, ou celui qui en fait fonction en vertu de la loi.

Les collectivités ne peuvent conclure de marchés que si des crédits sont ouverts à cet effet dans leur budget. Le trésorier régional ou le gouverneur peut faire opposition contre tout marché auprès de la juridiction des comptes territorialement compétente pour absence ou insuffisance de crédits budgétaires.

L'opposition et l'appel sont exercés conformément aux dispositions de l'article 94 de la présente loi.

Art. 164 - Les ordonnances de paiement ne sont pas soumises au visa des services de contrôle des dépenses publiques ou à toute autre autorisation.

Art. 165 - Les habitants de la collectivité locale et les composantes de la société civile inscrits auprès du secrétariat général et toute personne ayant intérêt peuvent demander des éclaircissements par écrit auprès du président de la collectivité locale concernant des recettes ou dépenses particulières. Chaque demande est inscrite dans un registre numéroté réservé aux demandes d'éclaircissements. La collectivité peut opter pour un système informatisé sécurisé de tenue dudit registre.

Les personnes visées au paragraphe précédent et qui ne reçoivent pas de réponse dans un délai d'un mois à partir du dépôt de leur demande, peuvent saisir le tribunal administratif territorialement compétent.

Le tribunal autorise, le cas échéant, l'obtention des documents demandés.

SECTION 6

DE LA PREPARATION ET DE L'ADOPTION DU BUDGET

Art. 166 - Les collectivités locales élaborent leur budget en adoptant des missions et des programmes dont l'exécution est étalée sur trois années pour réaliser des objectifs précis. Les collectivités locales veillent à concilier le principe de l'annualité budgétaire et le cadre pluriannuel d'exécution des plans et programmes.

Art. 167 - Les ressources et les dépenses ouvertes dans chaque partie ou section sont réparties en paragraphes et sous paragraphes conformément à une nomenclature qui tient compte du système comptable propre aux collectivités approuvée par le Haut Conseil des collectivités locales et adopté par décret gouvernemental sur avis de la Haute Cour administrative.

Art. 168 - Le président de la collectivité locale veille à ce que l'administration de la collectivité locale élabore un projet de budget préliminaire sur la base des statistiques, des données disponibles et des prévisions de transferts que le ministère des finances, après concertation avec ses services compétents, compte effectuer.

L'autorité centrale notifie les collectivités locales, avant le 30 juin, les prévisions préliminaires des dotations qui leurs seront transférées au titre de l'année budgétaire suivante. Toutefois elle doit leur notifier, avant le 10 septembre, les dotations qui leurs seront transférées conformément à l'alinéa premier du présent article.

Art. 169 - Les membres du conseil de la collectivité locale peuvent, avant le 30 juin, présenter des propositions à la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion qui peut en tenir compte dans le projet de budget.

A la lumière des statistiques, des prévisions, des rapports et des observations disponibles, l'administration de la collectivité locale procède, avec l'assistance du comptable public, et sous la supervision de son président, à l'élaboration d'un projet préliminaire de budget qu'elle soumet à la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion avant le 1^{er} septembre.

La commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion examine le projet de budget, des états financiers et des pièces explicatives. Elle le soumet au président de la collectivité locale qui le présente au bureau de la collectivité locale avant le 20 septembre.

En cas de retard de la commission dans l'accomplissement de sa mission dans le délai précité, le président de la collectivité locale prend en charge l'élaboration du projet de budget avec le concours des personnes de son choix.

Art. 170 - Le projet de budget de la collectivité locale, accompagné d'une note explicative globale, est transmis au trésorier régional territorialement compétent avant le 15 octobre.

Le trésorier régional peut émettre son avis sur le projet de budget dans un délai ne dépassant un mois à partir de la date de transmission dudit projet.

Les mêmes documents sont communiqués aux membres du conseil de la collectivité locale quinze jours au moins avant la séance de délibération et d'approbation du budget.

Art. 171 - Sont considérés comme documents budgétaires devant faire l'objet de publicité :

- les états financiers qui comprennent le budget, le bilan, un état de la performance financière, un état rapportant le budget aux dépenses, un état des flux financiers, un état des engagements et de leurs notes explicatives,

- la liste des transferts et aides au profit de la collectivité locale,

- la liste des subventions accordées par la collectivité aux associations et autres organismes et entreprises,

- le tableau des acquisitions et cessions immobilières,

- le programme d'investissements annuel.

Art. 172 - Le projet de budget est soumis par le président de la collectivité au conseil pour discussion et approbation lors d'une session avant le 1^{er} décembre.

En cas de non soumission du projet de budget dans le délai visé au premier alinéa du présent article, le conseil se réunit dans un délai de 3 jours sur convocation du tiers de ses membres. En cas de non approbation du budget par le conseil, le gouverneur, territorialement compétent, le met en demeure d'approuver le budget au plus tard le 15 décembre.

Art. 173 - Lors de la réunion du conseil de la collectivité consacrée à l'approbation du budget, le rapporteur de la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion présente le projet de budget et fait lecture, le cas échéant, de l'avis du trésorier régional relatif au projet. Après ouverture du débat conformément au règlement intérieur, le projet est soumis au vote.

Il est interdit, lors de la réunion du conseil, de présenter toute proposition portant atteinte à l'équilibre du budget ou créant de nouvelles charges que le budget de la collectivité n'est pas en mesure d'honorer.

Il est procédé au vote des prévisions de ressources pour chaque titre du budget par sections et catégories.

Il est procédé au vote des prévisions des dépenses pour chaque titre du budget par parties et articles.

La session du conseil de la collectivité locale demeure ouverte jusqu'à l'approbation du projet de budget à la majorité des membres présents, sans que leur nombre ne soit inférieur aux deux cinquièmes des membres du conseil.

Art. 174 - Dans un délai de cinq jours à partir de son approbation par le conseil de la collectivité, le budget est transmis au gouverneur et au trésorier régional, territorialement compétents.

Le trésorier régional peut demander des explications et des documents relatifs au budget approuvé.

Le gouverneur peut, dans un délai de dix jours à partir de la notification du budget de la collectivité locale, s'y opposer auprès de la juridiction des comptes territorialement compétente, pour des motifs liés au déséquilibre du budget, à la non intégration de dépenses obligatoires ou à l'insuffisance des crédits alloués pour ces dépenses.

Sur proposition du représentant de l'autorité centrale, la juridiction des comptes territorialement compétente peut, le cas échéant, ordonner d'introduire les ajustements nécessaires au budget approuvé ou entériner l'exécution du budget approuvé par le conseil de la collectivité locale.

L'opposition est exercée conformément aux dispositions de l'article 94 de la présente loi.

Les décisions de la juridiction des comptes territorialement compétente s'imposent à toutes les autorités concernées.

Art. 175 - En cas de non approbation du budget avant le 31 décembre pour quelque motif que ce soit, demeurent en vigueur les règles relatives aux ressources et aux dépenses obligatoires inscrites au budget de l'année écoulée et dans la limite de tranches mensuelles arrêtées par décision du président de la collectivité locale. Une copie de ladite décision est transmise au gouverneur et au trésorier régional, territorialement compétents.

En cas de non approbation du budget à la fin du mois de mars de l'année budgétaire en cours, le conseil de la collectivité est considéré comme dissous de plein droit.

Art. 176 - Le budget approuvé par le conseil est publié sur le site électronique réservé à la collectivité locale. Une copie est mise à la disposition du public au secrétariat général de la collectivité locale pour consultation.

Les documents du budget et les documents comptables sont conservés au siège de la collectivité concernée. Une copie desdits documents est conservée auprès des services compétents du ministère des finances.

Les collectivités locales veillent à la numérisation des documents sus-indiqués et à leur conservation. Des copies des documents numérisés sont transmises aux archives nationales et à l'institut national des statistiques.

SECTION 7

DE L'EXECUTION ET DU REGLEMENT DU BUDGET

Art. 177 - Le montant total des dépenses ordonnancées doit être limité aux recettes effectivement réalisées.

Aucune dépense ne peut être engagée si elle n'est couverte par un crédit ouvert au budget.

Durant l'année de son exécution, le budget de la collectivité locale peut être rectifié à la hausse ou à la baisse suivant le degré de réalisation des ressources, et sur la base d'un rapport élaboré à cet effet par la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion. Tout projet de rectification est soumis au trésorier régional pour avis. Le président de la collectivité locale soumet le projet de rectification du budget au conseil pour approbation à la majorité des membres présents sans que celle-ci ne soit inférieure au tiers des membres.

Sur demande de l'autorité centrale et durant l'année d'exécution du budget, le Haut Conseil des collectivités locales propose des rectifications au budget de la collectivité locale qu'imposent les circonstances. La proposition de rectification doit être motivée et soumise au conseil de la collectivité locale pour approbation à la majorité des présents sans que celle-ci ne soit inférieure au tiers des membres.

Art. 178 - Des virements de crédits de section à section à l'intérieur du titre I et du titre II, ainsi que des virements de partie à partie au sein de chaque section peuvent être effectués.

Les virements de crédits susvisés sont opérés sur proposition motivée du président de la collectivité ou de la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion. Le président du conseil de la collectivité soumet au conseil ladite proposition pour approbation, accompagnée des observations du trésorier régional.

Toutefois, ne peuvent faire l'objet de virements, qu'avec l'accord préalable de l'administration ayant transféré lesdits crédits, les crédits transférés et affectés à un projet déterminé ou financés par des ressources affectées.

Art. 179 - Pour les dépenses du Titre I, des virements de crédits de paragraphe à paragraphe à l'intérieur d'un même article et d'un sous-paragraphe à un autre sous-paragraphe au sein d'un même paragraphe peuvent être opérés par arrêté du président de la collectivité locale, sur avis du président de la commission chargée des affaires financières et économique et du suivi de la gestion. Le trésorier régional est tenu immédiatement informé desdits virements. Toutefois, il ne peut être opéré de virements de crédits destinés au remboursement des dettes que sur délibération du conseil de la collectivité locale.

Pour les dépenses du titre II, des virements de crédits de paragraphe à paragraphe et de sous paragraphe à sous paragraphe peuvent être opérés par décision du président de la collectivité locale, sur avis du président de la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion. Le gouverneur et le trésorier régional sont immédiatement tenus informés desdits virements. Toutefois, les virements à partir des crédits réservés au remboursement du principal de la dette et des crédits financés par les ressources affectées ne sont possibles qu'en vertu d'une décision du conseil de la collectivité.

Sur demande du trésorier régional, le gouverneur peut s'opposer au virement des crédits dans un délai de 7 jours à partir de la date de la notification de la décision de virement auprès de la juridiction des comptes territorialement compétente qui statue dans un délai ne dépassant pas 15 jours.

Art. 180 - Les crédits du Titre I afférents aux dépenses de fonctionnement imprévues et non ventilées peuvent, le cas échéant, donner lieu, au cours de l'année d'exécution du budget à l'ouverture de crédits pour couvrir des dépenses urgentes pour lesquelles aucune dotation n'a été inscrite dans le budget ou pour lesquelles les crédits inscrits s'avèrent

insuffisants. La décision d'ouverture des crédits est prise par le président de la collectivité locale sur la base d'un rapport de la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion. Le trésorier régional est informé de ladite ouverture de crédits.

Sont employés dans les mêmes conditions prévues au présent article, les crédits inscrits au titre II afférents aux dépenses de développement imprévues et non ventilées pour ouvrir des crédits au titre des rubriques des parties VI et VII.

Art. 181 - Dans le cadre des crédits inscrits au budget, le montant total des dépenses du Titre I engagées en cours d'année ne doit pas dépasser le montant des recettes effectivement réalisées au niveau de ce même titre.

Le montant total des engagements de dépenses imputées au titre II doit être limité aux dépenses suivantes :

Pour les dépenses financées par des ressources propres, dans la limite des ressources disponibles au titre II,

Pour les dépenses financées par des prêts ou subventions ou participations et imputées aux parties VI et VII de la troisième section, dans la limite des montants dont le transfert est engagé au titre II par l'administration concernée par le financement,

Pour les dépenses inscrites aux parties VI et VII susvisées et les dépenses portées sur la cinquième section, dans la limite du montant des crédits transférés au titre II.

Art. 182 - S'il résulte de l'exécution du budget de l'année écoulée un déficit dépassant le seuil de cinq pour cent, le Haut Conseil des collectivités locales procède, sur demande du ministre des finances, à l'invitation de la collectivité locale à prendre les mesures à même de le combler au moyen des ressources ordinaires. Le Haut Conseil des collectivités locales et les autorités centrales concernées sont tenus informés des mesures prises dans un délai de soixante jours.

Si la collectivité locale s'abstient de prendre les mesures sus-indiquées, l'autorité centrale propose à la juridiction des comptes territorialement compétente des mesures pour combler le déficit. Ladite juridiction, ordonne, le cas échéant, les mesures appropriées qui demeurent en vigueur jusqu'à l'adoption par la collectivité locale des mesures susceptibles de résorber, effectivement, le déficit moyennant les ressources ordinaires.

Les collectivités locales procèdent à l'évaluation de leurs interventions soit par des fonctionnaires désignés à leurs demandes par le Haut Conseil des collectivités locales et sur proposition de la Haute Instance des finances locales, soit par des auditeurs choisis parmi les commissaires aux comptes. A la lumière de ladite évaluation, les collectivités locales adoptent, les amendements qu'impose l'impératif de bonne gestion des finances publiques.

La collectivité locale se charge de créer une unité d'audit et de contrôle interne.

L'opposition aux mesures prévues par le présent article est exercée conformément à l'article 94 de la présente loi.

Art. 183 - La violation des dispositions de l'article 181 constitue une faute de gestion au sens de la loi organique relative à la cour des comptes.

L'action civile est introduite par le ministre chargé des collectivités locales sur la base d'un rapport d'inspection des services compétents de la présidence du gouvernement ou du ministère des Finances. Le ministère public engage, le cas échéant, l'action publique.

Art. 184 - Le comptable de la collectivité locale exerce notamment les attributions suivantes :

- la tenue de la comptabilité générale,
- la tenue de la comptabilité du budget,
- la tenue de la comptabilité des matières,
- l'engagement des ordonnances de recouvrement y compris ceux découlant de l'exécution des contrats et diverses obligations,
- l'encaissement des différents montants relatifs aux ordres de recouvrement,
- le suivi de la tenue de comptabilité des deniers de la collectivité locale,
- le paiement des dépenses conformément aux ordonnances de paiement ou aux justificatifs juridiques présentés par les titulaires des droits ou suite à leur initiative. Le comptable public vérifie la légalité des ordonnances de paiement, la régularité de l'engagement des dépenses et le bien-fondé juridique de la dette qu'elles couvrent, la disponibilité des crédits et l'existence d'hypothèques et d'autres privilèges le cas échéant.
- La conservation de tous les documents comptables y compris ceux transmis par l'ordonnateur.

Art. 185 - Le comptable de la collectivité locale doit s'abstenir de payer les dépenses ordonnancées si la collectivité locale ne dispose pas des fonds suffisants pour les couvrir.

A l'exception des avances prévues en matière de contrats et de marchés ou des cas prévus par la loi ou du programme d'utilisation des dons ou des participations, la règle du service fait doit être observée.

La compensation entre les recettes et les dépenses est interdite.

Art. 186 - Il est interdit au comptable de la collectivité locale d'apprécier l'opportunité des opérations objet d'ordonnancement. Son rôle se limite à la vérification de leur régularité dans le cadre de sa responsabilité personnelle et pécuniaire.

Le comptable de la collectivité locale doit motiver son refus d'accomplir les paiements objet d'ordonnancements et informer le trésorier régional et l'ordonnateur concerné.

L'ordonnateur peut, à nouveau, ordonner l'accomplissement de l'opération sous sa responsabilité personnelle. Dans ce cas, et à l'exception de l'insuffisance de crédits disponibles ou de défaut de pièces justificatives du service fait, le comptable de la collectivité locale exécute l'opération sous la responsabilité de l'ordonnateur et transmet à la juridiction des comptes territorialement compétente, dans un délai ne dépassant pas 15 jours, le dossier relatif à ladite dépense pour engager, le cas échéant, les procédures ou poursuites légales.

Art. 187 - Il est interdit aux ordonnateurs des budgets des collectivités locales dotées du système informatique de gestion des dépenses d'utiliser, au cours de l'exécution du budget, les bons de commande manuels. Cette interdiction s'applique aux personnes agissant sur délégation donnée par les ordonnateurs des collectivités locales.

La violation des dispositions du présent article constitue une faute de gestion soumise aux dispositions de la loi organique de la cour des comptes en matière des fautes de gestion.

Toutefois, en cas de dysfonctionnement avéré du système informatique qui serait de nature à porter préjudice aux intérêts de la collectivité locale ou au fonctionnement de ses services, il est possible de recourir aux bons de commande manuels provisoires, à charge de régularisation aussitôt que le dysfonctionnement du système informatique de gestion des dépenses aura cessé.

Art. 188 - Des régies de recettes et des régies d'avances sont instituées par arrêté du ministre des Finances ou de la personne ayant reçu délégation de sa part à cet effet, sur proposition du président de la collectivité locale. La nomination des régisseurs est effectuée selon les mêmes procédures.

Les régisseurs de recettes et d'avances exercent leurs fonctions sous l'autorité et le contrôle du comptable de la collectivité locale conformément aux dispositions applicables aux régisseurs de l'Etat.

Art. 189 - Le comptable de la collectivité locale présente au ministre des Finances et au président de la collectivité locale, avant le dixième jour de chaque mois, un état sur l'exécution du budget comportant un tableau détaillé des opérations de recettes réalisées, la constatation des créances et les dépenses enregistrées durant le mois précédent.

Art. 190 - Le comptable de la collectivité locale tient une comptabilité suivant les mêmes règles régissant la comptabilité de l'Etat et le système comptable des collectivités locales, sauf dérogations par dispositions spéciales.

La comptabilité doit retracer clairement, intégralement et sincèrement la situation réelle des finances de la collectivité locale, de ses biens et de ses dettes, pour faciliter le contrôle et la vérification, maîtriser le coût des services et des projets, comptabiliser progressivement les amortissements, évaluer l'efficacité et performance desdits services et pour moderniser la gestion des finances de la collectivité locale et optimiser son utilisation.

La comptabilité des régies est tenue conformément au système comptable des entreprises économiques. Il est ouvert, pour chaque régie, un compte bancaire unique spécial à l'exclusion de toute autre utilisation avec la signature conjointe des chèques bancaires et des virements par le dirigeant de la régie économique et le chef de son service financier.

Art. 191 - Le conseil national des normes des comptes publics élabore les normes comptables applicables aux collectivités locales sur la base des principes de la comptabilité en partie double et d'engagement. Le système comptable précité est édicté par décret gouvernemental sur avis de la Haute Cour administrative et mis à jour selon les mêmes procédures.

Pour la tenue de sa comptabilité, la collectivité locale peut se faire assister par des professionnels de la comptabilité, moyennant une convention approuvée par son conseil et sur la base d'un modèle préparé par le Haut Conseil des collectivités locales et publié au Journal Officiel des collectivités locales.

Art. 192 - Outre l'exercice de ses compétences financières, le comptable assure le suivi de la tenue de la comptabilité matières par le président de la collectivité locale et sous sa responsabilité pour recenser les biens meubles et immeubles propriétés de la collectivité locale.

Le président de la collectivité locale charge, sur proposition du comptable, parmi les agents publics ou parmi les membres des professions comptables et conformément aux règles de la concurrence, celui qui procède à un inventaire annuel et général des biens de la collectivité locale à charge pour ladite collectivité de supporter sa rétribution.

Art. 193 - Les opérations relatives à tous les biens mobiliers et immobiliers des collectivités locales, aux biens placés sous leur gestion, au matériel et aux équipements leur revenant sont inscrites sur les comptes des collectivités locales selon un modèle prévu dans le guide comptable type que doit comporter le système comptable des collectivités locales.

Art. 194 - Le comptable de la collectivité locale établit, à la clôture des opérations de l'exercice, et avant le 5 avril suivant, les états financiers de l'année écoulée retraçant le budget, le bilan, un état de la performance financière, un état rapportant le budget aux dépenses, un état des flux financiers, un état des engagements et leurs notes explicatives.

Les états financiers et le rapport de révision des comptes sont transmis au président de la collectivité locale qui les soumet à la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion en vue d'élaborer, avec le concours de l'administration de la collectivité locale, un rapport administratif annuel.

Le président de la collectivité locale présente, avant la fin du mois de mai, les états financiers avec le rapport de révision des comptes et le rapport administratif au conseil de la collectivité locale pour délibération et approbation au titre du règlement du budget.

Si le comptable de la collectivité locale n'établit pas les états financiers annuels, le ministre des Finances, ou celui ayant reçu délégation, désigne une personne pour accomplir cette mission en toute urgence et ce nonobstant de la responsabilité du comptable public pour manquement à son devoir.

Art. 195 - Si le conseil de la collectivité locale refuse d'approuver le compte de gestion et le rapport administratif, les documents sont transmis à la juridiction des comptes territorialement compétente qui peut, le cas échéant, soit entériner la validité du compte, tel que présenté soit ordonner à la collectivité locale l'ajustement et la régularisation dudit compte.

Le conseil de la collectivité locale ne peut examiner le projet du budget de l'année suivante avant le vote du règlement du budget précédent, sauf autorisation de la juridiction des comptes territorialement compétente.

Art. 196 - Le président de la collectivité locale transmet le compte de gestion, la décision d'approbation et le rapport de la commission chargée des affaires économiques et financières et du suivi de la gestion au trésorier régional territorialement compétent pour viser le compte approuvé et pour délivrer, dans un délai ne dépassant pas quinze jours, une attestation de sa conformité aux écritures comptables.

Le président de la collectivité locale transmet un exemplaire certifié conforme à l'original du compte financier à la juridiction des comptes territorialement compétente, dans un délai ne dépassant pas le 31 juillet de l'année suivant l'année de gestion.

Art. 197 - Les décisions relatives à l'élaboration, l'exécution et au rétablissement de l'équilibre du budget sont susceptibles de recours, formulés par le représentant de l'autorité centrale ou les contribuables locaux, auprès de la juridiction des comptes territorialement compétente.

Les recours sont exercés conformément aux procédures prévues par l'article 94 de la présente loi.

Art. 198 - L'autorité centrale peut charger les services d'inspection et de contrôle financiers de procéder à un contrôle à posteriori du respect par la collectivité locale des dispositions de la loi et des règlements financiers.

La collectivité locale s'engage à faciliter la mission des services d'inspection et de contrôle.

Les résultats desdites missions sont transmis à la collectivité locale pour exercer son droit de réponse et prendre les mesures prévues par la loi.

Sont transmis aux juridictions compétentes les résultats des missions d'inspection et de contrôle qui auront constaté l'existence de suspicion d'irrégularités pouvant constituer des fautes ou des infractions commises au préjudice de la collectivité locale concernée.

Art. 199 - Le conseil de la collectivité locale peut, à la demande de son président ou du tiers de ses membres, demander aux services centraux d'inspection compétents, l'accomplissement d'une mission d'inspection pour relever, le cas échéant, d'éventuelles irrégularités.

Les services d'inspection élaborent leurs rapports et les transmettent au président de la collectivité locale qui en fait lecture au conseil pour prendre les mesures juridiques nécessaires.

LIVRE II

DISPOSITIONS SPECIALES

CHAPITRE PREMIER

DE LA COMMUNE

Art. 200 - La commune est une collectivité locale dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière. Elle gère, les affaires communales conformément au principe de libre administration, et œuvre au développement économique, social, culturel, environnemental et urbain de la circonscription, à la fourniture de prestations des services, à l'écoute de ses habitants et à leur implication dans la gestion des affaires locales.

Art. 201 - La loi crée la commune et fixe ses limites territoriales conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente loi.

La présente loi approuve les communes, figurant à l'annexe « A » jointe à la présente loi, qui ont été créées avant la date de son entrée en vigueur, et ce, dans leurs limites territoriales.

Art. 202 - Le changement de dénomination de la commune ou de son siège peut avoir lieu en vertu d'une délibération spéciale du conseil municipal à la majorité des deux tiers de ses membres.

Le gouverneur est immédiatement informé de l'arrêté d'approbation du changement de la dénomination de la commune ou de son siège. Cet arrêté est porté à la connaissance du public par tout moyen disponible.

L'arrêté du changement n'entre en vigueur qu'après l'expiration de deux mois à compter de la date de sa publication au Journal Officiel des collectivités locales.

SECTION PREMIERE DU CONSEIL MUNICIPAL

Art. 203 - La commune est gérée par un conseil municipal élu conformément à la loi électorale.

Lors de sa première réunion, le conseil municipal élit, parmi ses membres, le président de la commune et les adjoints, en tenant compte des dispositions de l'article 7 de la présente loi et conformément aux dispositions de la loi électorale.

Art. 204 - A l'exception des cas prévus par la loi, le conseil municipal ne peut être dissous qu'en cas d'impossibilité de recourir à d'autres solutions, par décret gouvernemental motivé, après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative. Ladite dissolution ne peut intervenir que pour des motifs se rapportant à un manquement grave à la loi ou à une atteinte notoire aux intérêts des habitants et ce après audition des membres du conseil garantissant leur droit à la défense.

En cas d'urgence, le conseil municipal peut être suspendu par arrêté du ministre chargé des collectivités locales pris sur la base d'un rapport motivé du gouverneur et après consultation du bureau du Haut Conseil des collectivités locales. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.

Le président de la commune ou le tiers des membres du conseil peuvent exercer un recours en annulation contre les décisions de suspension ou de dissolution devant le tribunal administratif de première instance territorialement compétent. Les intéressés peuvent également déposer une demande de sursis à exécution dans un délai ne dépassant pas cinq jours à partir de la date de notification de ces décisions. Le président du tribunal administratif de première instance compétent statue dans un délai n'excédant pas dix jours à partir de la date de dépôt de la demande.

Les décisions de suspension ou de dissolution ne deviennent exécutoires qu'une fois une décision de refus de la demande de sursis à exécution ait été rendue par le président du tribunal administratif compétent ou que le délai de dépôt de ladite demande ait été expiré.

Durant la période de suspension du conseil municipal, le secrétaire général gère l'administration de la commune et, sur habilitation du gouverneur, ordonne à titre exceptionnel les dépenses qui ne peuvent être reportées.

Art. 205 - Tout conseiller municipal peut présenter sa démission au président de la commune qui la soumet au conseil municipal lors de sa plus prochaine réunion pour constater la vacance. Le gouverneur territorialement compétent en est tenu informé.

Hormis les cas d'épuisement des remplacements des vacances conformément à la loi électorale, le conseil municipal est dissous de droit par la démission collective ou concomitante de la majorité des membres du conseil municipal. Ladite démission est adressée au gouverneur territorialement compétent.

Le conseil municipal est dissous de plein droit à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la notification du gouverneur.

Le gouverneur informe l'instance supérieure indépendante des élections et le Haut Conseil des collectivités locales des cas de vacance et de dissolution de plein droit.

Art. 206 - Tout membre du conseil municipal qui, sans motif légal, s'abstient d'accomplir les missions qui lui sont légalement attribuées est mis en demeure par le président de la commune pour accomplir ses obligations. Si la mise en demeure reste sans suite, le conseil municipal peut, à la majorité de trois-cinquièmes de ses membres, déclarer sa révocation après l'avoir auditionné. L'intéressé peut exercer un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

La perte par un membre du conseil municipal de sa qualité d'électeur ou la violation de la règle de non cumul des mandats conformément aux dispositions de la législation électorale entraîne de plein droit la fin de son mandat. Le conseil déclare la fin du mandat lors de sa plus prochaine réunion.

Art. 207 - Un comité provisoire de gestion et son président sont désignés par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé des collectivités locales après consultation du président du Haut Conseil des collectivités locales dans les cas suivants :

- la dissolution du conseil municipal ou sa dissolution de plein droit,
- l'annulation totale des résultats de l'élection du conseil municipal,
- la création d'une nouvelle commune,
- la fusion des communes.

Art. 208 - Le comité provisoire de gestion est composé de membres dont le nombre ne peut être inférieur à dix, et ce, en fonction du nombre des habitants de la commune et conformément à un tableau fixé par décret gouvernemental pris après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative. La parité et la représentativité des jeunes sont prises en considération dans la composition du comité.

Les membres du comité provisoire de gestion exercent leurs fonctions à titre bénévole, à charge pour la commune de rembourser leurs frais conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente loi.

Le comité provisoire de gestion gère les affaires courantes. A l'exception de la création d'une nouvelle commune, le comité provisoire de gestion ne peut procéder au recrutement d'agents permanents. Le président du comité provisoire exerce les attributions du président de la commune.

Le comité provisoire de gestion exerce ses attributions pour une période ne dépassant pas six mois renouvelable une seule fois et dans tous les cas jusqu'à l'élection d'un conseil municipal.

Le président du comité provisoire de gestion a la qualité d'officier d'état civil. Il peut, par arrêté, déléguer une partie de ses attributions à l'un des membres du comité.

Art. 209 - Le conseil municipal dissous poursuit la gestion des affaires communales jusqu'à la désignation d'un comité provisoire de gestion. En cas de refus, le secrétaire général de la commune se charge de la gestion des intérêts communaux. Il peut, sur habilitation du gouverneur, ordonnancer les dépenses qui ne peuvent être reportées.

Art. 210 - Le conseil municipal forme, dès la prise de ses fonctions, un nombre adéquat de commissions permanentes qui ne peut être inférieur à quatre pour l'examen des questions qui lui sont soumises et couvrant obligatoirement les domaines suivants :

- les affaires financières, économiques et le suivi de la gestion,
- la propreté, la santé et l'environnement,
- les affaires de la femme et de la famille,
- les travaux et l'aménagement urbain,
- les affaires administratives et la prestation des services,
- les arts, la culture, l'éducation et l'enseignement,
- l'enfance, la jeunesse et le sport,
- les affaires sociales, l'emploi, les personnes sans soutien familial et les personnes handicapées,
- l'égalité entre les personnes et l'égalité des chances entre les sexes,
- la démocratie participative et la gouvernance ouverte,
- les médias, la communication et l'évaluation,
- la coopération décentralisée.

Le conseil peut former des commissions non permanentes auxquelles il confie l'examen de questions déterminées ou charger l'un de ses membres d'assurer le suivi de dossiers déterminés.

La composition des différentes commissions s'effectue sur la base de la représentation proportionnelle des différentes listes ayant remporté des sièges au conseil municipal. Hormis les cas d'impossibilité, sont prises en considération dans la composition des commissions respectivement le principe de parité, la représentativité des jeunes et la corrélation entre la spécialité des membres du conseil et le domaine d'intervention de la commission.

Hormis le cas de l'inexistence d'autres listes électorales, la présidence de la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion est attribuée à un membre du conseil municipal qui n'appartient pas aux listes sur la base desquelles ont été élus le président et son premier adjoint.

Art. 211 - Le conseil municipal désigne les présidents des commissions et leurs rapporteurs sur la base de la représentation proportionnelle.

En cas de démission ou d'absence du président d'une commission ou de son rapporteur, le président du conseil municipal désigne un suppléant. Les cas de vacances sont soumis au conseil municipal dès sa plus prochaine réunion.

Le conseil municipal pourvoit aux vacances qui se produisent au sein des commissions.

Art. 212 - Les commissions se réunissent sur convocation de leurs présidents, dans un délai n'excédant pas dix jours à partir de la date de leur constitution. Elles fixent le calendrier de leurs réunions et leurs ordres du jour.

Les commissions préparent des rapports portant sur les questions dont elles se sont saisies ou qui leur sont soumises par le conseil municipal ou par le président de la commune.

Les commissions adoptent, dans l'accomplissement de leurs missions, les mécanismes de la démocratie participative. La commission peut inviter à ses travaux les agents de l'Etat ou des établissements ou entreprises publics choisis pour leur expérience. Les commissions peuvent associer les habitants de la commune, les composantes de la société civile ou toute personne, de par son activité ou expérience, à émettre un avis utile.

Les procès-verbaux des séances des commissions sont consignés dans un registre spécial numéroté. Les commissions peuvent adopter un système de registre électronique sécurisé.

Les commissions n'ont pas de pouvoir décisionnel. Elles ne peuvent exercer aucune des attributions du conseil municipal, même sur délégation de celui-ci.

Art. 213 - Lors de la première réunion du conseil municipal, les membres prêtent, en présence du président du tribunal de première instance territorialement compétent ou de son suppléant, le serment suivant :

« Je jure par Dieu Tout-puissant de servir les affaires de la commune et les intérêts de tous ses habitants sans discrimination ni favoritisme dans le cadre du respect de la Constitution, des lois, des valeurs de la démocratie et de l'unité de l'Etat tunisien ».

Art. 214 - Le conseil municipal se réunit au siège de la commune. Toutefois, le conseil peut, pour des raisons objectives, tenir ses séances en tout lieu accessible du territoire de la commune qui garantit la sécurité, le caractère public des séances et la neutralité.

En cas d'élection d'un conseil municipal suite à la création d'une commune ou d'une dissolution du conseil municipal, la convocation à la première réunion a lieu par le gouverneur territorialement compétent.

Les membres du conseil municipal déposent, lors de la première réunion, leur domicile élu et, le cas échéant, leurs adresses électroniques.

Art. 215 - Le conseil municipal adopte son règlement intérieur dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de sa mise en place.

Le règlement intérieur fixe l'organisation et le fonctionnement du conseil municipal.

Le règlement intérieur détermine le mode de répartition des responsabilités au sein des commissions conformément à la règle de la représentation proportionnelle.

Art. 216 - La première séance du conseil municipal élu a lieu dans un délai n'excédant pas huit jours ouvrés à partir de la date de proclamation des résultats définitifs des élections par l'instance supérieure indépendante des élections, et ce, sur convocation du président du conseil municipal dont le mandat est arrivé à terme et, en cas d'empêchement, par le membre élu le plus âgé du conseil.

Le conseil fixe, lors de sa première séance, le calendrier de ses sessions ordinaires et en informe le public.

Une réunion préliminaire précède obligatoirement la tenue de la session ordinaire. Elle est présidée par le président de la commune ou l'un de ses adjoints et se tient au moins un mois avant la tenue de la session ordinaire. Les habitants de la commune sont invités à cette réunion par tout moyen d'information disponible pour écouter leurs interventions concernant les affaires locales et leur présenter les programmes municipaux.

Les propositions soumises à la réunion préliminaire sont étudiées par les commissions, selon leurs domaines de compétence, et doivent être soumises au conseil municipal lors de sa prochaine session ordinaire.

Les réunions préliminaires sont tenues, à tour de rôle, dans les différents arrondissements municipaux.

Sous réserve des cas exceptionnels ou des jours fériés, le conseil tient ses séances en fin de semaine.

Le conseil tient obligatoirement une session tous les trois mois. Il tient également des réunions chaque fois que nécessaire à la demande de son président, du tiers de ses membres ou d'un dixième des électeurs inscrits dans le registre des électeurs de la commune.

Les convocations sont adressées quinze jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, le délai de convocation peut être abrégé à deux jours. En cas d'extrême urgence, la réunion peut être tenue immédiatement. La convocation mentionne obligatoirement les questions inscrites à l'ordre du jour.

La convocation est consignée au registre des délibérations, affichée à l'entrée du siège de la commune, publiée au site électronique de la municipalité et adressée par écrit aux membres du conseil. Les convocations adressées par voie électronique et dont la réception est prouvée font foi.

Art. 217 - Sont jointes aux convocations aux séances du conseil municipal, les observations explicatives relatives aux questions objet de la délibération.

Sont obligatoirement transmis aux membres du conseil municipal, cinq jours au moins avant la tenue de la séance, les projets de marchés ou autres contrats.

Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, tout membre du conseil municipal peut prendre connaissance de tous documents et données relatifs aux questions locales objet de la délibération.

Art. 218 - Le président du conseil, ou, en cas d'empêchement, un de ses adjoints, préside le conseil municipal.

Lors de la discussion des états financiers de la commune, le conseil municipal élit un président de la séance. Dans ce cas, le président de la commune peut, même s'il n'est plus en exercice, assister aux délibérations, à charge pour lui de quitter la séance lors du vote.

Les audiences du conseil municipal sont publiques. La date de leur tenue est annoncée par voie d'affichage à l'entrée du siège de la commune et par tout moyen d'information disponible. Toutefois, à la demande du tiers de ses membres ou de son président, le conseil municipal peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres présents, de délibérer à huis-clos.

Le président de la commune ou celui qui fait fonction de président veille à l'ordre de la séance. Il peut ordonner à quiconque trouble l'ordre de la séance de quitter la salle de réunion. Il peut recourir à la force publique pour protéger la tenue des réunions et garantir leur déroulement normal.

Le secrétaire général de la commune assure le secrétariat du conseil municipal. Toutefois, en cas d'absence de ce dernier ou de vacance au poste, le président du conseil peut désigner, au début de chaque séance l'un de ses membres pour assurer le secrétariat. Il est assisté par l'un des fonctionnaires de la commune.

Art. 219 - Il est réservé un siège au représentant du conseil régional pour assister aux réunions en tant qu'observateur.

Lors des séances du conseil municipal, il est également réservé une place aux organisations de la société civile et aux médias.

Art. 220 - Le Conseil municipal tient ses séances en présence de la majorité de ses membres.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué pour se réunir après, au moins, trois jours quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 221 - Sous réserve des dispositions particulières relatives au vote portant sur des questions déterminées, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents, sans que cette majorité ne soit inférieure au tiers des membres du conseil.

Le vote par procuration est interdit.

Le vote est public. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les noms des votants sont mentionnés au procès-verbal de la séance.

Il est voté au bulletin secret dans l'un des deux cas suivants :

- si au moins le tiers des membres du conseil présents le réclame et que le conseil a adopté cette proposition à la majorité des deux tiers des membres présents,

- si le conseil est appelé à l'élection, à statuer sur une nomination ou à présenter des candidatures. Dans ce cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité des voix des membres présents au premier tour, il est procédé à un second tour. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour se présentent au second tour.

En cas d'égalité des voix au second tour, le plus jeune des candidats est proclamé élu.

Art. 222 - Le règlement intérieur du conseil municipal fixe les conditions et les procédures régissant les questions orales relatives aux affaires de la commune ou l'organisation des séances d'audition du président, de ses adjoints, des présidents d'arrondissements ou des présidents de commissions.

Le règlement intérieur du conseil municipal détermine les procédures des séances annuelles consacrées par le conseil à la discussion des rapports des commissions.

Art. 223 - Les employeurs sont tenus d'accorder à leurs agents et salariés, membres des conseils municipaux, des facilités leur permettant d'assister et de participer aux séances du conseil ou réunions des commissions dont ils sont membres, conformément aux dispositions de la présente loi.

Hormis les cas des réunions tenues en urgence, l'élu municipal est tenu d'informer son employeur de la date des réunions trois jours au moins avant la tenue des séances et de déposer auprès de lui un exemplaire de la convocation.

Lorsque l'élu municipal se conforme aux dispositions du second alinéa du présent article, son absence pour assister aux réunions municipales officielles auxquelles il est convoqué, ne peut constituer un motif de révocation, de licenciement, de rupture du contrat de travail, de sanction disciplinaire ou de privation d'une promotion professionnelle ou de tout avantage social.

Les directeurs des établissements d'enseignement ou de formation sont tenus de faciliter la présence des élèves et étudiants élus aux conseils municipaux selon les mêmes procédures et dans les mêmes conditions.

Art. 224 - Les délibérations du conseil municipal sont inscrites et classées par ordre chronologique au registre des délibérations. Elles sont signées par les membres du conseil présents ou, le cas échéant, mention des motifs empêchant la signature y est portée.

Un extrait du procès-verbal de la délibération est affiché, durant deux mois, à l'entrée du siège de la commune et, le cas échéant, de ses arrondissements, dans un délai n'excédant pas les huit jours qui suivent la date de sa tenue. Il est également publié sur le site électronique réservé à la commune.

Art. 225 - Les communes veillent à la réservation d'espaces communs pour les membres du conseil municipal conformément aux conditions prévues par le règlement intérieur du conseil.

SECTION 2

DES ARRONDISSEMENTS MUNICIPAUX

Art. 226 - Le territoire municipal peut être subdivisé en deux ou plusieurs circonscriptions administratives, dénommées arrondissements municipaux dont les limites territoriales sont fixées par arrêté du conseil municipal voté à la majorité des deux tiers de ses membres.

Art. 227 - Le Président du Conseil municipal désigne, à la tête de chaque arrondissement, un président choisi parmi les membres du Conseil. Il veille à ce que le président soit résident de l'arrondissement.

Le président d'arrondissement bénéficie des mêmes droits et avantages que ceux accordés à l'adjoint du président de la commune.

Art. 228 - Le président d'arrondissement est un officier d'état civil dans la limite de sa circonscription. Le président de la municipalité et ses adjoints exercent les attributions d'officiers d'état civil sur l'ensemble du territoire de la commune.

Le président de la commune peut déléguer au président d'arrondissement la signature des documents relatifs aux questions concernant l'arrondissement. La délégation ne peut s'étendre aux décisions à caractère réglementaire, ni aux domaines où la délégation est légalement interdite.

Le président de la commune peut autoriser, par arrêté, le président d'arrondissement à subdéléguer sa signature aux agents des catégories « A » et « B » placés sous son autorité dans l'arrondissement municipal, et ce, dans les domaines couverts par ladite délégation.

Art. 229 - Est créé, dans chaque arrondissement, un comité consultatif, dénommé conseil d'arrondissement, composé de cinq membres au moins, désignés parmi les membres du conseil municipal, par arrêté du président de la commune et après délibération dudit conseil.

Sont prises en considération dans la désignation des membres du conseil d'arrondissement le principe de parité et la représentativité des jeunes.

Le président de l'arrondissement préside le conseil d'arrondissement.

Art. 230 - Le conseil d'arrondissement émet des avis et des propositions notamment à propos des questions suivantes :

- L'établissement et l'aménagement des équipements collectifs de proximité relatifs à la culture, au sport, aux affaires sociales et économiques qui concernent exclusivement les habitants de l'arrondissement,

- La gestion des équipements collectifs sus-indiqués, suite à un accord conclu entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement après l'établissement d'un inventaire s'y rapportant,

- L'établissement et la révision des différents documents et des opérations d'urbanisme qui concernent le territoire de l'arrondissement,

- Le montant des aides qu'il est envisagé d'accorder au profit des différentes associations et aux personnes bénéficiaires dans le périmètre de l'arrondissement,

- Les programmes annuels relatifs à la propreté, à la préservation de l'environnement dans le périmètre de l'arrondissement, le suivi de leur exécution et la contribution à l'élaboration du programme d'investissement municipal et du programme d'équipement municipal et ce en proposant des projets pour l'arrondissement et des programmes d'amélioration des équipements de base et de rénovation urbaine.

Le conseil d'arrondissement met à la disposition des habitants un registre de suggestions en format papier et électronique.

Art. 231 - Le conseil d'arrondissement se réunit obligatoirement une fois par mois, et chaque fois que de besoin sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.

Le président d'arrondissement préside les réunions du conseil. En cas d'empêchement, il charge un membre en vue de le suppléer.

Le président d'arrondissement fixe l'ordre du jour et en transmet une copie au président de la commune dans un délai de sept jours avant la tenue de la séance.

Les dispositions relatives à la convocation des membres du conseil municipal sont applicables à la convocation aux séances du conseil d'arrondissement.

Le président d'arrondissement veille à l'ordre de la séance.

Art. 232 - Les procès-verbaux des séances du conseil de l'arrondissement sont consignés dans un registre numéroté spécialement tenu et obligatoirement signé par le président d'arrondissement.

Le président d'arrondissement transmet les rapports et procès-verbaux des séances du conseil d'arrondissement au président de la commune dans les huit jours à compter de leur tenue.

Art. 233 - Sont applicables à l'arrondissement municipal toutes les dispositions relatives au droit d'accès à l'information auxquelles est soumise la commune.

SECTION 3

DES COMPETENCES DE LA COMMUNE

Art. 234 - La commune dispose de compétences propres, de compétences partagées avec l'autorité centrale et de compétences transférées par elle.

SOUS-SECTION PREMIERE - DES COMPETENCES PROPRES

Art. 235 - Les compétences propres des communes consistent notamment en la prestation de services et d'équipements de proximité.

Art. 236 - Le conseil municipal examine et approuve le budget de la commune. Il ratifie les opérations d'emprunt et de gestion du domaine municipal et sa mise en valeur.

Art. 237 - Le conseil municipal gère les affaires communales et prend les décisions s'y rapportant. Il est chargé notamment des questions suivantes :

- les engagements financiers de la commune,
- la détermination des redevances, taxes, et divers droits quelle qu'en soit la dénomination, y compris ceux liés à l'établissement des panneaux publicitaires dans le territoire communal et aux services rendus,

- les décisions à caractère financier y compris l'aliénation, l'échange, la location, l'attribution de l'exploitation des biens, la participation aux entreprises publiques locales et autres projets économiques,

- l'aliénation et l'échange d'immeubles,

- les conditions des baux dont la durée est supérieure à deux ans,

- le classement des parties du domaine public communal, telles que les rues, places publiques, espaces verts et autres, leur déclassement, leur reclassement ainsi que l'élaboration et la modification des plans relatifs à l'alignement des routes publiques communales,

- la conclusion des transactions.

Art. 238 - Le Conseil municipal élabore le programme d'investissement municipal et le programme d'équipement municipal dans la limite des capacités propres de la commune et des ressources mises à sa disposition tout en adoptant les procédés de la démocratie participative.

Le conseil municipal prend toutes les mesures nécessaires et possibles pour promouvoir le développement de la commune et accroître l'attractivité de l'investissement, en particulier par la réalisation des infrastructures et des équipements collectifs ou leur développement.

Art. 239 - Le conseil municipal prépare les plans d'urbanisme en adoptant les procédés de la démocratie participative. Il veille au respect des règles relatives à l'aménagement du territoire et documents de planification urbaine relatifs à la protection du patrimoine archéologique et historique ainsi qu'au respect des règles prévues par les lois et règlements en vigueur.

Le conseil municipal adopte, soit unilatéralement, soit en partenariat et en coordination avec les services centraux ou régionaux du ministère chargé de l'urbanisme, les mesures qui s'imposent dans le cadre des opérations d'urbanisme et en rapport avec l'aménagement, la réhabilitation et la rénovation urbaine.

Le conseil municipal édicte les règlements locaux de construction et les règlements relatifs à la préservation des spécificités urbanistiques de la commune.

Art. 240 - Le conseil municipal crée les services publics municipaux et les gère, notamment en matière de :

- la construction, l'entretien et la réparation des routes et des trottoirs, jardins, parcs et pépinières ainsi que leurs dépendances et services appartenant à la commune,

- l'aménagement des jardins, sites et espaces verts, l'embellissement de la ville et la suppression des sources de pollution de la voie publique,

- la collecte des ordures ménagères ou assimilées au sens de la loi n° 2016-30 du 5 avril 2016, leur tri et leur transport aux décharges contrôlées,

- l'éclairage public des routes, des places publiques et des services de la commune,

- la réalisation, l'entretien et la réparation des constructions de la commune, des places publiques, des locaux et autres ouvrages communaux,

- la réalisation et l'entretien des réseaux d'eaux pluviales à l'exception des ouvrages de protection contre les inondations,

- la réalisation des marchés municipaux de toutes catégories, des foires et manifestations commerciales et culturelles, des abattoirs, des centres de vacances d'été et de repos ainsi que l'organisation de leur mode de gestion et de leur activité,

- la garantie de la prévention sanitaire, de propreté, de protection de l'environnement ainsi que la prise des règlements généraux s'y rapportant,

- la prise des décisions relatives au siège de la commune, son domaine, la dénomination des places, des rues, des complexes municipaux et des jardins.

Art. 241 - Le conseil municipal soutient toutes les actions tendant à l'animation de la vie sociale, culturelle, sportive et environnementale au sein de la commune, soit directement par le biais des services municipaux, soit par l'intermédiaire des organisations et associations dont l'activité concerne les secteurs susvisés.

Art. 242 - Le conseil municipal est consulté et émet son avis sur tout projet que l'Etat, le district, la région ou une entreprise publique envisage de réaliser dans la zone communale.

Il émet son avis dans tous les cas prévus par la législation en vigueur.

Dans tous les cas, le conseil municipal émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine.

La non émission par le conseil de son avis après expiration du délai sus-indiqué ou son opposition ne font pas obstacle à la réalisation des projets programmés.

SOUS-SECTION 2 - DES COMPETENCES PARTAGEES

Art. 243 - Les compétences partagées avec l'autorité centrale consistent notamment en ce qui suit :

- le développement de l'économie locale et l'appui à l'emploi,

- la préservation et le développement de la spécificité du patrimoine culturel local,

- l'accomplissement des actions adéquates pour promouvoir les investissements privés et la mise en place de zones d'activités économiques,

- la réalisation des équipements collectifs à caractère social, sportif, culturel, environnemental et touristique à l'instar des maisons de la culture, des musées, des stades et autres équipements sportifs, des piscines, des parcs, des décharges contrôlées et des centres de traitement des déchets,

- la mise en place et l'entretien des parcs naturels à l'intérieur du territoire de la commune,

- la gestion et l'aménagement du littoral situé dans le territoire de la commune en coordination avec les services compétents conformément aux lois et règlements en vigueur,

- la réalisation et l'entretien des ouvrages d'assainissement,

- l'entretien des équipements et ouvrages des cours d'eau et des eaux pluviales, leur réparation et leur mise en place ainsi que la maintenance des ouvrages destinés à la prévention contre les inondations,

- le transport urbain et scolaire,

- l'entretien des écoles de l'enseignement de base, des dispensaires et des centres de santé de base,

- l'intervention dans le cadre des bâtiments menaçant ruine,

- la préservation des espaces grevés de servitudes au profit du domaine public maritime et l'application de la réglementation en vigueur,

- l'entretien des routes appartenant à l'Etat et traversant les zones urbaines du territoire de la commune, à l'exception des autoroutes,

- l'établissement de programmes d'encadrement des tunisiens à l'étranger.

Les compétences partagées sont exercées conformément aux dispositions de la loi mentionnée à l'alinéa 2 de l'article 13 de la présente loi.

Il est tenu compte, dans les compétences partagées, des spécificités des îles, notamment dans les domaines du transport, de l'équipement et de l'environnement.

SOUS-SECTION 3 - DES COMPETENCES TRANSFEREES

Art. 244 - Le conseil municipal exerce les compétences qui peuvent lui être transférées par l'autorité centrale, notamment dans les domaines suivants :

- la construction et l'entretien des établissements et des centres de santé,

- la construction et l'entretien des établissements d'éducation,

- la construction et l'entretien des ouvrages culturels,

- la construction, l'équipement et l'entretien des équipements sportifs.

Tout transfert de compétences s'accompagne obligatoirement d'un transfert des ressources financières et humaines nécessaires pour leur exercice.

Les projets et ouvrages sont réalisés dans le cadre d'accords entre l'autorité centrale et la commune.

Il est tenu compte des spécificités des îles lors du transfert des compétences de l'autorité centrale à la collectivité intéressée.

SECTION 4

DU PRESIDENT DE LA COMMUNE ET DE SES ADJOINTS

Art. 245 - Le conseil municipal élit, parmi ses membres, le président de la commune et ses adjoints pour la totalité du mandat, et ce, lors de la première réunion qui suit la proclamation des résultats définitifs des élections.

Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints du président, qui ne peut dépasser quatre adjoints.

Art. 246 - Le plus âgé des membres du conseil municipal, assisté par le plus jeune, préside la séance lors de laquelle est élu le président de la commune.

La convocation du conseil municipal pour l'élection du président et de ses adjoints est faite par le président sortant ou par celui qui en fait fonction selon les modalités et les délais prévus par la loi. A défaut, les convocations sont adressées par le gouverneur. Il est mentionné dans la convocation, l'élection à laquelle il sera procédé.

Le président de la commune et ses adjoints sont élus par le Conseil municipal au vote secret et à la majorité absolue des membres, sous réserve de la loi électorale et les dispositions de l'article 7 de la présente loi.

Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin pour l'élection du président du conseil parmi les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus jeune est déclaré élu.

Les adjoints du président sont classés par ordre lors de leur élection par les membres du conseil municipal.

Le procès-verbal des élections est rédigé par le secrétaire général de la commune qui en adresse un exemplaire au gouverneur.

Les résultats des élections du président et des adjoints sont proclamés dans les vingt-quatre heures qui suivent leur déroulement par affichage à l'entrée du siège de la commune et par tout autre moyen disponible.

Les recours contre la régularité des élections du président et des adjoints peuvent être intentés conformément aux conditions, modalités et délais applicables aux recours contre les élections du conseil municipal devant la justice administrative dans un délai de quinze jours à partir de la date des élections.

Art. 247 - Si l'élection est annulée ou que le président ou les adjoints renoncent à leurs postes, le conseil municipal est convoqué par le président de la commune ou, le cas échéant, par le gouverneur territorialement compétent pour pourvoir à la vacance.

La séance électorale est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal, assisté par le plus jeune.

La séance électorale a lieu obligatoirement dans un délai ne dépassant pas quinze jours à partir de la vacance.

Art. 248 - En cas de vacance au niveau de sa présidence, le conseil municipal se réunit pour élire un président parmi ses membres.

La séance électorale du conseil est valable quel que soit le nombre des présents.

Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix des membres du conseil au titre du premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour pour les deux candidats ayant obtenu le plus de voix.

En cas d'égalité des voix lors du second tour, le candidat le plus jeune est déclaré élu.

Art. 249 - Les présidents des conseils municipaux et les adjoints exercent leurs fonctions pour la durée du mandat desdits conseils. En cas de réélection d'un nouveau président, il est procédé à la réélection de nouveaux adjoints.

Art. 250 - Le Président de la Commune, ses adjoints et les membres du Conseil municipal s'engagent, dans le cadre de la gestion des affaires communales et l'exercice de leurs compétences, à informer le Conseil de tout ce qui puisse susciter la suspicion ou le doute sur ce qui pourrait présenter un conflit d'intérêts.

Si, dans un dossier déterminé, les intérêts du président s'opposent à ceux de la commune, le conseil municipal désigne l'un de ses membres pour assurer le suivi dudit dossier et représenter la commune devant la justice ou en vue de conclure des contrats. La même procédure est observée en cas de conflit d'intérêts entre un membre du conseil et les intérêts de la commune.

Art. 251 - La démission du président de la commune ou de ses adjoints est adressée aux membres du conseil municipal qui se réunit obligatoirement dans un délai ne dépassant pas quinze jours pour délibérer sur ladite démission.

Si la démission est acceptée, ou si les démissionnaires n'ont pas renoncé, le gouverneur et le trésorier régional territorialement compétents sont informés de la vacance.

Les démissionnaires poursuivent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'investiture de leurs successeurs.

En cas d'urgence ou de refus du président démissionnaire de continuer à assurer la gestion des affaires communales, le membre le plus âgé du conseil municipal s'engage, avec l'assistance du secrétaire général, à assurer la gestion des affaires communales.

Art. 252 - La démission de tout membre du conseil municipal est adressée au président de la commune par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 253 - Le président ou l'un de ses adjoints peuvent être suspendus de leurs fonctions par arrêté motivé du ministre chargé des collectivités locales pour une période ne dépassant pas trois mois après consultation du bureau du Haut Conseil des collectivités Locales. La décision de suspension est prise après audition des intéressés ou après leur sommation à produire des explications par écrit sur les fautes lourdes qui leur sont imputées au titre de violation de la loi et compromettant gravement l'intérêt général.

Les présidents et les adjoints, dûment entendus, peuvent être révoqués par décret gouvernemental motivé après consultation du bureau du Haut Conseil des collectivités locales lorsque leur responsabilité au sujet des faits susmentionnés dans le premier alinéa est établie.

Le bureau du Haut Conseil des collectivités locales émet son avis motivé dans un délai de dix jours à partir de la date de la réception de la notification qui lui est faite par la présidence du gouvernement.

Les décisions de suspension ou de révocation sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif de première instance compétent. Les intéressés peuvent demander le sursis à exécution des décisions susvisées dans un délai de cinq jours à partir de la notification qui leur est faite des décisions. Le président du tribunal administratif compétent statue sur la demande de sursis dans un délai ne dépassant pas les dix jours à partir de la date de présentation de la demande.

Les décisions de suspension ou de révocation ne sont exécutoires qu'après le prononcé de refus de la demande de sursis à exécution du président du tribunal administratif compétent ou l'expiration du délai de la demande de sursis prévu par le précédent alinéa du présent article.

La révocation entraîne l'inéligibilité d'office pour le reste de la période du mandat sauf annulation du décret de révocation par le tribunal administratif.

Art. 254 - En cas d'absence, de suspension, révocation du président de la municipalité, ou en cas de survenance de tout autre cas d'empêchement constitutif de vacance provisoire, il est provisoirement remplacé dans toutes ses attributions par un adjoint intérimaire, selon l'ordre de nomination.

En cas d'impossibilité de remplacement du président par un adjoint, l'intérim est assuré par un membre du conseil municipal élu à la majorité des membres présents du conseil. Le gouverneur et le trésorier régional territorialement compétents sont tenus informés.

Est considérée comme vacance provisoire, l'absence du président de la commune pour des raisons de santé ou de voyage pendant une période supérieure à un mois ou la suspension de l'exercice de ses fonctions.

L'intérim ne doit pas dépasser six mois.

A l'expiration du délai précité, les dispositions de l'article 247 de la présente loi sont applicables.

Art. 255 - Sur la base d'une pétition motivée et signée par la moitié au moins des membres du conseil municipal, le conseil peut décider le retrait de confiance de son président à la majorité des 3/4 des membres. Il peut également retirer la confiance des adjoints du président suivant les mêmes procédures.

Il ne peut être présenté plus d'une pétition de retrait de confiance durant la session.

Il ne peut également être procédé au retrait de confiance au cours des six mois suivants l'élection du Conseil municipal.

Il ne peut également être procédé au retrait de confiance au cours de la dernière année du mandat.

SECTION 5

DES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DE LA COMMUNE

Art. 256 - Le président de la commune est responsable, dans le cadre de la loi, des intérêts de la commune. Il est son représentant légal.

Art. 257 - Le président de la commune est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et conformément aux modalités et conditions prévues par les lois et les règlements en vigueur, des missions que lui confie la loi et de l'application des décisions du conseil et notamment celles relatives à :

- l'administration des biens de la commune et l'adoption des mesures pour leur préservation et leur mise en valeur, pour éviter la lenteur administrative et fournir les prestations dans les meilleures conditions,

- l'alignement des routes et les mesures de régularisation de leurs hauteurs après délibération du conseil municipal et avis des services relevant du ministère chargé de l'urbanisme,

- la délivrance des arrêtés individuels d'alignement par rapport aux voies relevant du domaine public municipal et autres autorisations conformément aux arrêtés d'alignement et la régularisation de la hauteur des routes,

- la gestion de l'administration et la conservation des documents comptables et des archives de la commune,

- le recrutement et la nomination des agents aux emplois fonctionnels, dans les limites autorisées par la loi et le budget de la commune,

- la prise de toutes mesures conservatoires ou interruptives de déchéances,

- la gestion des revenus de la commune et le contrôle des entreprises communales conformément à la loi,

- la supervision de la préparation du budget de la commune conformément au régime financier, l'ordonnancement des dépenses et le contrôle de la comptabilité de la commune et des entités qui en relèvent,

- la communication avec le comptable public de la commune au sujet du recouvrement des créances,

- la désignation d'agents publics ou des prestataires de services pour les charger de recensement ou vérification de l'exactitude du recensement des immeubles bâtis et non bâtis ainsi que les activités passibles des impôts locaux,

- la gestion des travaux et la prise des mesures urgentes relatives à la voirie communale et à son entretien,

- l'exercice des recours devant les tribunaux pour défendre les intérêts de la commune ainsi que sa représentation en matière de contentieux administratif, financier et judiciaire,

- la prise de toutes décisions relatives à la préparation, à la conclusion, à l'exécution et au règlement des contrats publics qui peuvent être passés selon la législation en vigueur, en tenant compte de leur montant et de leur nature. Le conseil municipal peut décider de ne pas signer le contrat qu'après son approbation par une nouvelle délibération,

- la conclusion des contrats de vente, de location, d'échange, de partage, de transaction et leurs révisions ainsi que l'acceptation des dons et des libéralités autorisées conformément à la présente loi,

- la représentation de la commune dans tous les actes civils et administratifs,
- la défense des intérêts de la commune par tous les moyens légaux,
- la veille, avec l'assistance du secrétaire général, au bon fonctionnement des services administratifs et de prestation des services,
- l'écoute des doléances des habitants et des composantes de la société civile et la réponse aux questions posées,
- l'attribution aux agents chargés de la réglementation municipale de la mission de constater les infractions, de dresser les procès-verbaux, de les inscrire dans un registre numéroté et les transmettre aux services compétents en vue de l'adoption des mesures exigées par la loi,
- la mission, le cas échéant, des agents chargés par la loi des fonctions de contrôle économique, sanitaire, social et environnemental pour constater les infractions aux règlements municipaux,
- la communication avec le représentant de l'autorité centrale territorialement compétent concernant l'exécution de toutes les décisions communales en recourant, le cas échéant, à la force publique.

Art. 258 - Le président de la commune est compétent pour accorder les autorisations d'occupation du sol, dont notamment les décisions de lotissement, les permis de bâtir et les permis de démolir, conformément aux procédures prévues par la législation en vigueur.

Le président de la commune délivre les permis de construction, de lotissement et de démolition sur avis des commissions techniques compétentes et conformément à la législation relative à l'aménagement et à l'urbanisme sous réserve du respect du principe de la libre administration.

La commission technique chargée d'étudier les dossiers de permis de construction, de lotissement et de démolition est composée comme suit :

- * le président de la commune ou son représentant, président,
- * cinq membres désignés par le conseil municipal parmi lesquels un architecte ou un spécialiste en urbanisme,
- * cinq membres représentant les ministères de l'équipement, de l'environnement, des domaines de l'Etat, du transport, de la culture et un représentant de la protection civile, désignés par le gouverneur territorialement compétent, et parmi lesquels figure un spécialiste en urbanisme,
- * un architecte représentant l'ordre professionnel des architectes,

Il est procédé à la convocation des représentants de tout ministère ou entreprise publique concerné par l'autorisation.

Le président de la commune prend sa décision dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de réception de l'avis de la commission. La décision de refus est motivée.

Les décisions de lotissement, de construction et de démolition, accompagnées de l'avis de la commission technique, sont publiées sur le site électronique de la commune.

Art. 259 - Le président de la commune doit prendre les arrêtés de démolition des constructions non autorisées ou non conformes à l'autorisation délivrée après une mise en demeure et sur la base de procès-verbaux légalement établis.

Le responsable de l'entité de sécurité publique territorialement compétente adresse un rapport au président de la commune concernant l'exécution des décisions de démolition citées au premier alinéa du présent article dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de ladite décision.

Les infractions relatives à l'urbanisme ne peuvent être régularisées que conformément aux conditions et procédures déterminées par la législation relative à la construction et à l'urbanisme.

Art. 260 - La demande d'obtention d'attestation de fin et de conformité des travaux est présentée au président de la commune. Le demandeur peut y joindre une attestation délivrée par un architecte sur la conformité des travaux réalisés avec les plans autorisés.

Le président de la commune charge les agents compétents de la commune, ou sollicite de la direction de l'équipement territorialement compétente la désignation d'agents relevant des services de l'Etat pour contrôler la conformité des travaux aux plans autorisés dans un délai d'un mois à partir de la date de présentation de la demande d'attestation de fin et de conformité des travaux.

Le silence observé par la commune, durant deux mois à partir de la date de la présentation de la demande d'attestation de fin et de conformité des travaux est considéré comme un refus.

Art. 261 - Le président de la commune peut déléguer, par arrêté publié au journal officiel des collectivités locales, à ses adjoints, à ses substituts et, à titre exceptionnel, aux membres du conseil municipal, une partie de ses pouvoirs, à l'exception de la signature des actes réglementaires.

Les délégations demeurent en vigueur tant qu'il n'y est pas mis fin.

Art. 262 - Le président de la commune peut déléguer, par arrêté, sous son contrôle et sa responsabilité et dans la limite de ses attributions, sa signature :

* au secrétaire général de la commune dans les domaines suivants :

- l'exécution des arrêtés du président de la commune,

- l'élaboration du projet préliminaire de budget de la commune, le suivi de l'exécution du budget, la préparation des dossiers de marchés, des contrats de délégation de services publics, des contrats de partenariat, de concessions municipales, de l'établissement des rôles relatifs aux droits et redevances de la commune et des différents contrats,

- la formulation des propositions d'engagement des dépenses, des bons de commande, des autorisations de paiement et des pièces justificatives,

- la gestion des ressources humaines et la coordination entre les différents services municipaux,

- la conservation et la tenue des différents registres municipaux, ainsi que des documents administratifs et des archives.

* aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels au sein de la commune, dans la limite des attributions que leur confèrent leurs emplois,

* aux autres agents n'occupant pas des emplois fonctionnels en cas de vacance de poste de secrétaire général, de son absence ou en cas de défaut d'agents occupant des emplois fonctionnels au sein de la commune.

Le président de la commune ne peut déléguer la signature des actes réglementaires. La délégation ne peut être accordée aux agents cités dans le présent article s'ils ont un intérêt direct ou indirect concernant l'édiction de toute décision.

Art. 263 - Le conseil municipal peut déléguer, à la majorité absolue de ses membres, au président de la commune, durant son mandat, les attributions relatives à :

- la détermination et le changement d'affectation du domaine communal géré par les services de la commune conformément aux décisions du conseil,

- la négociation d'emprunts et l'accomplissement des procédures légales et réglementaires requises à cette fin dans les limites fixées par le conseil municipal,

- l'acceptation des libéralités et des dons non grevés de charges ou de conditions,

- l'exercice de tous les droits accordés par la loi à la commune dans les différents domaines, y compris le droit de préemption,

- la conclusion des projets de transaction, à charge de les soumettre à l'approbation du bureau municipal,

- la négociation avec des partenaires étrangers pour l'établissement de relations de partenariat et de coopération conformément aux dispositions de l'article 42 de la présente loi.

Le président de la commune doit présenter au conseil municipal, au cours de ses sessions ordinaires, un rapport sur les actes et opérations accomplis en application du présent article.

Le président de la commune peut, sous sa responsabilité, subdéléguer les attributions prévues dans cet article à l'un de ses adjoints.

Art. 264 - Le président de la commune et les personnes qu'il désigne à cet effet sont chargés de l'exécution des lois et règlements en vigueur dans la zone communale, de l'exercice des fonctions que la loi accorde au président de la commune et de l'octroi des autorisations en matière d'urbanisme, à l'exception des attributions conférées par la loi à d'autres autorités.

Art. 265 - Le président de la commune, ses adjoints, ses substituts et les membres du conseil désignés par lui ont la qualité d'officier d'état civil. Ils sont habilités à légaliser les signatures et à certifier la conformité des copies à l'originale conformément à la législation en vigueur.

Le président de la commune délègue aux agents municipaux la légalisation de signature, la certification de la conformité des copies à l'originale et la signature des documents d'état civil, à l'exception de la conclusion des contrats de mariage.

Art. 266 - Le président de la commune est chargé de la réglementation municipale, du fonctionnement de la police de l'environnement et de l'exécution des décisions du conseil municipal.

Le président de la commune édicte la réglementation relative à la circulation, l'hygiène, la sécurité, la tranquillité, l'esthétique de la ville et la préservation de l'environnement à l'intérieur de toute la zone communale, y compris le domaine public de l'Etat.

Les agents chargés de constater les contraventions s'engagent à informer le président de la commune des procès-verbaux dans un délai ne dépassant pas trois jours à partir de leur constatation.

Les agents de la commune chargés de la police de l'environnement veillent, sous la responsabilité du président de la commune, à l'exercice des fonctions qui leurs sont dévolues par la loi.

En cas de non-respect des décisions prises par le président de la commune, le gouverneur s'oblige à ordonner l'exécution des décisions prises dans le cadre de la réglementation municipale. Il informe, par écrit, le président de la commune de la suite donnée aux décisions sus indiquées dans un délai ne dépassant pas deux mois. Le cas échéant, la non-exécution doit être motivée.

L'autorité centrale désigne à l'intention de chaque président de commune un interlocuteur responsable de la sécurité publique.

Le président de la commune peut intenter un recours contre le refus de l'autorité centrale d'exécuter les décisions communales devant la juridiction administrative.

L'omission par l'autorité compétente de prendre les décisions de démolition ou la non-exécution de ces décisions constitue une faute lourde engageant la responsabilité.

Art. 267 - Les règlements de police ont pour objet d'assurer la tranquillité, la salubrité publique et la sauvegarde d'un cadre de vie paisible.

Les mesures de police portent en particulier sur :

- la facilitation de la circulation dans les artères, les places et les voies publiques, le nettoyage, l'éclairage, l'enlèvement des obstacles, l'interdiction d'exposer aux fenêtres et aux autres parties des immeubles d'objets, quels qu'ils soient et qui présentent un risque la chute, l'interdiction de jeter tout ce qui est de nature à causer des dommages aux passants ou à produire des mauvaises odeurs, et l'interdiction de jeter les déchets solides, liquides et gazeux,

- la répression des infractions relatives aux constructions, à l'occupation illégale du domaine, et à la protection du public contre les dangers des chantiers et des travaux publics, la démolition et l'entretien des immeubles menaçant ruine ordonnés par le président de la commune sur la base d'une expertise exécutée par un expert désigné par le tribunal compétent,

- l'évitement des atteintes à la tranquillité publique, notamment le bruit, les nuisances aux voisins et au public, la pollution provenant des activités et des établissements industriels, professionnels et commerciaux sis dans la circonscription communale par des mesures adéquates,

- le contrôle des instruments de poids et de mesures, et la salubrité des produits consommables,

- le transport et l'inhumation des personnes décédées, les exhumations et la sauvegarde de la décence des cimetières et leur protection,

- la prévention des accidents, fléaux et calamités, par tout moyen adéquat, et les mesures nécessaires pour faire face aux incendies, inondations, catastrophes, épidémies, maladies contagieuses et épizooties, en requérant, le cas échéant, à l'intervention d'urgence des autorités compétentes,

- les mesures destinées à obvier ou à remédier aux événements fâcheux qui pourraient résulter de la divagation des animaux malfaisants ou féroces, ou à empêcher l'élevage et la divagation des troupeaux d'animaux dans les zones d'habitation,

- les mesures nécessaires à la préservation de l'esthétique urbaine des artères, places, routes et espaces publics et privés dans le respect des spécificités urbaines, architecturales, historiques et environnementales de la commune.

Le ministère chargé des affaires locales veille à la formation et l'habilitation des agents de la commune chargés des fonctions de la police de l'environnement.

Art. 268 - Si le président de la commune s'abstient ou refuse l'accomplissement de l'un des actes auxquels il est tenu par la loi et les règlements, le gouverneur le met en demeure par écrit. En cas de carence du président de la commune ou d'incapacité manifeste d'accomplir lesdits actes en dépit d'un péril certain, le gouverneur peut, par décision motivée, y procéder d'office en personne ou par l'intermédiaire de celui qu'il désigne à cet effet.

L'intervention du gouverneur prend fin une fois les causes susmentionnées ont cessé.

SECTION 6

DU BUREAU MUNICIPAL

Art. 269 - Le président du conseil municipal est assisté, dans la gestion des affaires municipales, par un bureau municipal composé par, outre le président, des adjoints, des présidents des commissions et, le cas échéant, des présidents des arrondissements.

Le bureau municipal se réunit au moins une fois par mois. Il est présidé par le président du conseil municipal ou, en cas d'empêchement, par son représentant conformément aux dispositions de la présente loi.

Le secrétaire général de la commune tient les procès-verbaux des délibérations du bureau selon les mêmes conditions applicables au secrétariat du conseil municipal.

Les procès-verbaux des délibérations du bureau sont consignés dans un registre numéroté et paraphé par le président de la commune. Lesdits procès-verbaux peuvent être consultés par les autres membres du conseil municipal.

SECTION 7

DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

Art. 270 - L'administration municipale agit au service de tous les habitants dans le respect de la loi, conformément aux principes de neutralité, d'égalité, de sincérité, de transparence, de redevabilité, de continuité du service public et d'efficacité. Elle assure la protection des intérêts de la commune et de ses biens.

L'administration municipale doit appliquer la loi conformément à l'intérêt général. Elle concourt à la réalisation des projets et assure les prestations de service dans les délais.

Tout retard sans droit dans la prestation des services légalement dues peut constituer une faute lourde engageant la responsabilité de son auteur conformément à la loi.

Art. 271 - Les agents de la commune sont soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique et aux dispositions particulières qui leur sont propres.

Le conseil municipal approuve l'organigramme de l'administration municipale.

Un décret gouvernemental, pris après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative, établit un organigramme type de l'administration municipale.

Art. 272 - Le secrétaire général, ou celui qui en fait fonction, est chargé, sous la responsabilité du président de la commune, de veiller au fonctionnement de l'administration municipale et de fournir des avis consultatifs aux conseils municipaux et aux structures qui en dépendent.

Le secrétaire général assiste aux travaux du conseil municipal, émet son avis et formule ses propositions au sujet des questions abordées, sans droit de vote.

Les catégories et les conditions de nomination à l'emploi de secrétaire général de commune sont fixées par décret gouvernemental pris sur avis de la Haute Cour administrative.

Art. 273 - Les agents de la commune sont rémunérés sur le budget communal.

L'autorité centrale peut mettre des agents publics à la disposition des communes. Dans ce cas, leur rémunération est due par leur administration d'origine.

L'autorité centrale peut, sur demande des communes, détacher des agents publics ou des agents relevant des établissements publics et des entreprises publiques.

Art. 274 - Conformément aux procédures légales en vigueur, le président de la commune nomme aux emplois, grades et catégories de fonctionnaires et ouvriers, dans la limite du nombre des postes prévu par l'organigramme approuvé par décision du conseil municipal.

La commune ouvre un concours en vue de recruter des fonctionnaires et des ouvriers, dans la limite du nombre des postes vacants, selon les modalités et procédures en vigueur et dans le respect du principe d'égalité et de transparence.

Art. 275 - Les conditions et procédures de nomination aux emplois fonctionnels dans les communes et leur retrait sont fixées par décret gouvernemental après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative.

SECTION 8

DU REGIME JURIDIQUE DES ACTES DES AUTORITES MUNICIPALES ET DU CONTROLE AUQUEL ILS SONT SOUMIS

Art. 276 - Les arrêtés réglementaires municipaux entrent en vigueur cinq jours après leur publication sur le site électronique du journal officiel des collectivités locales.

La municipalité est tenue d'afficher un extrait des délibérations et une copie des arrêtés réglementaires à son siège principal et aux sièges de ses arrondissements.

Le trésorier régional est informé des décisions ayant une incidence financière et des contrats conclus par la commune dans un délai ne dépassant pas dix jours à partir de la date de leur adoption.

Contrairement aux dispositions de l'article 46 de la présente loi, le conseil peut, en cas d'urgence, décider à la majorité des trois cinquièmes de ses membres l'entrée en vigueur d'un arrêté réglementaire dès son affichage, son dépôt auprès du gouvernorat et l'information du public par tout moyen disponible, à charge de le publier ultérieurement au site électronique du journal officiel des collectivités locales.

Art. 277 - Les arrêtés individuels pris par les autorités municipales sont obligatoirement motivés. Sous réserve de tenir compte du droit de recours juridictionnel exercé par toute personne ayant un intérêt à agir, lesdits arrêtés entrent en vigueur dès leur notification aux personnes concernées ou la prise de connaissance par ces dernières desdits arrêtés.

Art. 278 - Le gouverneur peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute personne justifiant d'un intérêt, s'opposer auprès du juge compétent aux arrêtés municipaux.

Le gouverneur notifie au président de la commune une copie de la requête du recours exercé contre l'arrêté attaqué trois jours avant son dépôt au greffe du tribunal.

Le gouverneur peut, en cas d'urgence, demander le sursis à exécution de l'arrêté municipal.

Si l'arrêté municipal est susceptible de porter atteinte à une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif de première instance ordonne le sursis à exécution dans un délai de cinq jours sur demande du gouverneur ou des personnes concernées.

Les dispositions prévues par le présent article ne font pas obstacle aux recours que toute personne physique ou morale est en droit d'intenter directement auprès du tribunal administratif de première instance contre les arrêtés municipaux leur faisant grief.

Art. 279 - Sont nulles les délibérations et les arrêtés municipaux auxquels ont participé des membres des conseils municipaux et dans lesquels lesdits membres y ont un intérêt personnel ou s'ils ont agi sur mandat d'une tierce personne.

Le tribunal administratif de première instance compétent déclare l'annulation par un jugement pris sur l'initiative du gouverneur ou sur demande de toute personne justifiant d'un intérêt, conformément aux procédures prévues par la présente loi.

Art. 280 - Il est interdit à tout membre du conseil municipal de conclure des contrats ou d'entretenir des affaires avec le conseil dont il est membre s'il est dans une situation de conflits d'intérêts de quelque nature que ce soit au sens de la législation relative aux conflits d'intérêts.

La violation des dispositions de l'alinéa premier du présent article entraîne la nullité du contrat ou de l'opération.

SECTION 9

DE LA COOPERATION INTERCOMMUNALE

Art. 281 - Deux ou plusieurs communes peuvent coopérer pour préparer ou réaliser des projets communs ou pour fournir des prestations d'intérêt commun par solidarité entre elles ou par souci d'économie du coût et d'efficacité ou encore pour réaliser des ouvrages techniques.

Le district ou la région peuvent coopérer avec les communes en vue de réaliser des projets ou de fournir les prestations sus-indiquées.

La coopération intercommunale revêt les différentes formes prévues par les dispositions de la présente loi.

Art. 282 - Les communes appartenant à une même région peuvent créer un comité mixte de coopération qui se charge de préparer un programme de coopération intercommunale et de proposer la création d'établissements ou de projets communs de coopération dans les différents domaines relevant de leurs compétences.

Art. 283 - Deux ou plusieurs communes peuvent conclure un accord de coopération pour la réalisation des objectifs prévus par la présente loi.

Deux ou plusieurs communes peuvent, par une convention conclue à cet effet, confier l'exploitation des services publics économiques d'intérêt commun à une seule commune qui fait fonction de concessionnaire des autres communes.

Deux ou plusieurs communes peuvent exploiter un ou des services publics à caractère économique d'intérêt commun par une entreprise publique qu'elles créent et organisent à cet effet conformément aux dispositions de la présente loi.

Deux ou plusieurs communes peuvent, en accord avec une ou plusieurs régions, créer une agence d'aménagement urbain au niveau d'une ou plusieurs régions pour garantir la synchronisation des plans, opérations et espaces urbains couvrant leur périmètre territorial et le suivi de la réalisation des travaux.

Deux ou plusieurs communes peuvent, en vertu d'un accord conclu à cet effet, créer des groupements de services conformément à un statut type fixé par décret gouvernemental pris sur proposition du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative.

Art. 284 - Les dispositions de la présente loi relatives au fonctionnement du conseil municipal et au contrôle a posteriori des communes sont applicables aux établissements de coopération intercommunale, tant qu'elles ne contre disent pas les dispositions du présent chapitre. Les actes administratifs des établissements de coopération intercommunale sont soumis au contrôle du juge administratif.

Art. 285 - L'Etat s'emploie à encourager la coopération intercommunale en accordant aux établissements de coopération intercommunale des avantages fiscaux et financiers spécifiques fixés par la loi.

Art. 286 - Les ressources du budget de l'établissement de coopération intercommunale sont constituées par :

- la contribution des communes membres à quelque titre que ce soit,
- les revenus du domaine propre de l'établissement et du domaine qui lui est transféré par les communes,
- les revenus provenant des différentes administrations publiques, des associations et des particuliers en contrepartie de prestations rendues,
- les dotations qui lui sont affectées par l'Etat,
- les dons et legs sous réserve du respect de la législation en vigueur.

Art. 287 - Sont réputés légalement constitués les établissements de coopération intercommunale créés par un arrêté conjoint des conseils municipaux concernés, et ce, pour une période convenue mutuellement.

Art. 288 - Il est interdit aux élus locaux de gérer des établissements de coopération intercommunale ou d'y être employés en qualité de salariés.

Le conseil de l'établissement élabore son règlement intérieur.

Le président de l'établissement de coopération intercommunale est son représentant légal.

Art. 289 - Le conseil d'administration de l'établissement de coopération intercommunale exerce les attributions lui revenant conformément à la loi relative aux entreprises publiques et au statut de l'établissement.

Art. 290 - Les communes membres peuvent confier à l'établissement de coopération intercommunale des missions supplémentaires.

Art. 291 - De nouveaux membres peuvent être admis au sein de l'établissement de coopération conformément à un avenant à la convention portant création dudit établissement.

Art. 292 - Chaque commune membre peut, après délibération de son conseil, se retirer de l'établissement de coopération intercommunale.

La décision de retrait est notifiée au gouverneur et au trésorier régional, territorialement compétents conformément aux dispositions de la présente loi.

Il est procédé à la conclusion d'un accord pour la régularisation des effets du retrait, conformément aux procédures prévues par le statut de l'établissement de coopération.

Les litiges relatifs au retrait et à ses effets sont portés devant la justice administrative.

CHAPITRE II DE LA REGION

Art. 293 - La région est une collectivité locale dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière. Elle gère conformément au principe de la libre administration, les affaires régionales et œuvre, dans les limites de son périmètre territorial, pour la réalisation d'un développement global et solidaire et à la complémentarité des divers projets de développement et services publics ainsi qu'à leur consolidation avec le concours et en concertation avec l'autorité centrale et les autres collectivités locales.

Art. 294 - La loi crée la région et fixe ses limites territoriales conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente loi.

La présente loi approuve les régions, figurant à l'annexe « B » joint à la présente loi, qui ont été créées avant la date de son entrée en vigueur, et ce, dans leurs limites territoriales.

Le changement de dénomination, du siège ou des limites territoriales de la région a lieu par une loi et est soumis aux mêmes procédures relatives à sa création sur la base d'une délibération du conseil régional à la majorité des deux tiers de ses membres.

SECTION PREMIERE DES COMPETENCES DE LA REGION

Art. 295 - La région dispose de compétences propres, de compétences partagées avec l'autorité centrale et de compétences transférées par elle.

SOUS-SECTION PREMIERE - DES COMPETENCES PROPRES

Art. 296 - La région est notamment habilitée à :

- instaurer des plans pour promouvoir le développement de la région en recourant aux procédés de la démocratie participative et en prenant en considération les exigences de développement durable et de l'économie verte,

- veiller sur la gestion des différents services et équipements publics à caractère régional relatifs essentiellement aux circuits de distribution, à l'environnement, à la culture, au sport, à la jeunesse, aux affaires sociales, à l'emploi et aux personnes âgées au profit des habitants de la région, des entreprises et des associations installées dans la région et se charger de l'entretien des ouvrages qui leurs sont affectés,

- organiser et appuyer le transport non urbain dans la région et œuvrer à l'amélioration de ses prestations.

SOUS-SECTION 2 - DES COMPETENCES PARTAGEES

Art. 297 - Les attributions partagées avec l'autorité centrale consistent notamment en ce qui suit :

- l'instauration des plans de l'aménagement du territoire de la région conformément à la loi en vigueur et en recourant aux procédés adéquats de la démocratie participative,

- la réalisation des équipements publics à caractère régional relatifs essentiellement aux circuits de distribution, à l'environnement, à la culture, au sport, à la jeunesse, aux affaires sociales, à l'emploi et aux personnes âgées,

- la réalisation des zones industrielles, artisanales, commerciales et touristiques en coordination avec les entreprises publiques concernées,

- l'encadrement des investisseurs installés dans la région et l'appui des promoteurs de projets,

- la sauvegarde des zones naturelles et archéologiques et leur valorisation sur le plan culturel et économique,

- l'appui des activités culturelles, sportives et sociales dans la région,

- l'instauration, avec le concours des établissements d'enseignement et des entreprises économiques, des programmes de formation professionnelle adaptés aux spécificités de la région et leur appui aux fins d'assurer l'employabilité des jeunes,

- l'organisation du transport urbain régional,

- l'appui à l'ouverture des établissements d'enseignement, de formation professionnelle, des établissements universitaires et des centres de recherches sur l'environnement économique et culturel de la région,

- le suivi de la situation du marché de l'emploi dans la région et la prise des initiatives pour encourager la création d'emplois,

- la promotion du dialogue social et la participation active au règlement des conflits sociaux au niveau de la région,

- l'instauration de plans relatifs à la migration et aux tunisiens à l'étranger.

Les compétences partagées sont exercées conformément aux dispositions de la loi mentionnée à l'alinéa 2 de l'article 13 de la présente loi.

SOUS-SECTION 3 - DES COMPETENCES TRANSFEREES

Art. 298 - La région exerce les compétences qui peuvent lui être transférées par l'autorité centrale, et notamment dans les domaines suivants :

- l'entretien et l'aménagement de l'infrastructure, des bâtiments, des équipements publics et services à vocation régionale,

- l'appui de l'activité économique, agricole, industrielle, commerciale ainsi que de l'investissement dans la région.

Tout transfert de compétences doit être obligatoirement accompagné par un transfert des ressources financières et humaines nécessaires pour leur exercice.

SECTION 2 DU CONSEIL REGIONAL

Art. 299 - La région est gérée par un conseil régional élu conformément à la loi électorale.

Lors de sa première réunion, le conseil régional élit, dans un délai ne dépassant pas 8 jours ouvrés à partir de la proclamation des résultats définitifs des élections, le président de la région et les adjoints, sur convocation du président dont le mandat est arrivé à terme et, à défaut, par le membre élu le plus âgé du conseil en tenant compte des dispositions de l'article 7 de la présente loi et à la loi électorale.

Art. 300 - La première séance du conseil régional élu a lieu dans un délai n'excédant pas les huit jours ouvrés à partir de la date de proclamation des résultats définitifs des élections par l'instance supérieure indépendante des élections, et ce, sur convocation du président du conseil régional dont le mandat est arrivé à terme et, à défaut, par le membre élu le plus âgé du conseil.

Le conseil fixe, lors de ses premières réunions, le calendrier de ses sessions ordinaires et en informe le public.

Art. 301 - Lors de la première réunion du conseil régional, les membres prêtent, en présence du premier président de la cour d'appel territorialement compétente ou de son représentant, le serment suivant :

« Je jure par Dieu Tout-puissant de servir les affaires de la région et les intérêts de tous ses habitants sans discrimination ni favoritisme dans le cadre du respect de la Constitution, des lois, des valeurs de la démocratie et de l'unité de l'Etat tunisien ».

Art. 302 - A l'exception des cas prévus par la loi, le conseil régional ne peut être dissous qu'en cas d'impossibilité de recourir à d'autres solutions, par décret gouvernemental motivé, après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative. Ladite dissolution ne peut intervenir que pour des motifs se rapportant à un manquement grave à la loi ou à une entrave manifeste aux intérêts des habitants, et ce, après l'audition des membres du conseil et la garantie de leur droit à la défense.

En cas d'urgence, le ministre chargé des collectivités locales peut suspendre l'activité du conseil régional sur la base d'un rapport motivé du gouverneur et après consultation du bureau du Haut Conseil des collectivités locales, et ce, pour une durée n'excédant pas deux mois.

Le président de la collectivité ou le tiers des membres du conseil peuvent exercer un recours contre les arrêtés de suspension ou de dissolution devant le tribunal administratif territorialement compétent. Les intéressés peuvent également déposer une demande de sursis à exécution dans un délai ne dépassant pas cinq jours à partir de la date de notification de ces arrêtés. Le président du tribunal administratif de première instance statue dans un délai de dix jours à partir de la date de dépôt de la demande de sursis à exécution.

Les arrêtés de suspension ou de dissolution ne deviennent exécutoires qu'après l'édiction par le président du tribunal administratif compétent d'une décision de refus de la demande de sursis à exécution ou à l'expiration du délai de dépôt de ladite demande.

Durant la période de suspension, le directeur exécutif de la région dirige l'administration de la région et, sur habilitation du gouverneur, ordonne à titre exceptionnel, les dépenses qui ne peuvent être reportées.

Art. 303 - Le conseiller régional peut présenter sa démission au président de la région qui la soumet au conseil régional lors de sa plus prochaine réunion pour constater la vacance. Le gouverneur territorialement compétent en est tenu informé.

Hormis les cas d'épuisement du comblement des vacances conformément à la loi électorale, le Conseil régional est dissous de plein droit par la démission collective ou la démission concomitante de la majorité de ses membres. Le gouverneur territorialement compétent est tenu informé de ladite démission.

Le Conseil est dissous de plein droit à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la date de notification du gouverneur.

Le gouverneur informe l'Instance supérieure indépendante des élections et le Haut Conseil des collectivités locales des cas de vacances et de dissolution de plein droit.

Art. 304 - Tout membre du Conseil régional qui, sans motif légal, s'abstient d'accomplir les missions qui lui sont prescrites par les lois et règlements, est mis en demeure par le Président de la région pour accomplir ses obligations. Si la mise en demeure reste sans suite, le conseil régional peut, à la majorité de trois-cinquièmes de ses membres, mettre fin à ses fonctions, après l'avoir auditionné. L'intéressé peut exercer un recours devant le Tribunal administratif territorialement compétent.

Tout membre du conseil régional perd sa qualité d'électeur ou se trouve dans un des cas d'incompatibilité conformément aux dispositions de la loi électorale, perd de plein droit son mandat. Le conseil régional en fait déclaration lors de sa plus prochaine réunion.

Art. 305 - Un comité provisoire de gestion des affaires de la région et son président sont désignés par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé des affaires locales et après consultation du président du Haut Conseil des collectivités locales dans les cas suivants :

- la dissolution du conseil régional,
- la démission collective ou la démission de la majorité des membres du conseil régional,
- les cas de décès ou de perte de capacité,
- l'annulation de l'élection du conseil régional,

- la création d'une nouvelle région.

Art. 306 - Le comité provisoire de gestion est composé de membres dont le nombre varie entre vingt et trente, en fonction de l'importance du nombre des habitants de la région conformément à un tableau fixé par décret gouvernemental pris après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative. La parité et la représentativité des jeunes sont prises en considération dans la composition du comité.

Les membres du comité provisoire de gestion exercent leurs fonctions à titre bénévole, à charge pour la région de rembourser leurs frais conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente loi.

Le comité provisoire de gestion se charge de gérer les affaires courantes de la région. A l'exception de la création d'une nouvelle région, le comité provisoire de gestion n'est pas habilité à procéder au recrutement d'agents permanents. Le président du comité provisoire de gestion exerce les attributions du président de la région.

Le comité provisoire de gestion exerce ses attributions pour une période ne dépassant pas 6 mois, renouvelable une seule fois et, en tout état de cause, jusqu'à l'élection du nouveau conseil régional.

Le président du comité provisoire de gestion peut, par arrêté, déléguer une partie de ses attributions à l'un des membres du comité.

Art. 307 - Le conseil régional dissous poursuit la gestion des affaires régionales jusqu'à la désignation d'un comité provisoire de gestion. En cas de refus, le directeur exécutif de la région se charge de la gestion des intérêts régionaux. Il peut, sur habilitation du gouverneur, ordonner les dépenses qui ne peuvent être reportées.

Art. 308 - Le conseil régional forme les commissions permanentes suivantes :

- la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion,
- la commission chargée de la propreté, de l'hygiène et de l'environnement,
- la commission chargée des affaires sociales et du dialogue social,
- la commission chargée de la famille, de l'enfance et des personnes sans soutien familial,
- la commission chargée de l'infrastructure et de l'aménagement du territoire,
- la commission chargée des affaires administratives et des prestations des services et du transport,
- la commission chargée des arts, de la culture, du patrimoine, de l'éducation et de l'enseignement,
- la commission chargée de la jeunesse et du sport et de l'action bénévole,
- la commission chargée de l'égalité entre les personnes et de l'égalité des chances entre les sexes,

- la commission chargée de la démocratie participative et de la gouvernance ouverte,
- la commission chargée de la coopération décentralisée.

Le conseil régional peut former des commissions non permanentes auxquelles il confie l'examen de questions déterminées. Les représentants de la société civile et des groupements professionnels participent au déroulement des travaux de ces commissions.

La composition des différentes commissions repose sur la représentation proportionnelle des différentes listes ayant remporté les élections du conseil. Hormis les cas d'impossibilité, sont prises en considération dans la composition des commissions respectivement le principe de la parité, la représentativité des jeunes et la corrélation entre la spécialité et les aptitudes des membres du conseil et le domaine d'intervention de la commission.

Hormis le cas de l'inexistence d'autres listes électorales, la présidence de la commission chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion est attribuée à un membre du conseil régional qui n'appartient pas aux listes des candidats sur lesquelles ont été élus le président et son premier adjoint.

Art. 309 - Le conseil régional désigne les présidents des commissions et leurs rapporteurs sur la base de la représentation proportionnelle.

En cas de démission ou d'absence du président d'une commission ou de son rapporteur, le président du conseil régional désigne un suppléant. Les cas de vacances sont soumis au conseil régional lors de la tenue de la première séance qui suit.

Le conseil régional pourvoit aux vacances qui surviennent au sein des commissions.

Art. 310 - Les commissions se réunissent sur convocation de leurs présidents dans un délai n'excédant pas dix jours à partir de leur formation. Elles fixent le calendrier de leurs réunions et leur ordre du jour.

Les commissions élaborent des rapports sur les questions dont elles se sont saisies d'office ou qui leur sont soumises par le conseil régional ou par le président de la région.

Les commissions adoptent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions, les procédés de la démocratie participative. Toute commission peut inviter pour assister à ses travaux les agents de l'Etat ou des établissements publics ou entreprises publiques choisis sur la base de leur expérience. Elle peut inviter les habitants et les composantes de la société civile ou toutes autres personnes, en raison de leurs activités ou expériences, dont l'avis est jugé utile.

Les procès-verbaux des séances des commissions sont consignés dans un registre spécial numéroté. Les commissions peuvent adopter un système de registre électronique sécurisé.

Les commissions n'ont pas de pouvoir décisionnel. Elles ne peuvent exercer aucune des attributions du conseil régional, même sur délégation.

Art. 311 - Le conseil régional tient obligatoirement une session tous les trois mois. Il tient également des réunions chaque fois que de besoin à la demande de son président, du tiers de ses membres ou d'un dixième des électeurs inscrits au registre des électeurs de la région.

Sous réserve des cas exceptionnels ou des jours fériés, le conseil tient ses séances en fin de semaine.

Les convocations sont adressées quinze jours au moins avant la date de la réunion du conseil. En cas d'urgence, le délai de convocation peut être abrégé à deux jours. En cas d'extrême urgence, la réunion peut être tenue immédiatement. La convocation mentionne obligatoirement les questions inscrites à l'ordre du jour.

La convocation est consignée au registre des délibérations, affichée à l'entrée du siège de la région, publiée au site électronique de la région et adressée par écrit aux membres du conseil régional. Les convocations adressées par voie électronique et dont la réception est prouvée font foi.

Art. 312 - Le conseil régional adopte son règlement intérieur dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de sa mise en place.

Le règlement intérieur fixe l'organisation du conseil régional et son mode de fonctionnement.

Le règlement intérieur détermine le mode de répartition des responsabilités au sein des commissions sur la base de la représentation proportionnelle.

Art. 313 - Sont jointes aux convocations aux séances du conseil régional les observations explicatives relatives aux questions qui seront soumises à la délibération.

Sont obligatoirement transmis aux membres du conseil régional, cinq jours au moins avant la tenue de la séance, les projets de marchés ou autres contrats.

Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, tout membre du conseil régional peut prendre connaissance de tous les documents et données relatifs aux questions régionales objet de la délibération.

Art. 314 - Le président de la région ou, en cas d'empêchement son substitut parmi les adjoints, préside le conseil régional.

Lors de la discussion des états financiers de la région, le conseil régional élit un président de la séance. Dans ce cas, le président de la région peut, même s'il n'est plus en exercice, assister aux délibérations, à charge pour lui de quitter la séance lors du vote.

Les audiences du conseil régional sont publiques. La date de leur tenue est annoncée par voie d'affichage et par les différents médias disponibles. Toutefois, à la demande du tiers de ses membres ou de son président, le conseil régional peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres présents, de délibérer à huis-clos.

Le président de la réunion du Conseil régional veille à l'ordre de la séance. Il peut ordonner à quiconque qui trouble l'ordre de quitter la salle de réunion. Il peut recourir à la force publique pour protéger la tenue des réunions et garantir leur déroulement normal.

Le directeur exécutif de la région tient les procès-verbaux des délibérations. Toutefois, en cas d'absence de ce dernier, le conseil désigne, au début de chaque séance un de ses membres, pour assurer les fonctions du secrétariat. Il est assisté par l'un des fonctionnaires de la région.

Art. 315 - Lors des réunions du Conseil régional, il est réservé des places, à titre d'observateurs, aux membres de l'Assemblée des Représentants du Peuple élus, dans les circonscriptions électorales situées dans la région, et aux présidents des communes de la région.

D'autres places sont réservées aux représentants des syndicats des ouvriers et des patrons, des organisations nationales, des chambres d'industrie et de commerce intéressés, situés dans la région, ainsi qu'aux médias et aux composantes de la société civile intéressés par l'activité de la région et inscrits sur un registre spécial tenu par le directeur exécutif de la région.

Art. 316 - Le conseil régional tient ses séances en présence de la majorité de ses membres.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué pour se réunir après au moins trois jours quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 317 - Sous réserve des dispositions propres au vote portant sur certaines questions, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents, sans que cette majorité ne soit inférieure au tiers des membres du conseil régional.

Le vote par procuration est interdit.

Le vote est public. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les noms des votants sont mentionnés au procès-verbal de la séance.

Il est voté au bulletin secret dans l'un des deux cas suivants :

- si au moins le tiers des membres du conseil présents le réclame et que le conseil a adopté cette proposition à la majorité des deux tiers des membres présents,

- si le conseil est convoqué pour procéder à une élection ou à statuer sur une nomination ou à présenter des candidatures. Dans ce cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité des voix des membres présents au premier tour, il est procédé à un second tour. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour se présentent au second tour.

En cas d'égalité des voix au second tour, l'élection est acquise au plus jeune des candidats.

Art. 318 - Le règlement intérieur du conseil régional fixe les conditions et les procédures régissant les questions orales relatives aux affaires de la région ainsi que l'organisation des séances d'audition du président, de ses adjoints ou des présidents des commissions.

Le règlement intérieur du conseil régional détermine les procédures des séances annuelles consacrées par le conseil à la discussion des rapports des commissions.

Art. 319 - Les employeurs sont tenus d'accorder aux agents publics et salariés, membres des conseils régionaux, des facilités leur permettant d'assister et de participer aux séances du conseil ou des réunions des commissions dont ils sont membres, conformément aux dispositions de la présente loi.

Sous réserve des réunions tenues en urgence, l'élu régional est tenu d'informer son employeur de la date des séances trois jours au moins avant la tenue des réunions, et de déposer un exemplaire de la convocation.

Lorsque le membre du conseil régional se conforme aux dispositions du second alinéa du présent article, l'absence des personnels et salariés pour assister aux réunions régionales officielles auxquelles ils sont convoqués, ne peut constituer un motif de révocation, de licenciement, de rupture du contrat de travail, de sanction disciplinaire ou de privation d'une promotion professionnelle ou de tout avantage social.

Les directeurs des établissements d'enseignement et de formation sont tenus de faciliter la présence des élèves et des étudiants élus aux conseils régionaux selon les mêmes procédures et conditions.

Art. 320 - Les délibérations du conseil régional sont inscrites et classées selon leur date au registre des délibérations. Elles sont signées par les membres du conseil présents ou, le cas échéant, mention des motifs empêchant la signature y est portée.

Un extrait du procès-verbal de la délibération est affiché, durant deux mois à l'entrée du siège de la région dans un délai n'excédant pas les huit jours qui suivent la date de sa tenue. Il est également inséré dans le site électronique réservé à la région.

Art. 321 - Le conseil régional gère les affaires régionales et prend les décisions s'y rapportant. Il se saisit et délibère notamment sur :

- les questions à caractère financier y compris l'aliénation, l'échange, la location et l'attribution de l'exploitation des biens, et la participation aux entreprises publiques locales et autres projets économiques,

- les questions à caractère social et économique, la promotion des métiers ainsi que l'approbation des projets publics régionaux et le suivi de leur réalisation,

- les questions relatives au siège de la région et de ses biens,

- les affaires relatives aux arts et à la culture ainsi que leur enrichissement dans la région,

- les affaires relatives à la jeunesse, l'enfance, le sport, la famille et aux personnes sans soutien familial,

- les affaires relatives à la protection de l'environnement et à l'esthétique urbaine,

- les mesures concourant aux prestations de service dans les plus brefs délais et au fonctionnement optimal des services publics,

- les questions relatives à la coopération avec les collectivités locales et l'administration centrale,

- les questions relatives au partenariat avec l'étranger,

- les affaires relatives au transport et à l'organisation du secteur dans la région,

- l'investissement dans des projets garantissant à la région des revenus périodiques et permanents,

- les affaires relatives à la migration et aux tunisiens à l'étranger.

Et de toutes les affaires et questions relatives aux domaines des compétences propres, partagées ou transférées par l'Etat à la région.

Le conseil statue, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur le changement de vocation des terres agricoles pour la réalisation de projets économiques sur la base d'une étude d'impacts sur l'environnement et d'opportunité économique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

SECTION 3

DU PRESIDENT DE LA REGION ET DE SES ADJOINTS

Art. 322 - Le conseil régional élit, parmi ses membres, le président de la région et ses adjoints, pour la totalité de la durée du mandat.

Le conseil régional détermine le nombre des adjoints du président de la région qui ne peut dépasser quatre.

Art. 323 - La convocation du conseil régional pour l'élection du président et de ses adjoints est faite par le président sortant ou celui qui en fait fonction selon les modalités et les délais prévus par la loi. A défaut, les convocations sont adressées par le gouverneur. Ladite élection programmée est mentionnée dans la convocation.

Le plus âgé des membres du conseil régional, assisté par le plus jeune, préside la séance au cours de laquelle est élu le président de la région.

Le président du conseil régional et ses adjoints sont élus au vote secret et à la majorité absolue des membres, conformément aux prescriptions de la loi électorale et des dispositions de l'article 7 de la présente loi.

Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour de scrutin pour l'élection du président du conseil parmi les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus jeune est déclaré élu.

Les adjoints du président sont classés par ordre lors de leur élection par les membres du conseil régional.

Le procès-verbal des élections est rédigé par le directeur exécutif de la région qui en adresse un exemplaire au gouverneur.

Les résultats des élections du président et des adjoints sont proclamés dans les vingt-quatre heures qui suivent leur déroulement, et ce, par affichage à l'entrée du siège de la région et par tout autre moyen disponible.

Le recours contre la régularité des élections du président et des adjoints peut être intenté conformément aux conditions, modalités et délais applicables aux recours contre les élections du conseil régional devant la justice administrative dans un délai de quinze jours à partir de la date des élections.

Art. 324 - Si l'élection est annulée ou que le président ou les adjoints ont renoncé à leurs postes, le conseil régional est convoqué par le président de la région ou, le cas échéant, par le gouverneur territorialement compétent pour pourvoir à la vacance.

La séance électorale est présidée par le plus âgé des membres du conseil régional, assisté par le plus jeune.

La séance électorale a lieu obligatoirement dans un délai ne dépassant pas quinze jours à partir de la vacance.

Art. 325 - En cas de vacance au niveau de sa présidence, le conseil régional se réunit pour élire un président parmi ses membres.

La séance électorale est valable quel que soit le nombre des présents.

Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix des membres du conseil au titre du premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour pour les deux candidats ayant obtenu le plus de voix.

En cas d'égalité des voix lors du second tour, le candidat le plus jeune est déclaré élu.

Art. 326 - La démission du président de la région ou de ses adjoints est adressée aux membres du conseil régional qui se réunit obligatoirement dans un délai ne dépassant pas quinze jours pour délibérer sur ladite démission.

Si la démission est acceptée, ou si les démissionnaires n'y ont pas renoncé, le gouverneur et le trésorier régional territorialement compétents sont informés de la vacance.

Les démissionnaires poursuivent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'investiture de leurs successeurs.

En cas d'urgence ou de refus par le président démissionnaire de poursuivre la gestion des affaires régionales, le membre le plus âgé du conseil régional s'engage, avec l'assistance du directeur exécutif, à gérer les affaires de la région.

Art. 327 - La démission de tout membre du conseil régional est adressée au président de la région par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 328 - Le président ou l'un de ses adjoints peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé des collectivités locales pour une durée maximale de trois mois après consultation du bureau du Haut Conseil des collectivités locales. L'arrêté de suspension est pris après l'audition des intéressés ou après leur sommation de produire par écrit des explications sur les faits qui leur sont imputés et constituent des fautes lourdes du fait de la violation de la loi compromettant gravement l'intérêt général.

Les présidents ou les adjoints, dûment entendus, peuvent être révoqués par décret gouvernemental motivé après consultation du bureau du Haut Conseil des collectivités locales, lorsque leur responsabilité concernant les faits mentionnés au premier alinéa est établie.

Le bureau du Haut Conseil des collectivités locales émet son avis motivé dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la consultation émise par la présidence du gouvernement.

Les arrêtés de suspension ou de révocation sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif de première instance compétent. Les intéressés peuvent demander le sursis à exécution des arrêtés susvisés dans un délai de cinq jours à compter de la date de leur notification. Le président du tribunal administratif compétent statue sur la demande de sursis dans un délai ne dépassant pas les dix jours à partir de la date de présentation de la demande.

Les arrêtés de suspension ou de révocation ne sont exécutoires qu'après le prononcé du refus de la demande de sursis à exécution par le président du tribunal administratif compétent, ou l'expiration du délai de présentation de la demande de sursis prévu par le précédent alinéa du présent article.

La révocation entraîne l'inéligibilité d'office pour le reste de la période du mandat, sauf annulation du décret de révocation par le tribunal administratif.

Art. 329 - En cas d'absence, de suspension ou de révocation du président de la région, ou en cas de survenance de tout autre cas d'empêchement constitutif de vacance provisoire, il est provisoirement remplacé dans toutes ses attributions par un adjoint intérimaire, selon l'ordre de classement.

En cas d'impossibilité de remplacement du président par un adjoint, l'intérim est assuré par un membre du conseil régional élu à la majorité des membres présents. Le gouverneur et le trésorier régional territorialement compétents sont tenus informés.

Est considérée vacance provisoire, l'absence du président de la région pour des raisons de santé ou de voyage pendant une durée supérieure à un mois ou la suspension de ses fonctions.

L'intérim ne doit pas dépasser six mois.

Au-delà du délai sus indiqué, les dispositions de l'article 324 de la présente loi sont applicables.

Art. 330 - Sur la base d'une pétition motivée et signée par au moins la moitié des membres du conseil régional, le conseil peut décider le retrait de confiance de son président à la majorité des 3/4 des membres. Il peut également retirer la confiance des adjoints du président suivant les mêmes procédures.

Il ne peut être présenté plus d'une seule pétition de retrait de confiance durant la session.

Il ne peut pas être procédé au retrait de confiance au cours des six mois qui suivent l'élection du conseil régional.

Il ne peut pas être procédé au retrait de confiance pendant la dernière année du mandat.

SECTION 4

DES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DE LA REGION

Art. 331 - Le président de la région est responsable, dans le cadre de la loi, de la gestion des affaires de la région. Il est son représentant légal.

Le président de la région peut déléguer, par arrêté publié au Journal Officiel des collectivités locales, à ses adjoints et aux membres du conseil régional, une partie de ses attributions, à l'exception de la signature des arrêtés réglementaires.

Les délégations demeurent en vigueur tant qu'il n'y est pas mis fin.

Art. 332 - Le président de la région, ses adjoints et les membres du conseil régional s'engagent à informer le conseil régional de tout ce qui peut constituer une suspicion ou soupçons sur l'existence de conflit d'intérêts dans la direction de la région ou dans le cadre de l'exercice de leurs attributions.

Si, dans un dossier déterminé, les intérêts du président s'opposent à ceux de la région, le conseil régional désigne l'un de ses membres pour assurer le suivi dudit dossier et représenter la région devant la justice ou la conclusion des contrats. La même procédure est observée en cas de conflit d'intérêts entre un membre du conseil et les intérêts de la région.

Art. 333 - Le président de la région peut déléguer, par arrêté, sous son contrôle et sa responsabilité et dans la limite de ses attributions, sa signature :

- au directeur exécutif de la région,
- aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels au sein de l'administration de la région.

Le président de la région ne peut déléguer la signature des actes réglementaires. La délégation ne peut être accordée aux personnes citées dans le présent article si elles ont un intérêt direct ou indirect concernant la prise de tout acte. Néanmoins, le président de la région par intérim peut signer les arrêtés réglementaires.

Art. 334 - Le président de la région est chargé, sous le contrôle du conseil régional et conformément aux modalités et conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, des fonctions et de l'application des décisions du conseil et notamment celles relatives à :

- l'administration des biens et la prise des mesures pour leur préservation et leur valorisation,
- la conservation des documents comptables et des archives de la région,
- le recrutement des agents dans les limites autorisées par la loi et le budget de la région,
- la prise de toutes les mesures conservatoires ou interruptives de déchéances,
- la gestion des revenus de la région et le contrôle des entreprises conformément à la loi,
- la supervision de l'élaboration du projet du budget de la région conformément au régime financier, l'ordonnancement des dépenses et le contrôle de la comptabilité régionale,
- la communication avec le receveur chargé des finances régionales au sujet du recouvrement des créances,

- la direction des travaux et la maîtrise des délais de réalisation,

- l'exercice des recours devant les tribunaux pour défendre les intérêts de la région ainsi que sa représentation en matière de contentieux administratif et judiciaire auprès des différents tribunaux,

- la prise de toutes les décisions et mesures relatives à l'élaboration, à la conclusion, à l'exécution et au règlement des contrats qui peuvent être passés selon les règlements en vigueur, en tenant compte de leur montant et de leur nature. Le conseil régional peut subordonner la signature d'un contrat à son approbation par une nouvelle délibération,

- la conclusion et la révision des contrats de vente, de location, d'échange, de partage, de transaction et leurs révisions, ainsi que l'acceptation des dons et des libéralités autorisés conformément à la présente loi,

- la représentation de la région dans tous les actes civils et administratifs,

- la défense des intérêts de la région par tous les moyens légaux,

- la veille au bon fonctionnement des services administratifs et le suivi de la prestation des services dans les plus brefs délais, ainsi que la présentation des rapports et des réponses aux réclamations émanant de toute personne ayant intérêt quant à la performance des différents services relevant de la région,

- L'instruction des réclamations et l'engagement, le cas échéant, de poursuites contre quiconque aurait intentionnellement entravé les intérêts des administrés de la région en reportant la prestation d'un service ou en refusant d'y procéder sans motif légal,

- l'écoute des doléances des habitants et des composantes de la société civile et la réponse aux questionnements posés,

- la communication avec le représentant de l'autorité centrale territorialement compétent concernant l'exécution de toutes les décisions régionales,

- la médiation en vue de la résolution des conflits sociaux et la désignation d'un médiateur pour leur règlement et l'appui au dialogue social au niveau de la région,

- la présidence de la commission régionale du transport et la signature des autorisations du transport conformément à sa délibération.

Art. 335 - Le conseil régional peut déléguer, à la majorité absolue de ses membres, au président de la région durant son mandat les attributions relatives à :

- la détermination et le changement d'affectation des biens gérés par la région conformément aux décisions du conseil et sur la base des rapports motivés à cet effet,

- la négociation des emprunts et l'accomplissement des procédures légales et réglementaires requises à cette fin dans la limite fixée par le conseil régional,

- l'acceptation des libéralités et des dons qui ne sont grevés ni de charges ni de conditions,

- l'exercice de tous les droits accordés par la loi à la région dans les différents domaines, y compris le droit de préemption,

- la conclusion des projets de transaction à charge de les soumettre à l'approbation du conseil régional,

- la négociation avec des parties étrangères pour l'établissement de relations de partenariat et de coopération conformément à l'article 42 de la présente loi.

Le président de la région doit présenter au Conseil régional au cours de ses réunions périodiques un rapport relatant les actes accomplis en application des dispositions du présent article.

Le président de la région peut, sous sa responsabilité, subdéléguer les attributions prévues par le présent article à l'un de ses adjoints.

Art. 336 - Le président de la région et les personnes qu'il désigne à cet effet, sont chargés de l'exécution des lois et des règlements en vigueur dans la région et de l'accomplissement des fonctions qui lui sont attribuées par la loi.

Art. 337 - Le président de la région est chargé des règlements régionaux et de l'exécution des décisions du conseil régional.

Le président de la région prend les règlements spéciaux qu'exige la gestion des affaires régionales.

Le gouverneur ordonne l'exécution des décisions prises dans le cadre des règlements régionaux. Il informe par écrit le président de la région de la suite donnée aux décisions régionales sus-indiquées dans un délai n'excédant pas les deux mois. Le cas échéant, la non-exécution d'une décision régionale doit être motivée.

Le président de la région peut intenter devant la juridiction administrative un recours contre le refus de l'autorité centrale d'exécuter les décisions régionales.

Art. 338 - Si le président de la région s'abstient ou omet d'accomplir l'un des actes auxquels il est tenu par la loi et les règlements, le gouverneur, le met en demeure par écrit. En cas de carence du président de la région ou d'incapacité manifeste d'accomplir lesdits actes, en dépit d'un péril certain, le gouverneur peut, par décision motivée, y procéder d'office lui-même ou par un mandataire qu'il désigne à cet effet.

Il est mis fin à l'intervention du gouverneur dès la disparition des raisons susmentionnées.

SECTION 5

DU BUREAU REGIONAL

Art. 339 - Le président du conseil régional est assisté dans la direction des affaires régionales par un bureau régional composé du président, d'adjoints et des présidents de commissions.

Le bureau se réunit au moins une fois par mois. Il est présidé par le président du conseil régional ou en cas d'empêchement, par son suppléant conformément aux dispositions de la présente loi.

Le directeur exécutif de la région tient les procès-verbaux des délibérations du bureau selon les mêmes conditions applicables au secrétariat du conseil régional.

Les procès-verbaux des délibérations du bureau sont consignés dans un registre numéroté et paraphé par le président de la région. Lesdits procès-verbaux peuvent être consultés par les autres membres du conseil régional.

SECTION 6

DE L'ADMINISTRATION DE LA REGION

Art. 340 - L'administration de la région veille au service de tous les habitants dans le respect de la loi, conformément aux principes de neutralité, d'égalité, de sincérité, de transparence, de redevabilité, de continuité du service public, et d'efficacité. Elle œuvre à la protection des intérêts de la région et de ses biens.

L'administration de la région est tenue d'appliquer la loi en conformité avec les objectifs d'intérêt général. Elle concourt à la réalisation des projets et assure les prestations de service dans les délais.

Tout retard sans droit dans la prestation des services légalement due peut constituer une faute lourde engageant la responsabilité de son auteur conformément à la loi.

Art. 341 - Les agents de la région sont soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique et aux dispositions particulières qui leurs sont propres.

Le conseil régional approuve l'organigramme de l'administration régionale.

Il est procédé à l'établissement d'un organigramme type de l'administration régionale, par décret gouvernemental pris après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative.

Art. 342 - Le directeur exécutif ou la personne qui fait fonction de directeur exécutif est chargé, sous l'autorité du président de la région, de veiller au fonctionnement de l'administration régionale et de fournir des consultations au conseil régional et aux structures qui en dépendent.

Le directeur exécutif assiste aux travaux du conseil régional, émet son avis et formule ses propositions au sujet des questions abordées, sans droit au vote.

Les conditions et les procédures de nomination à l'emploi du directeur exécutif de la région ainsi que sa rémunération, sa mutation et sa révocation sont fixées par décret gouvernemental pris sur avis de la Haute cour administrative.

Art. 343 - Les agents de la région sont rémunérés sur le budget de la région.

L'autorité centrale peut mettre des agents publics à la disposition des régions. Dans ce cas, leur rémunération est due par leurs administrations d'origine.

L'autorité centrale peut, sur demande des régions, détacher auprès de ces dernières, des agents publics ou des agents relevant des établissements publics et entreprises publiques.

Art. 344 - Conformément aux procédures légales en vigueur, le président de la région nomme aux emplois, grades et catégories des fonctionnaires et ouvriers, dans la limite du nombre des postes prévus par l'organigramme approuvé par le conseil régional.

La région ouvre un concours en vue de recruter des fonctionnaires et des ouvriers, dans la limite du nombre des postes vacants, selon les modalités et procédures en vigueur et dans le respect du principe d'égalité et de transparence.

Art. 345 - Les conditions et les procédures de nomination aux emplois fonctionnels des régions et leur retrait sont fixées par décret gouvernemental après avis du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative.

SECTION 7

DU REGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITES REGIONALES ET DU CONTROLE AUQUEL ILS SONT SOUMIS

Art. 346 - Les arrêtés réglementaires régionaux entrent en vigueur cinq jours après leur publication sur le site électronique du journal officiel des collectivités locales.

La région s'engage à afficher un extrait des délibérations et une copie des arrêtés réglementaires à son siège.

Le trésorier régional est informé des décisions ayant une incidence financière et des contrats conclus par la région dans un délai ne dépassant pas dix jours à partir de la date de leur adoption.

Contrairement aux dispositions de l'article 46 de la présente loi, le conseil régional peut, en cas d'urgence, décider à la majorité des trois cinquièmes de ses membres l'entrée en vigueur d'un arrêté réglementaire dès son affichage, son dépôt auprès du gouverneur et l'information du public par tout moyen disponible, à charge de le publier ultérieurement sur le site électronique du journal officiel des collectivités locales.

Art. 347 - Les arrêtés individuelles pris par les autorités régionales sont obligatoirement motivées. Sous réserve de tenir compte du droit de recours juridictionnel exercé par ceux ayant un intérêt pour agir, lesdits arrêtés entrent en vigueur dès leur notification aux personnes concernées ou la prise de connaissance par ces dernières desdits arrêtés.

Art. 348 - Le gouverneur peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute personne justifiant d'un intérêt, s'opposer auprès du juge compétent aux arrêtés régionaux.

Le gouverneur notifie au président de la région une copie de la requête du recours exercé contre l'arrêté régional attaqué trois jours avant son dépôt au greffe du tribunal.

Le gouverneur peut, en cas d'urgence, demander le sursis à exécution dudit arrêté.

Si l'arrêté régional est susceptible de porter atteinte à une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif de première instance peut, sur demande du gouverneur ou des personnes concernées, ordonner le sursis à exécution dans un délai de cinq jours.

Les dispositions prévues par le présent article ne font pas obstacle aux recours que toute personne physique ou morale est en droit d'intenter directement auprès du tribunal administratif de première instance territorialement compétent contre les arrêtés régionaux faisant grief.

Art. 349 - Sont nulles les délibérations et les décisions régionales auxquelles ont participé des membres des conseils régionaux et dans lesquels lesdits membres y ont un intérêt personnel ou s'ils ont agi sur mandat d'une tierce personne.

Le tribunal administratif de première instance territorialement compétent déclare l'annulation par un jugement pris sur l'initiative du gouverneur ou sur demande de toute personne justifiant d'un intérêt.

Art. 350 - Il est interdit à tout membre du conseil régional de conclure des contrats ou d'entretenir des affaires avec le conseil dont il est membre s'il est dans une situation de conflits d'intérêts de quelque nature que ce soit au sens de la législation relative aux conflits d'intérêts.

La violation des dispositions de l'alinéa premier du présent article entraîne la nullité du contrat ou de l'opération.

SECTION 8

DE LA COOPERATION ENTRE LA REGION, L'AUTORITE CENTRALE ET LES AUTRES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 351 - Les services extérieurs de l'Etat prêtent assistance au conseil régional dans la réalisation des missions relevant de ses attributions chaque fois qu'il en fait la demande et dans le cadre de conventions dont les conditions et procédures de conclusion sont fixées par décret gouvernemental pris après avis du Haut Conseil des collectivités locales et de la Haute Cour administrative.

Art. 352 - La région peut conclure avec l'autorité centrale ou les autres collectivités locales des accords en vue réaliser des projets et des programmes de développement économique et social.

Art. 353 - La région peut créer des agences nationales ou régionales chargées des services urbains en coopération avec les communes de son chef-lieu ou d'autres communes ou avec l'autorité centrale.

SECTION 9

DE LA COMMISSION REGIONALE DU DIALOGUE ECONOMIQUE ET SOCIAL

Art. 354 - Le conseil régional crée une commission régionale pour le dialogue économique et social, siégeant sous la présidence du président de la région. Elle est composée comme suit :

- six membres parmi les conseillers régionaux,
- six membres représentant, à part égale, les syndicats d'ouvriers, des patrons et d'agriculteurs,
- six membres représentant des administrations centrales chargées des affaires sociales, de l'investissement, de l'agriculture, du commerce, de l'environnement et de l'équipement désignés par le gouverneur territorialement compétent,
- un représentant des structures chargées des chômeurs et un représentant de l'organisme le plus représentatif des chômeurs désignés par le conseil régional compte tenu des candidatures ou des données dont il dispose.

La commission peut inviter toute personne dont l'audition est jugée utile.

Le conseil régional charge l'un de ses membres parmi ceux mentionnés au premier tiret du présent article du suivi du dossier du dialogue social et suppléer, le cas échéant, le président de la région dans la présidence des travaux de la commission régionale du dialogue social et économique.

Art. 355 - La commission étudie les questions économiques, sociales, prud'homales et environnementales soit de sa propre initiative soit sur demande de l'un des présidents des collectivités locales ou du gouverneur territorialement compétent.

La commission se charge, périodiquement, d'étudier la situation de l'emploi dans la région et soumet des rapports, à cet effet, au conseil régional.

Sur demande des parties concernées, la commission étudie les conditions de réalisation des projets économiques et sociaux et recommande les mesures à même de les réaliser dans les meilleures conditions.

La commission désigne un rapporteur parmi ses membres. Elle établit des rapports sur ses travaux et des propositions à l'attention du conseil régional qui peut en autoriser la publication sur le site électronique de la région.

Les documents des travaux de la commission sont conservés au siège de la région.

CHAPITRE III DU DISTRICT

Art. 356 - Le district est une collectivité locale dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière qui œuvre pour l'intégration et la complémentarité du développement économique global, équilibré et juste entre toutes les zones qui le composent.

Art. 357 - Le district est dirigé par un conseil de district élu par les membres des conseils municipaux et régionaux conformément à la loi.

Le Conseil de district se réunit périodiquement une fois tous les trois mois, et chaque fois que de besoin, sur convocation de son président.

Le Conseil de district se réunit valablement en présence de la majorité de ses membres sont présents.

Le conseil de district se réunit au siège du district. Toutefois, il peut décider de se réunir en tout autre lieu à l'intérieur ou, exceptionnellement, à l'extérieur de son périmètre territorial.

Les réunions du conseil du district sont publiques. Toutefois, à la demande du tiers au moins de ses membres présents, le conseil du district peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres présents, de délibérer à huis clos.

Le conseil du district peut inviter toute personne dont l'audition est jugée utile.

Art. 358 - Le conseil du district est compétent pour :

- délibérer sur toutes les questions intéressant, par leur portée, le territoire du district et se rapportant au développement économique et social, la complémentarité et le développement intégré des régions qui le composent ainsi que la solidarité entre les habitants et les zones,

- instaurer les plans d'aménagement et de développement durable du territoire du district, en collaboration et concertation avec les communes, les régions et en coordination avec les autorités centrales,

- proposer des projets de développement à portée territoriale du district dont notamment ceux des réseaux de transport, des télécommunications, de l'eau, de l'électricité, de l'assainissement et les soumettre aux autorités centrales et locales pour financement et mise en œuvre,

- instaurer les politiques de développement territorial du district et élaborer les conceptions, plans et projets à portée territoriale en coordination avec les collectivités locales et les administrations déconcentrées concernées, proposer un schéma pour leur financement aux autorités centrales et locales et veiller au suivi de leur réalisation,

- élaborer des conceptions pour l'amélioration du rendement et de l'attractivité des investissements en conférant des avantages préférentiels au profit de l'espace territorial du district,

- délibérer sur le budget du district et sur toutes les questions relatives à la gestion de ses biens,

- le suivi de la situation environnementale,

- assurer le suivi du fonctionnement des services publics intéressant le territoire du district.

Le conseil de district peut déléguer une partie de ses compétences au président du district.

Art. 359 - Le conseil de district veille à la coordination de ses activités avec celles du reste des districts.

Il peut établir une relation de coopération dans le domaine du développement avec ses homologues dans les pays ayant, avec la Tunisie, des relations diplomatiques, et ce, conformément à l'article 42 de la présente loi.

Art. 360 - Le district participe obligatoirement avec l'autorité centrale à l'élaboration des plans de développement national.

L'Etat met à la disposition des conseils de district toutes les données statistiques et les moyens pour leur permettre d'exercer leurs missions dans les meilleures conditions.

Art. 361 - Le district œuvre, avec le concours des autorités centrales, des régions et des communes, pour améliorer le niveau de vie des citoyens. Il prend les initiatives pour réduire les écarts économiques et sociaux entre les zones qui le composent et pour renforcer l'intégration et la solidarité entre elles.

Art. 362 - Lors de sa première réunion après son élection, le conseil de district élit, parmi ses membres, et en présence d'un représentant de l'Instance supérieure indépendante pour les élections, le président du district et ses adjoints, pour la totalité de la durée du mandat.

Art. 363 - La convocation des membres du conseil de district pour l'élection du président et de ses adjoints est faite par le président sortant ou celui qui en fait fonction selon les modalités et délais prévus par la loi. En cas d'empêchement, les convocations sont adressées par le directeur exécutif du district. Ladite élection programmée est mentionnée dans la convocation.

Le plus âgé des membres du conseil du district, assisté par le plus jeune, préside la séance lors de laquelle est élu le président du district.

La séance électorale est valable quel que soit le nombre des présents.

Le président du district et ses adjoints sont élus au vote secret et à la majorité absolue des membres.

Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour du scrutin, il sera procédé à un second tour auquel se présenteront les deux candidats ayant respectivement obtenu le plus de voix. Le candidat ayant obtenu le plus de voix sera déclaré élu. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus jeune est déclaré élu.

Les adjoints du président du conseil sont élus respectivement selon la même modalité et leur ordre de classement.

Le directeur exécutif du district tient le procès-verbal des élections et en adresse un exemplaire au gouverneur de la circonscription dans laquelle se trouve le siège du district.

Art. 364 - Si l'élection est annulée ou si le président ou les adjoints ont renoncé à leur poste, le conseil de district est convoqué par son président ou, le cas échéant, par le gouverneur de la circonscription dans laquelle se trouve le siège du district, pour pourvoir à la vacance.

La séance électorale est présidée par le plus âgé des membres assisté par le plus jeune.

La séance électorale a obligatoirement lieu dans un délai ne dépassant pas 15 jours à partir de la date de la vacance.

Art. 365 - La démission du président du district ou de ses adjoints est adressée aux membres du conseil de district qui se réunit obligatoirement dans un délai ne dépassant pas quinze jours pour y délibérer.

Si la démission est acceptée, ou si les démissionnaires n'y ont pas renoncé, le gouverneur et le trésorier régional dans la circonscription desquels se trouve le siège du district sont informés de la vacance.

Les démissionnaires poursuivent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'investiture de leurs successeurs.

En cas d'urgence ou de refus du président démissionnaire de continuer à assurer la direction des affaires du district, le membre le plus âgé du conseil de district s'engage, avec l'assistance du directeur exécutif, à diriger les affaires du district.

Art. 366 - Le président ou l'un de ses adjoints peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé des collectivités locales pour une période ne dépassant pas trois mois après consultation du bureau du Haut Conseil des collectivités locales. L'arrêté de suspension est pris après l'audition des intéressés ou après leur sommation à produire des explications par écrit sur ce qui leur est imputé comme fautes lourdes constituées par une violation de la loi et compromettant gravement l'intérêt général.

Les présidents et les adjoints, dûment entendus, peuvent être révoqués par décret gouvernemental motivé après consultation du bureau du Haut Conseil des collectivités locales lorsque leur responsabilité au sujet des faits susmentionnés dans le premier alinéa du présent article est établie.

Le bureau du Haut Conseil des collectivités locales émet son avis motivé dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la consultation émise par la présidence du gouvernement.

Les arrêtés de suspension ou de révocation sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif de première instance compétent. Les intéressés peuvent demander le sursis à exécution des arrêtés susvisés dans un délai de cinq jours à compter de la date de leur notification. Le président du tribunal administratif compétent statue sur la demande de sursis dans un délai ne dépassant pas les dix jours à partir de la date de présentation de la demande.

Les arrêtés de suspension ou de révocation ne sont exécutoires qu'après le prononcé du refus de la demande de sursis à exécution par le président du tribunal administratif compétent, ou l'expiration du délai de présentation de la demande de sursis prévu par le précédent alinéa du présent article.

La révocation entraîne l'inéligibilité d'office pour le reste de la période du mandat, sauf annulation du décret de révocation par le tribunal administratif.

Art. 367 - En cas d'absence, de suspension ou de révocation du président du district, ou en cas de survenance de tout autre cas d'empêchement constitutif de vacance provisoire, il est provisoirement remplacé dans toutes ses attributions par un adjoint intérimaire, selon l'ordre de classement.

En cas d'absence du président du district, de sa suspension ou révocation ou en cas de survenance de tout autre cas d'empêchement constitutif de vacance provisoire, il est remplacé par un adjoint comme intérimaire, selon l'ordre de nomination pour exercer la plénitude de ses fonctions. En cas d'impossibilité de remplacement du président par un adjoint, l'intérim est assuré par un membre du conseil du district élu à la majorité des membres présents du conseil.

Est considérée vacance provisoire, l'absence du président du district pour des raisons de santé ou de voyage pour une période dépassant un mois ou de suspension de ses fonctions.

L'intérim ne doit pas dépasser six mois.

Au-delà du délai sus indiqué, les dispositions de l'article 364 de la présente loi sont applicables.

Art. 368 - Le président du district est responsable, dans le cadre de la loi, de la gestion des affaires du district. Il est son représentant légal. Il peut déléguer, par arrêté publié au Journal Officiel des collectivités locales, à ses adjoints ou à l'un des membres du conseil de district, une partie de ses attributions, à l'exception de la signature des actes réglementaires.

Les délégations demeurent en vigueur tant qu'il n'y est pas mis fin.

Art. 369 - Le président du district, ses adjoints et les membres du conseil du district s'engagent à informer le conseil du district de tout ce qui peut constituer des suspicions et soupçons sur l'existence de conflit d'intérêts lors de la direction du district ou dans l'exercice de leurs attributions.

Si, dans un dossier déterminé, les intérêts du président s'opposent à ceux du district, le conseil du district désigne l'un de ses membres pour assurer le suivi du dossier et représenter le district devant la justice ou en vue de conclure des contrats. La même procédure est observée en cas de conflit d'intérêts entre un membre du conseil et les intérêts du district.

Art. 370 - Le président du district peut déléguer, par arrêté, sous son contrôle et sa responsabilité et dans la limite de ses attributions, sa signature :

- au directeur exécutif du district,
- aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels au sein de l'administration du district.

Le président du district ne peut pas déléguer la signature des actes réglementaires. La délégation ne peut pas être accordée aux agents cités dans le présent article s'ils ont un intérêt direct ou indirect dans la prise de toute décision.

Art. 371 - Sous le contrôle du conseil de district et conformément aux modalités et conditions prévues par les lois et les règlements en vigueur, le président du district accomplit ses missions et applique les décisions du conseil et notamment celles relatives à :

- l'administration des biens et la prise des mesures pour leur préservation et leur valorisation,
- le recrutement des agents dans les limites fixées par la loi et le budget du district,
- la conservation des documents comptables et des archives du district,
- la prise de toutes les mesures conservatoires ou interruptives de déchéances,
- la gestion des revenus du district conformément à la loi,
- la supervision de l'élaboration du budget du district conformément au régime financier, l'ordonnancement des dépenses et le contrôle de la comptabilité du district,
- la communication avec le comptable public du district concernant le recouvrement des créances,
- la direction des travaux du district,
- l'exercice des recours devant les tribunaux pour défendre les intérêts du district ainsi que sa représentation en matière de contentieux administratif et judiciaire auprès des tribunaux,
- la prise de toutes les décisions relatives à l'élaboration, à la conclusion, à l'exécution et au règlement des marchés qui peuvent être passés selon les règlements en vigueur, en tenant compte de leur montant et de leur nature. Le conseil peut subordonner la signature d'un marché à son approbation par une nouvelle délibération,
- la demande d'avis consultatifs auprès de la commission compétente des marchés concernant les projets de marchés,
- la conclusion des contrats de vente, de location, d'échange, de partage, de transaction et leurs révisions, ainsi que l'acceptation des dons et des libéralités autorisés conformément à la présente loi,
- la représentation du district dans tous les actes civils et administratifs,
- la défense des intérêts du district par tous les moyens légaux,
- la veille au bon fonctionnement des services administratifs et la prestation des services.

Art. 372 - Le conseil de district peut déléguer au président du district durant son mandat les attributions suivantes :

- la détermination et le changement d'affectation du domaine du district conformément aux décisions du conseil,
- l'acceptation des libéralités et des dons non grevés de charges ou de conditions,

- la défense de tous les droits accordés par la loi au district dans les différents domaines, y compris le droit de préemption,

- la conclusion des projets de transaction à charge de les soumettre à l'approbation du conseil de district,

- la négociation avec les parties étrangères pour l'établissement des relations de coopération conformément à l'article 42 de la présente loi.

Le président du district doit présenter au conseil du district au cours de ses sessions ordinaires un rapport sur tous les actes accomplis en application du présent article.

Le président du district, peut, sous sa responsabilité, subdéléguer les attributions prévues dans cet article à l'un de ses adjoints.

Art. 373 - Le président du district et les personnes qu'il désigne à cet effet sont chargés de l'exécution des lois et des règlements en vigueur dans le périmètre du district et de l'accomplissement des fonctions que la loi accorde au président.

Art. 374 - Si le président du district s'abstient, refuse ou néglige l'accomplissement de l'un des actes auxquels il est tenu par la loi et les règlements, l'autorité centrale procède, en coordination avec le Haut Conseil des collectivités locales, à l'accomplissement des actes et actions exigés par la loi.

Art. 375 - Le conseil du district adopte son règlement intérieur dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de sa mise en place.

Le règlement intérieur fixe l'organisation du conseil du district et son mode de fonctionnement.

Art. 376 - L'administration du district veille à servir tous les habitants dans le respect de la loi et conformément aux principes de neutralité, d'égalité, de sincérité, de transparence, de redevabilité, de continuité du service public, d'efficacité et de la préservation des intérêts du district et de ses biens.

Les services du district doivent appliquer la loi conformément aux objectifs de l'intérêt général. Ils doivent concourir à la réalisation des projets et assurer la prestation des services dans les délais prescrits.

Tout retard sans droit dans la prestation des services légalement due peut constituer une faute lourde engageant la responsabilité de son auteur conformément à la loi.

Art. 377 - Les agents du district sont soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique et aux dispositions particulières qui leurs sont propres.

Le conseil du district approuve l'organigramme de l'administration du district.

Un décret gouvernemental pris après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative, établit un organigramme type de l'administration du district.

Art. 378 - Le directeur exécutif ou la personne qui en fait fonction, est chargé, sous l'autorité du président du district, de veiller au fonctionnement de l'administration du district et de fournir des avis au conseil du district et aux structures qui en dépendent.

Le directeur exécutif assiste aux travaux du conseil du district, émet son avis et formule ses propositions au sujet des questions abordées, sans droit de vote.

Les procédures et les conditions de nomination à l'emploi de directeur exécutif du district ainsi que sa rémunération, sa mutation et sa révocation sont fixées par décret gouvernemental pris sur avis de la Haute Cour administrative.

Art. 379 - Les agents des districts sont rémunérés sur leurs budgets respectifs.

L'autorité centrale peut mettre à la disposition des districts des agents publics. Dans ce cas, leur rémunération est due par leurs administrations d'origine.

L'autorité centrale peut, sur demande des districts, détacher des agents publics ou des agents relevant des établissements publics et entreprises publiques.

Art. 380 - Conformément aux procédures légales en vigueur, le président du district nomme aux emplois, grades et catégories des fonctionnaires et ouvriers, dans la limite du nombre des postes prévus par l'organigramme approuvé par le conseil.

Le district ouvre un concours en vue de recruter des fonctionnaires et des ouvriers, dans la limite du nombre des postes vacants, selon les modalités et procédures en vigueur et dans le respect du principe d'égalité et de transparence.

Art. 381 - Les conditions et procédures de nomination aux emplois fonctionnels du district et leur retrait sont fixées par décret gouvernemental après consultation du Haut Conseil des collectivités locales et sur avis de la Haute Cour administrative.

Art. 382 - Le district élabore un rapport annuel sur ses activités qu'il rend public par tout moyen et l'insère dans son site électronique.

LIVRE III

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 383 - Les dispositions de la présente loi organique relatives à chaque catégorie de collectivités locales, entrent en vigueur progressivement, et ce, après la proclamation des résultats définitifs des élections propres à chaque catégorie d'entre elles.

Les dispositions relatives à l'élaboration et à l'approbation du budget n'entrent en vigueur qu'à partir du premier janvier qui suit la proclamation des résultats définitifs des élections pour chaque catégorie de collectivités locales.

Jusqu'à la mise en place du fonds d'appui à la décentralisation, de péréquation et de solidarité entre les collectivités locales, l'autorité centrale procède, à partir de l'année budgétaire qui suit celle au cours de laquelle sont organisées les élections, à l'affectation d'une subvention financière annuelle au profit des collectivités locales d'un montant égal à celui qui leur a été attribué au titre de l'année 2018, majorée d'un taux d'augmentation générale fixé par la loi de finances.

Art. 384 - Jusqu'à la mise en place des conseils régionaux élus, les attributions de la région sont exercées par les conseils régionaux conformément aux dispositions et procédures de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux et tous les autres textes législatifs et réglementaires connexes pourvu qu'ils ne soient pas contraires à la présente loi organique.

Art. 385 - Dans un délai maximum de neuf mois à compter de la date de la promulgation de la présente loi et jusqu'à la mise en place de la Haute Cour administrative, du Haut Conseil des collectivités locales et de la Haute Instance des finances locales, les décrets gouvernementaux prévus par cette loi, sont pris sur avis du tribunal administratif. Ces décrets demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par d'autres décrets gouvernementaux pris conformément aux dispositions de cette loi.

Art. 386 - Jusqu'à la création des tribunaux administratifs de première instance et des cours administratives d'appel conformément aux dispositions l'article 116 de la constitution, les chambres de première instance du tribunal administratif connaissent des litiges relevant, en vertu de la présente loi, des tribunaux administratifs de première instance. Les chambres d'appel du tribunal administratif sont compétentes pour statuer sur les litiges relevant des cours administratives d'appel.

Art. 387 - Jusqu'à la création de la Haute Cour administrative, le Tribunal administratif est consulté dans les domaines prévus par la présente loi, conformément aux dispositions de la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972, relative au Tribunal administratif.

Art. 388 - Jusqu'à la promulgation de la loi relative à l'organisation de la Cour des comptes et sa prise de fonctions, les chambres de la Cour des comptes exercent les compétences et fonctions attribuées à la Cour des comptes par la présente loi organique. Le recours en appel contre les jugements de première instance rendus par la cour des comptes est porté devant l'assemblée plénière conformément à l'article 40 de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, relative à l'organisation de la cour des comptes.

Art. 389 - Le Haut Conseil des collectivités locales est composé sans les représentants des districts, et ce, jusqu'à la mise en place desdits districts.

Art. 390 - Les collectivités locales s'engagent à adopter la comptabilité en partie double prévue par l'article 191 de la présente loi dans un délai ne dépassant pas quatre années à partir de l'entrée en vigueur des dispositions relatives au budget et à son adoption.

Art. 391 - Les dispositions des articles 46 à 95 du code de la fiscalité locale, promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997 et de ses textes d'application, cessent respectivement d'être appliquées dès l'entrée en vigueur des arrêtés de chaque collectivité locale relatifs à la détermination des redevances, taxes et droits prévus par les articles susvisés quelle qu'en soit l'appellation.

A titre exceptionnel, et pour une période ne dépassant pas cinq ans à partir de l'entrée en vigueur des dispositions relatives au budget, il est procédé par décrets gouvernementaux, pris sur avis de la Haute Instance des finances locales à la fixation:

- des droits de licence sur les débits de boissons,
- de la redevance pour légalisation de signature,
- de la redevance pour certification de conformité des copies à l'original,
- de la redevance pour délivrance de certificats et actes divers.

Art. 392 - Les dispositions des articles 13, 14 et 15 de la loi de finances pour l'année 2013, relatifs à la création du fonds de coopération entre les collectivités locales cessent d'être appliquées dès la création du fonds d'appui à la décentralisation, de la péréquation et de solidarité entre les collectivités locales.

Art. 393 - Les arrondissements municipaux existants à la date de promulgation de la présente loi organique demeurent en place jusqu'à ce qu'il soit, le cas échéant, délibéré à leur sujet par les conseils municipaux.

Art. 394 - Jusqu'à la création des districts, la part du district du produit financier prévu par l'article 148 de la présente loi revient aux communes. Jusqu'à l'élection des conseils régionaux, la part de la région, prévue par le même article 148, revient au gouvernorat en tant que collectivité locale au sens de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux.

Art. 395 - Le Haut Conseil des collectivités locales exerce ses fonctions dans un délai n'excédant pas une année à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections régionales.

Jusqu'à la mise en place du Haut Conseil des collectivités locales conformément aux dispositions de la présente loi, le président et les membres de la commission nationale pour la formation des membres des collectivités locales sont désignés par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé des affaires locales.

Art. 396 - Un règlement intérieur type des conseils municipaux et un règlement intérieur type des conseils régionaux sont approuvés par décret gouvernemental sur avis de la Haute Cour administrative.

Art. 397 - Les biens revenant au gouvernorat en tant que collectivité locale au sens de la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux sont transférés à la région dès la proclamation des résultats définitifs des premières élections régionales.

Art. 398 - Jusqu'à la prise du décret gouvernemental prévu par l'article 102 de la présente loi, la conclusion, l'exécution et le contrôle des marchés publics des collectivités locales sont soumis à la législation en vigueur sous réserve du respect du principe de la libre administration.

Art. 399 - Jusqu'à la mise en place du Haut Conseil des collectivités locales, les membres de la Haute Instance des finances locales sont désignés, mise à part les représentants du Haut Conseil susvisé, par décret gouvernemental.

Les membres désignés exercent les fonctions de la Haute Instance des Finances Locales jusqu'à sa formation, conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 400 - L'office de la topographie et du cadastre et le centre national de la cartographie et de télédétection procèdent, chaque fois que de besoin et aux frais de l'autorité centrale, au bornage des limites du périmètre territorial des communes par décret gouvernemental.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 9 mai 2018.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

ANNEXE "A"

NUM	Liste des communes
1	TUNIS
2	LA GOULETTE
3	CARTHAGE
4	SIDI BOU SAID
5	LA MARSA
6	LE BARDO
7	LE KRAM
8	SIDI HASSINE
9	ARIANA
10	LA SOUKRA
11	RAOUED
12	KALAAT EL ANDALOUS
13	SIDI THABET
14	ETTADHAMEN
15	EL MNIHLA
16	MANOUBA
17	JEDEIDA
18	TEBOURBA
19	BORJ EL AMRI
20	MORNAGUIA
21	DENDEN
22	OUED ELLIL
23	EL BATTANE
24	DOUAR HICHER
25	BASSATINE
26	BEN AROUS
27	RADES
28	MEGRINE
29	HAMMAM LIF
30	EZZAHRA
31	MORNAG
32	MOHAMEDIA
33	KHELIDIA
34	BOU MHEL EL BASSATINE
35	HAMMAM CHOTT
36	EL MOUROUJ
37	FOUCHANA
38	NAASSEN
39	NABEUL
40	DAR CHAABANE EL FEHRI
41	BENI KHIAR
42	EL MAAMOURA
43	SOMAA
44	KORBA
45	TAZARKA
46	MENZEL TEMIM
47	KELIBIA
48	HAMMAM LAGHZEZ
49	EL HAOUARIA
50	SOLIMAN

NUM	Liste des communes
51	KORBUS
52	MENZEL BOUZELFA
53	BENI KHALLED
54	GROMBALIA
55	BOU ARGOUB
56	HAMMAMET
57	EL MIDA
58	AZEMMOUR
59	MENZEL HORR
60	TAKELSA
61	ZAOUJET JEDIDI
62	DAR ALLOUCH
63	FONDOK JDID SELTEN
64	TEZGHRAN BOUKRIM ZEWIYET MGAYEZ
65	SIDI JDIDI
66	CHERIFET BOUCHARAY
67	ZAGHOUAN
68	EZ-ZERIBA
69	EL FAHS
70	EN-NADHOUR
71	BIR MCHERGUA
72	JBEL ELOUST
73	SAOUAF
74	AMAYEM
75	BIZERTE
76	EL ALIA
77	RAS JEBEL
78	METLINE
79	RAFRAF
80	MENZEL BOURGUIBA
81	SEJNANE
82	GHAR EL MELEH
83	AOUSJA
84	MATEUR
85	MENZEL JEMIL
86	MENZEL ABDERRAHMEN
87	TINJA
88	GHEZALA
89	UTIQUE
90	DJOUMINE
91	HACHECHNA
92	BEJA
93	NEFZA
94	MEJEZ EL BAB
95	TESTOUR
96	TEBOURSOUK
97	ZAHRET MEDIEN
98	GBOLLAT
99	EL MAAGOUA
100	TIBAR
101	OUECHTETA JMILA
102	SIDI ISMAIL
103	SLOUGUEYA

NUM	Liste des communes
104	JENDOUBA
105	BOU SALEM
106	GHARDIMAOU
107	OUED MLIZ
108	TABARKA
109	AIN DRAHAM
110	FERNANA
111	BENI MTIR
112	BALTA - BOU AOUANE
113	SOUK ESSEBT
114	JOUAOUDA
115	KALAA EL MAADEN-FERKSAN
116	AIN SOBH NADHOUR
117	KHMAIREYA
118	EL KEF
119	SAKIET SIDI YOUSSEF
120	TAJEROUINE
121	KALAAT SENAN
122	KALAAT KHASBA
123	DJERISSA
124	DAHMANI
125	EL KSOUR
126	SERS
127	NEBEUR
128	MENZEL SALEM
129	TOUIREF
130	ZAAFRAN DIR KEF
131	BOHRA
132	MARJA
133	SILIANA
134	BOU ARADA
135	GAAFOUR
136	EL KRIB
137	BARGOU
138	MAKTHAR
139	ROUHIA
140	EL AROUSSA
141	KESRA
142	SIDI BOUROUIS
143	SIDI MERCHED
144	HABEBSA
145	KAIROUAN
146	SBIKHA
147	OUESLATIA
148	AIN JALOULA
149	HAFFOUZ
150	EL ALAA
151	BOUHAIJA
152	NASRALLAH
153	HAJEB AYOUN
154	CHRARDA
155	ECHEBIKA
156	MENZEL EL MHIRI

NUM	Liste des communes
157	SISEB DRIAT
158	JEHINA
159	RAGUEDA
160	ABIDA
161	CHRAATEYA-KSOUR
162	AIN BIDHA
163	CHOUACHI
164	EL KASSERINE
165	SBEITLA
166	SBIBA
167	THALA
168	FERIANA
169	TALABET
170	MAJEL BEL ABBES
171	JEDELIENNE
172	FOUSSANA
173	HIDRA
174	ENNOUR
175	EZZOUHOUR
176	EL AYOUN
177	HASSI FERID
178	CHRAYAA MACHRAK SHAMS
179	RAKHMAT
180	AIN KHEMAISEYA
181	KHMOUDA
182	BOUZGEM
183	SIDI BOUZID
184	JELMA
185	REGUEB
186	EL MEKNASSI
187	BIR EL HAFEY
188	CEBALET
189	SIDI ALI BEN AOUN
190	MAZOUNA
191	OULED HAFFOUZ
192	MENZEL BOUZAIENE
193	ESSAIDA
194	SOUK JEDID
195	EL FAIEDH BENNOUR
196	BATAN GHZAL
197	RAHAL
198	MANSOURA
199	EL ASSOuada
200	SOUSSE
201	KSIBA THRAYET
202	MSAKEN
203	HAMMAM SOUSSE
204	EL KALAA SGHIRA
205	AKOUDA
206	EL KALAA EL KOBRA
207	HERGLA
208	SIDI BOU ALI
209	ENFIDHA

NUM	Liste des communes
210	BOUFICHA
211	ZAOUIA SOUSSE
212	EZZOUHOUR
213	MESSADINE
214	SIDI EL HENI
215	KONDAR
216	KRIMET HICHER
217	CHAT MARIAM
218	MONASTIR
219	KHENIS
220	BEMBLA EL MNARA
221	OUERDANINE
222	SAHLINE MOOTMAR
223	JAMMEL
224	ZERAMDINE
225	BENI HASSEN
226	KSIBET EL MADIOUNI
227	BENEN BODHER
228	TOUZA
229	SAYADA
230	KSAR HELAL
231	MOKNINE
232	TEBOULBA
233	BEKALTA
234	LAMTA
235	BOU-HJAR
236	SIDI AMEUR MASJED AISSA
237	ZAOUJET KONTOCH
238	MENZEL FARSI
239	SIDI BENNOUR
240	GHNEDA
241	CHERAHIL
242	MENZEL ENNOUR
243	MENZEL KAMEL
244	EL MASDOUR MENZEL HARB
245	MENZEL HAYET
246	AMIRET EL FEHOUL
247	AMIRET TOUAZRA
248	AMIRET EL HOJAJ
249	MAHDIA
250	KSOUR ESSEF
251	CHEBA
252	SIDI ALOUAN
253	BOU MERDES
254	EL JEM
255	CHORBANE
256	SOUASSI
257	REJICHE
258	KARKER
259	OULED CHAMEKH
260	HABIRA
261	MELLOULECH
262	EL BARADAA

NUM	Liste des communes
263	SIDI ZID OULED MOULEHOM
264	EL HKEIMA
265	TLELSA
266	ZALBA
267	SFAX
268	SAKIET EDDAIER
269	SAKIET EZZIT
270	EL AIN
271	JEBENIANA
272	EL HENCHA
273	KERKENAH
274	BIR ALI BEN KHALIFA
275	EL MAHRES
276	GREMDA
277	CHIHIA
278	AGAREB
279	MENZEL CHAKER
280	SKHIRA
281	TINA
282	EL GHRIBA
283	EL AMRA
284	AWEBED KHAZANET
285	NADHOUR SIDI ALI BEN ABED
286	HAJEB
287	HAZK LOUZA
288	EL ACHECH BOUJARBOUE EL AOUADNA MAJEL EDDARJ
289	NASR
290	GAFSA
291	SENEB
292	REDEYEF
293	EL METLAOUI
294	OUM LARAYES
295	EL GUETTAR
296	EL MDHILLA
297	EL KSAR
298	BELKHIR
299	SIDI AICH
300	ZANOUCHE
301	LELA
302	SIDI BOUBAKER
303	TOZEUR
304	DGUECH
305	NEFTA
306	HAMET JERID
307	TAMEGHZA
308	HAZOUA
309	KEBELI
310	DOUZ
311	JOMNA
312	EL GOLAA
313	SOUK LAHAD
314	EL FAOUAR

NUM	Liste des communes
315	RJIM MAATOUG
316	BECHLI JERSIN BLIDET
317	BECHRI FETNASA
318	GABES
319	CHENINI NAHAL
320	EL HAMMA
321	EL METOUIA
322	OUDHREF
323	MARETH
324	MATMATA NOUVELLE
325	GHANOUC
326	EZARAT
327	MATMATA ALKADIMA
328	DKHILET TOUJEN
329	MENZEL EL HABIB
330	HABIB THAMER BOU ATOUCH
331	KETTANA
332	BOUCHEMMA
333	TEBOULBOU
334	MEDENINE
335	DJERBA HOUMET SOUK
336	ZARZIS
337	BEN GUERDANE
338	BENI KHEDACHE
339	DJERBA MIDOUN
340	DJERBA AJIM
341	SIDI MAKHLOULF
342	BOUGHRARA
343	ZARZIS NORD
344	TATAOUINE
345	GHOMRASSEN
346	REMADA
347	DHEHIBA
348	BIR LAHMAR
349	SMAR
350	CHENENNI-DOUIRET

ANNEXE "B"

NUM	Liste des Régions
1	TUNIS
2	ARIANA
3	BEN AROUS
4	MANNOUBA
5	NABEUL
6	BIZERTE
7	ZAGHOUAN
8	BEJA
9	KEF
10	JENDOUBA
11	SILIANA
12	KAIROUAN
13	KASSERINE
14	SIDI BOUZID
15	SOUSSE
16	MONASTIR
17	MAHDIA
18	SFAX
19	GAFSA
20	TOZEUR
21	KEBELI
22	GABES
23	MEDENINE
24	TATAOUINE

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2018-419 du 8 mai 2018, portant maintien en activité dans le secteur public après l'atteinte de l'âge légal de la retraite.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions particulières relatives au travail des retraités,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement.

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont maintenus en activité après l'atteinte de l'âge légal de la retraite, les agents dont les noms suivent, conformément aux indications du tableau suivant :

Ministère/Administration	Nom et prénom	Grade/Fonction	Durée	A compter du
Présidence du gouvernement	Said Blel	Conseiller auprès du chef du gouvernement	5 mois	1 ^{er} avril 2018
	Khalfaoui Najib	Directeur général et chef de la commission médicale centrale des accidents de travail et des maladies professionnelles	Une année	1 ^{er} juillet 2018
Ministère de la défense nationale	Ghorbel Mohamed	Colonel major chargé de mission au cabinet du chef du gouvernement	6 mois	1 ^{er} février 2018
	Rahmouni Taoufik	Général de brigade attaché militaire	Une année	1 ^{er} avril 2018
Ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche	Addouni Ali Nouri	Ingénieur général et directeur général du bureau de la restructuration des terres domaniales agricoles	Une année	1 ^{er} avril 2018
	Hizaoui Boujemaa	Technicien en chef et chef d'arrondissement des forêts au commissariat régional de développement agricole de Manouba	Une année	1 ^{er} mars 2018
	Bouhamed Jamel	Ingénieur général à la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles	Une année	1 ^{er} août 2018
	Frigui Hassen Lotfi	Géologue général à la direction générale des ressources en eau	Une année	1 ^{er} juin 2018

Ministère/Administration	Nom et prénom	Grade/Fonction	Durée	A compter du
Ministère du commerce	Belkahla Arbi	Administrateur de 1 ^{ère} classe et secrétaire général de l'office du commerce de la Tunisie	Une année	1 ^{er} avril 2018
	Ben Kbaier Tarek	Administrateur général et directeur central au centre de promotion des exportations	Une année	1 ^{er} mars 2018
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Hammadi Messaoudi	Professeur de l'enseignement supérieur	Une année	1 ^{er} novembre 2017
Ministère des affaires locales et de l'environnement	Ben Moussa Habib	Ingénieur principal à l'agence nationale de la protection de l'environnement	Une année	1 ^{er} mars 2018
Ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire	Samir Naifer	Ingénieur en chef et directeur des carrières et des explosifs à la direction générale des ponts et chaussées.	Une année	1 ^{er} mai 2018
	Jamel Khenfir	Ingénieur en chef et directeur des programmes et agréments à la direction générale des bâtiments civils	Une année	1 ^{er} août 2018

Art. 2 - Est accordé, une dérogation pour exercer dans le secteur public les agents dont les noms suivent, conformément aux indications du tableau suivant :

Ministère	Nom et prénom	Durée	A compter du
Ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières	Hammami Ali	Une année	2 mars 2018
Ministère de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables	Manai Fradj	Une année	1 ^{er} avril 2018

Art. 3 - Le ministre de la défense nationale, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre du commerce, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables et le secrétaire général du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du chef du gouvernement du 7 mai 2018, fixant la date de début d'application des dispositions relatives au départ volontaire des agents publics pour la deuxième fois au titre de l'année 2018.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre auprès du chef du gouvernement chargé du suivi des grandes réformes,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2018-5 du 23 janvier 2018, relative au départ volontaire des agents publics,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-205 du 23 février 2018, fixant les modalités, les procédures et les délais d'application des dispositions relatives au départ volontaire des agents publics, notamment ses article 2 et 15.

Arrête :

Article premier - La soumission des demandes de départ volontaire pour la deuxième fois au titre de l'année par les agents publics par voie hiérarchique au ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative, commence à partir du 2 juillet 2018.

Art. 2 - Le calendrier des interventions citées par les dispositions des articles 2,3 et 4 du décret gouvernemental n° 2018-205 du 23 février 2018 susvisé est fixé comme suit :

Les interventions	Les délais
La soumission des demandes par les agents publics	Du 2 juillet au 30 août 2018
La décision des ministres sur avis d'une commission technique créée à cet effet	Du 31 août au 28 septembre 2018
La saisine de la commission spéciale à la Présidence du gouvernement des dossiers approuvés par les ministères	Du 1 ^{er} au 30 octobre 2018

Art. 3 - Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mai 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret gouvernemental n° 2018-420 du 7 mai 2018, portant organisation des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire et fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels spécifiques les concernant.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 2002-1007 du 29 avril 2002, portant organisation des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire et fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels spécifiques les concernant,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1^{er} décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice et des droits de l'Homme, tel que modifié par le décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012,

Vu le décret n° 2012-246 du 5 mai 2012, fixant le statut particulier des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire, tel que modifié par le décret n° 2014-3609 du 3 octobre 2014,

Vu le décret présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016 portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017 portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:

Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe l'organisation des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire et les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels spécifiques les concernant.

TITRE PREMIER

Les greffes des juridictions de l'ordre judiciaire

Art. 2 - Les juridictions de l'ordre judiciaire comprennent les greffes suivants :

- greffe de la cour de cassation,
- greffe du tribunal immobilier,
- greffe d'une annexe du tribunal immobilier,
- greffe de la cour d'appel de Tunis,
- greffe d'une cour d'appel,

- greffe du tribunal de première instance de Tunis,
- greffe d'un tribunal de première instance,
- greffe de la justice cantonale de Tunis,
- greffe d'une justice cantonale.

Chapitre premier

Dispositions communes

Art. 3 - Le chef de greffe dirige le fonctionnement des différents bureaux et divisions composant le greffe de juridiction. Il est chargé notamment de :

- superviser la tenue des registres, l'inscription des affaires, l'enregistrement du courrier, et la coordination des audiences,
- superviser les greffiers et les agents relevant de la juridiction,
- coordonner le travail entre les différents bureaux et divisions, l'organisation, la distribution des tâches et le contrôle du travail,
- légaliser les signatures des greffiers des juridictions relevant de son autorité lors de la remise des grosses et des expéditions des jugements et les diverses attestations administratives. Il peut déléguer cette compétence au chef de l'un des bureaux ou des divisions,
- coordonner entre les différents services de la juridiction et la direction régionale y relevant,
- déterminer les besoins administratifs de la juridiction,
- étudier les difficultés techniques et administratives d'ordre procédural qui pourraient entraver la bonne marche du greffe de la juridiction,
- proposer des techniques de promotion des méthodes de travail au sein du greffe.

Art. 4 - Les chefs de greffe adjoints, les chefs de divisions et les chefs de divisions adjoints dirigent les services relevant de leur compétence et veillent à l'exécution des tâches relevant de leurs attributions sous l'autorité et la responsabilité du chef du greffe.

Art. 5 - Le chef du bureau ou de division des affaires générales de chaque juridiction assure le suivi des affaires des agents et la gestion des bâtiments, du stock et des équipements.

Le chef de la division des affaires des agents est chargé notamment de la tenue des copies de dossiers des agents au sein de la juridiction et du suivi des notifications, des correspondances et autorisations les concernant.

Le chef de la division des bâtiments et des équipements est chargé notamment des tâches suivantes :

- déterminer les besoins en coordination avec le chef du greffe,
- tenir le registre d'inventaire,
- assurer le suivi de l'approvisionnement de la juridiction des produits et équipements nécessaires au travail,
- conserver le matériel bureautique et le meuble et assurer le suivi de l'entretien des machines, des équipements et des bâtiments.

Art. 6 - Le chef du bureau d'organisation et de méthodes est chargé notamment de superviser :

- l'exécution de la politique du ministère dans le domaine de l'utilisation de l'informatique et des technologies d'information et de communication au sein de la juridiction,
- le suivi de l'exécution des différents plans visant à développer le système de communication et le système de gestion électronique des documents au domaine de la justice,
- l'exécution des plans d'action annuels au niveau de la juridiction,
- la gestion des équipements informatiques et la garantie de la sécurité des ressources d'information,
- l'aide à l'exploitation des bases informatiques et le traitement des données,
- la préparation et le suivi des différentes statistiques relatives au travail judiciaire et administratif.

Le chef du bureau d'organisation et de méthodes est assisté par :

-le chef de la division de l'informatique et des statistiques qui est chargé notamment de superviser la mise à jour de la base informatique, sa protection et l'entretien des équipements et la préparation des statistiques.

-le chef de la division de documentation et des archives qui est chargé de superviser le coffre fort, les archives administratives, et les archives des dossiers y compris le transfert, la migration, l'élimination et la conservation des copies des jugements et des arrêtés et leur reliure.

Chapitre 2

Greffé de la cour de cassation

Art. 7 - Le greffé de la cour de cassation comprend :

- le bureau des procédures civiles,
- le bureau des procédures pénales,
- le bureau des affaires générales qui comprend la division des affaires des agents et la division des bâtiments et des équipements,
- le bureau d'organisation et de méthodes qui comprend la division de l'informatique et la division de documentation et des archives,
- la division d'enregistrement et de remise des copies des jugements,
- la division du sursis à exécution et des autorisations de payer.

Le greffé de la cour de cassation est placé sous l'autorité d'un chef de greffé ayant emploi et avantages de directeur général d'administration centrale ou directeur d'administration centrale.

Les bureaux de la cour de cassation sont placés sous l'autorité des chefs de greffé adjoints pouvant être chargés d'emploi de sous directeur d'administration centrale ou de chef de service d'administration centrale.

Les divisions de la cour de cassation sont placées sous l'autorité des greffiers des juridictions y pouvant être chargés d'emploi de chef de division.

Art. 8 - Le chef du bureau des procédures civiles à la cour de cassation est chargé notamment de diriger le greffé du premier président, l'ordre civil et les travaux du greffé des chambres civiles.

Art. 9 - Le chef du bureau des procédures pénales à la cour de cassation est chargé notamment de diriger le greffé du procureur général de l'Etat et les travaux du greffé des chambres pénales.

Art. 10 - Le chef de la division d'enregistrement et de remise des copies des jugements est chargé notamment d'assurer le suivi de la saisie des arrêts de cassation, la remise de leurs copies, l'enregistrement des arrêts et leur transfert à la recette des finances.

Art. 11 - Le chef de la division du sursis à exécution et des autorisations de payer est chargé notamment de recevoir les demandes de sursis à exécution, de les transférer au président de la cour, de rédiger les reçus de garantie, imprimer les ordonnances du sursis à exécution, de recevoir les demandes des autorisations de payer relatives aux fonds consignés et leur exécution.

Chapitre 3

Greffé du tribunal immobilier et greffes de leurs annexes

Art. 12 - Le greffé du tribunal immobilier comprend:

- le bureau des procédures de l'immatriculation obligatoire,
- le bureau des procédures de l'immatriculation facultative,
- le bureau des affaires générales qui comprend la division des affaires des agents et la division des bâtiments et d'équipement,
- le bureau d'organisation et de méthodes qui comprend la division de l'informatique et des statistiques et la division de documentation et des archives,
- la division de la mise à jour des titres fonciers.

Le greffé du tribunal immobilier est placé sous l'autorité d'un chef de greffé ayant emploi et avantages de directeur d'administration centrale ou sous-directeur d'administration centrale.

Les bureaux du tribunal immobilier sont placés sous l'autorité des chefs de greffé adjoints pouvant être chargés d'emploi de sous-directeur d'administration centrale ou de chef de service d'administration centrale.

Les divisions du tribunal immobilier sont placées sous l'autorité des greffiers des juridictions y pouvant être chargés d'emploi de chef de division.

Art. 13 - Le greffé d'une annexe du tribunal immobilier comprend:

- la division des procédures de l'immatriculation obligatoire,
- la division des procédures de l'immatriculation facultative,
- la division de l'informatique et des archives.

Le greffé d'une annexe du tribunal immobilier est placé sous l'autorité d'un chef de greffé ayant emploi et avantages de chef de service d'administration centrale.

Les divisions sont placées sous l'autorité des greffiers de juridiction ayant emploi de chef de division ou chef de division adjoint.

Art. 14 - Le chef de bureau ou de la division des procédures de l'immatriculation obligatoire est chargé notamment de superviser les tâches suivantes:

- les opérations de publicité et de limitation relatives à la zone d'immatriculation,

- l'inscription des oppositions soulevées,
- l'envoi des jugements définitifs à l'office de la topographie et du cadastre pour l'élaboration des plans définitifs.

Art. 15 - Le chef de bureau ou de la division des procédures de l'immatriculation facultative est chargé notamment de superviser les tâches suivantes:

- la réception des demandes d'immatriculation et des oppositions,
- le suivi des procédures de la publicité,
- la remise des attestations de publication,
- l'envoi des jugements définitifs à la direction de la propriété foncière.

Art. 16 - Le chef de la division de la mise à jour des titres fonciers est chargé notamment d'effectuer les tâches suivantes:

- la réception des demandes de la mise à jour et le contrôle des documents requis,
- le suivi des procédures de publicité,
- la réception des demandes de contestation des décisions du conservateur de la propriété foncière, et des demandes de correction et leur exécution.

Art. 17 - Le chef de la division de l'informatique et des archives au greffe d'une annexe du tribunal immobilier est chargé notamment de superviser les tâches suivantes:

- la mise à jour de la base d'information, sa protection et l'entretien des équipements,
- la préparation des statistiques,
- la sauvegarde du coffre fort, le suivi des archives administratives et les archives des dossiers y compris les opérations de transfert, de migration et d'élimination et la conservation des copies des jugements et des arrêtés et leur reliure.

Chapitre 4

Grefe d'une cour d'appel

Art. 18 - Le greffe de chaque cour d'appel comprend:

- le bureau des procédures judiciaires qui comprend trois divisions: la division des procédures civiles, la division des procédures pénales et la division d'enregistrement et de remise des copies des jugements,
- le bureau d'organisation et de méthodes qui comprend deux divisions: la division de l'informatique et des statistiques et la division de documentation et des archives,

-le bureau du parquet général,

-le bureau des affaires générales qui comprend la division des affaires des agents et la division des bâtiments et des équipements,

-la division d'exécution et des pièces à conviction.

Art. 19 - Le bureau des procédures judiciaires au greffe de la cour d'appel de Tunis comprend, en plus des deux divisions des procédures civiles et d'enregistrement et de remise des copies des jugements susmentionnés, une division des procédures correctionnelles, une division des procédures criminelles et d'accusation et une division d'ordre civil.

Le greffe de la cour d'appel de Tunis comprend un bureau du pôle judiciaire économique et financier.

Art. 20 - Le greffe de chaque cour d'appel est placé sous l'autorité d'un chef de greffe ayant emploi et avantages de directeur d'administration centrale ou sous-directeur d'administration centrale.

Les bureaux de chaque cour d'appel sont placés sous l'autorité des chefs de greffe adjoints pouvant être chargés d'emploi de sous-directeur d'administration centrale ou de chef de service d'administration centrale.

Les divisions de chaque cour d'appel sont placées sous l'autorité des greffiers des juridictions pouvant être chargés d'emploi de chef de division.

Art. 21 - Le chef du bureau des procédures judiciaires est chargé de superviser la division des procédures civiles et la division des procédures pénales et la division de d'enregistrement et de remise des copies des jugements.

Le chef de la division des procédures civiles est chargé notamment de:

- le greffe spécial du premier président et le greffe des chambres civiles,
- les actes gracieux, l'ordre civil, l'information civile et la remise des attestations.

Le chef de la division des procédures pénales est chargé notamment de:

- l'ordre correctionnel et l'ordre criminel et les chambres d'accusation et notamment la réception des dossiers, leur stockage et l'envoi des convocations et la distribution des dossiers aux chambres après leurs inscriptions,
- le greffe des chambres correctionnelles, criminelles et d'accusation,
- l'information correctionnelle, criminelle et d'accusation.

Le chef de la division d'enregistrement et de remise des copies des jugements est chargé notamment de superviser la saisie des jugements, leur suivi, leur enregistrement, leur transfert à la recette des finances et la remise de leurs copies.

Art. 22 - Le chef du bureau du parquet général est chargé notamment de:

- le greffe spécial du procureur général,
- l'ordre central,
- tous les travaux relatifs aux professions libérales.

Art. 23 - Le chef de la division d'exécution et des pièces à conviction est chargé notamment de:

- l'exécution correctionnelle et criminelle,
- la cassation pénale et notamment l'inscription des pourvois et l'envoi des dossiers contestés en cassation et leur réception,
- le suivi des procédures relatives aux pièces à conviction.

Art. 24 - Le chef du bureau du pôle judiciaire économique et financier à la cour d'appel de Tunis est chargé de superviser les travaux de greffe spécifiques au pôle y compris l'ordre administratif et l'ordre judiciaire et le greffe de juges d'instruction et les travaux des audiences.

Art. 25 - Le chef de la division des procédures correctionnelles à la cour d'appel de Tunis est chargé notamment de:

- l'ordre correctionnel et notamment la réception des dossiers, leur stockage et l'envoi des convocations et la distribution des dossiers aux chambres après leurs inscriptions,
- la supervision des greffes des chambres correctionnelles et le suivi de leur travail,
- l'information correctionnelle.

Le chef de la division des procédures criminelles est chargé notamment de superviser :

- le bureau d'ordre d'accusation et les chambres d'accusation,
- le bureau d'ordre criminel,
- les greffes des chambres criminelles,
- l'information criminelle.

Le chef de la division de l'ordre civil est chargé notamment de:

- la réception des demandes d'appel et d'opposition et de recours en révision,
- l'apport des dossiers civils contestés d'appel, leur stockage et l'envoi des convocations et la distribution des dossiers aux chambres après leurs inscriptions,

- la réception des demandes de la réintroduction des affaires, leur stockage et l'envoi des convocations et la distribution des dossiers aux chambres après son inscription,

- la remise des attestations,

- la réception des pourvois en cassation l'envoi des dossiers contestés en cassation et leur réception après leur examen par la cour de cassation, et le suivi de leurs procédures.

Chapitre 5

Greffes d'un tribunal de première instance

Art. 26 - Le greffe de chaque tribunal de première instance comprend:

- le bureau des procédures judiciaires qui comprend trois divisions: la division des procédures civiles, la division des procédures pénales et la division du parquet et des cabinets d'instruction,

- le bureau d'organisation et de méthodes qui comprend deux divisions: la division de l'informatique et des statistiques et la division de documentation et des archives,

- le bureau des affaires générales qui comprend la division des bâtiments et des équipements et la division des affaires des agents,

- la division d'exécution et des pièces à conviction,

- la division d'enregistrement et de remise des copies des jugements.

Le greffe de chaque tribunal de première instance est placé sous l'autorité d'un chef de greffe ayant emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Les bureaux de chaque tribunal de première instance sont placés sous l'autorité des chefs de greffe adjoints pouvant être chargés d'emploi de chef de service d'administration centrale.

Les divisions de chaque tribunal de première instance sont placées sous l'autorité des greffiers des juridictions pouvant être chargés d'emploi de chef de division.

Art. 27 - Le greffe du tribunal de première instance de Tunis comprend outre le bureau d'organisation et de méthodes, le bureau des affaires générales, la division d'enregistrement et de remise des copies des jugements et division d'exécution et des pièces à conviction, les bureaux et les divisions suivants:

- le bureau des procédures civiles qui comprend trois divisions: la division du registre de commerce, la division de justice de la famille, de l'enfance et du statut personnel et la division du civil général,

- le bureau des procédures pénales qui comprend trois divisions: la division des procédures criminelles, la division des procédures correctionnelles et la division du parquet et des cabinets d'instruction,

- le bureau du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme,

- le bureau des procédures des affaires en référé et des affaires octroyées au juge individuel.

Le greffe de tribunal de première instance de Tunis est placé sous l'autorité d'un chef de greffe ayant emploi et avantages de directeur d'administration centrale ou sous directeur d'administration centrale.

Les bureaux de tribunal de première instance de Tunis sont placés sous l'autorité des chefs de greffe adjoints pouvant être chargés d'emploi de sous-directeur d'administration centrale ou de chef de service d'administration centrale.

Les divisions sont placées sous l'autorité des greffiers des juridictions pouvant être chargés d'emploi de chef de division.

Art. 28 - Le chef du bureau des procédures judiciaires de chaque tribunal de première instance est chargé de superviser la division des procédures civiles, la division des procédures pénales et la division du parquet et des cabinets d'instruction.

Le chef de la division des procédures civiles est chargé notamment de superviser les travaux du greffe suivants :

- l'ordre civil,
- les actes gracieux relevant du président du tribunal,
- la réception des demandes d'appel, des demandes de cassation et l'envoi de leurs dossiers spécifiques,
- le registre de commerce, les affaires de divorce, de correction de l'état civil, les affaires en référé et des affaires octroyées au juge individuel.

Le chef de la division des procédures pénales est chargé notamment de superviser les travaux suivants:

- la constitution des dossiers, leur stockage et l'envoi des convocations pour les affaires criminelles et correctionnelles,
- l'information correctionnelle et criminelle.

Le chef de la division du parquet et des cabinets d'instruction est chargé notamment de superviser les travaux suivants :

- l'ordre administratif et l'ordre judiciaire,
- les requêtes et l'aide judiciaire,

- le contrôle des travaux des huissiers notaires, des huissiers de justice et des experts,

- le greffe des juges d'instruction.

Art. 29 - Le chef la division d'exécution et des pièces à conviction est chargé sous la responsabilité du chef de greffe du tribunal de superviser les travaux suivants:

- l'exécution des jugements correctionnels et criminels,

- la réception de l'opposition, de l'appel et de cassation et l'envoi des dossiers,

- le suivi de la réception, de la conservation et la liquidation des pièces à conviction.

Art. 30 - Le chef de la division d'enregistrement et de remise des copies des jugements est chargé sous la responsabilité du chef de greffe du tribunal d'assurer le suivi de la saisie des jugements, leur enregistrement, leur envoi à la recette des finances, et la remise de leur copies.

Art. 31 - Le chef du bureau des procédures civiles du tribunal de première instance de Tunis est chargé de superviser la division du civil général, la division du registre de commerce et la division de la justice de la famille, de l'enfance et du statut personnel.

Le chef de la division du civil général est chargé notamment de :

- les actes gracieux relevant du président du tribunal,
- l'ordre civil,
- les travaux du greffe des chambres civiles,
- la réception des demandes d'appel et l'envoi des dossiers à la cour d'appel,
- la réception des demandes de cassation et l'envoi des dossiers à la cour de cassation.

Le chef de la division du registre de commerce est chargé de superviser les travaux du greffe relatifs à sa compétence et notamment:

- la constitution des entreprises et leur mise à jour,
- la remise des extraits du registre de commerce,
- l'envoi d'un exemplaire original à l'institut national des normes et de la propriété industrielle.

Le chef de la division de la justice de la famille, de l'enfance et du statut personnel est chargé notamment de superviser les travaux du greffe relatifs à sa compétence et notamment le statut personnel, la correction de l'état civil, et la réception des demandes d'appel relatives à la pension et autres.

Art. 32 - Le chef de la division des procédures pénales au tribunal de première instance de Tunis est chargé notamment de superviser la division du parquet et des cabinets d'instruction, la division des procédures correctionnelles et la division des procédures criminelles.

Le chef de la division du parquet et des cabinets d'instruction est chargé notamment de superviser les travaux suivants:

- l'ordre administratif et l'ordre judiciaire,
- les requêtes et l'aide judiciaire,
- le contrôle des travaux des notaires, des huissiers de justice, des experts, du coffre fort de légalisation et l'état civil,
- le greffe des juges d'instruction.

Les chefs de la division des procédures criminelles et la division des procédures correctionnelles sont chargés de superviser les travaux du greffe relatifs à leur compétence et notamment:

- la constitution des dossiers, leur stockage et l'envoi des convocations,
- les travaux de l'audience,
- l'information correctionnelle et criminelle.

Art. 33 - Le chef du bureau de pôle judiciaire de la lutte contre le terrorisme est chargé de superviser les travaux du greffe relatifs au pôle et notamment:

- l'ordre administratif et l'ordre judiciaire,
- les travaux d'instruction,
- les pièces à conviction.

Art. 34 - Le chef du bureau des procédures des affaires en référé et des affaires octroyées au juge individuel au tribunal de première instance de Tunis est chargé de superviser les travaux du greffe relatifs à sa compétence et notamment le greffe des chambres de référé.

Chapitre 6

Greffes d'une justice cantonale

Art. 35 - Le greffe de chaque justice cantonale comprend :

- la division des procédures judiciaires,
- la division des actes gracieux,
- la division des affaires générales.

Le greffe de chaque justice cantonale est placé sous l'autorité d'un chef de greffe ayant emploi et avantages de chef de division.

Les divisions sont placées sous l'autorité des greffiers de juridiction pouvant être chargés d'emploi de chef de division adjoint.

Art. 36 - Le greffe de justice cantonale de Tunis comprend, outre la division des affaires générales, la division des actes gracieux, la division des procédures pénales, la division des procédures civiles et la division de l'informatique et des archives.

Le greffe de justice cantonale de Tunis est placé sous l'autorité d'un chef de greffe ayant emploi et avantages de chef de service d'administration centrale.

Les divisions sont placées sous l'autorité des greffiers des juridictions pouvant être chargés d'emploi de chef de division ou chef de division adjoint.

Art. 37 - Le chef de la division des procédures judiciaires de chaque justice cantonale est chargé de superviser notamment :

- les procédures civiles,
- les procédures pénales,
- la saisie des jugements, leur enregistrement, la remise des copies et la remise des attestations.

Art. 38 - Le chef de la division des procédures civiles de la justice cantonale de Tunis est chargé de superviser notamment:

- le greffe des chambres civiles,
- l'introduction des affaires, la constitution des dossiers, leur stockage et l'envoi des convocations,
- l'envoi des dossiers contestés,
- la saisie des jugements, leur enregistrement, la remise de leur copie et des attestations y relevant.

Le chef de la division des procédures pénales de la justice cantonale de Tunis est chargé de superviser notamment :

- le greffe des chambres correctionnelles,
- l'introduction des affaires, la constitution des dossiers, leur stockage et l'envoi des convocations, et des travaux d'avant et d'après l'audience,
- les travaux d'exécution et tout ce concerne les pièces à conviction,
- l'envoi des dossiers contestés,
- la remise des copies des jugements et des attestations selon les textes en vigueur.

Art. 39 - Le chef de la division des actes gracieux est chargé de superviser tous les travaux de greffe relatifs aux prérogatives gracieuses du juge cantonal.

TITRE II

Les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels

Art. 40 - La nomination aux emplois de directeur général, de directeur, de sous directeur et de chef service, le retrait, les indemnités et avantages y afférents, sont soumis aux dispositions relatives à la nomination aux emplois fonctionnels dans l'administration centrale.

Art. 41 - L'emploi de chef de division est attribué par arrêté du ministre de la justice à condition que le candidat soit:

- appartenant au grade d'administrateur de juridiction ou à un grade équivalent,
- ou appartenant au grade de greffier de juridiction principal ou à un grade équivalent avec une ancienneté de cinq (5) ans dans ce grade. Dans ce cas, le candidat doit avoir le baccalauréat au moins.

Art. 42 - L'emploi de chef de division adjoint est attribué par arrêté du ministre de la justice à condition que le candidat soit appartenant au grade de greffier de juridiction principal ou à un grade équivalent avec une ancienneté de deux (2) ans dans ce grade.

Art. 43 - L'attribution des emplois fonctionnels de chef de division et chef de division adjoint au greffe de juridiction fait bénéficier d'une indemnité de fonction dont le montant est fixé par décret gouvernemental sur proposition du ministre de la justice.

Art. 44 - Le retrait de fonction de chef de division et de chef de division adjoint intervient par arrêté du ministre de justice, sur la base d'un rapport écrit du chef du greffe ou du directeur régional de la justice exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative et envoyé au greffier de juridiction concerné pour présenter ses observations écrites.

Art. 45 - L'attribution de fonction de chef de division et de chef de division adjoint prend fin immédiatement dans les cas suivants:

- l'attribution d'un autre emploi fonctionnel,
- le détachement ou la mutation,
- la mise en disponibilité,
- l'exercice du service militaire actif,
- la cessation définitive des fonctions.

Art. 46 - Le retrait de fonctions de chef de division et de chef de division adjoint ou l'expiration de la nomination entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents.

Titre III

Dispositions finales

Art. 47 - Les agents nantis d'un emploi fonctionnel à la date de publication du présent décret gouvernemental conservent leur emplois nonobstant les conditions prévues au présent décret gouvernemental.

Art. 48 - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 2002-1007 du 29 avril 2002, portant organisation des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire et fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels spécifiques les concernant.

Art. 49 - Le ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de République Tunisienne.

Tunis, le 7 mai 2018.

Pour Contreseing
Le ministre de la justice
Ghazi Jeribi
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de la justice du 15 mai 2018, portant délégation de signature.

Le ministre de la justice,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, fixant l'organisation et les attributions des directions régionales du ministère de la justice,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1^{er} décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice et des droits de l'Homme, tel que modifié par le décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du 6 mars 2018, chargeant Monsieur Sadok Sabri administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des fonctions de directeur régional de la direction régionale du ministère de la justice de Kairouan.

Arrête :

Article premier - En application des dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur Sadok Sabri directeur régional de la direction régionale du ministère de la justice de Kairouan, une délégation de signature de tous les documents se rapportant à ses fonctions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} février 2018 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mai 2018.

Le ministre de la justice

Ghazi Jeribi

Par arrêté du ministre de la justice du 15 mai 2018.

Monsieur Jamel Eddine Maazoui, administrateur de greffe de juridiction, est chargé des fonctions de chef de service du suivi des marchés de l'équipement à la direction de l'équipement au ministère de la justice.

Par arrêté du ministre de la justice du 15 mai 2018.

Monsieur Hazem Saidi, administrateur de greffe de juridiction, est chargé des fonctions de chef de service de l'action sociale et culturelle à la direction des affaires administratives au ministère de la justice.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale du 30 avril 2018, portant délégation de signature.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-908 du 22 juillet 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2017, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-45 du 17 avril 2018, chargeant Monsieur Riadh Abbass, conseiller des services publics, des fonctions de directeur général des affaires administratives et financières au ministère de la défense nationale.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Riadh Abbass, conseiller des services publics, chargé des fonctions de directeur général des affaires administratives et financières au ministère de la défense nationale, est habilité à signer par délégation du ministre de la défense nationale, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Monsieur Riadh Abbass est habilité à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 2 mai 2018.

Tunis, le 30 avril 2018.

Le ministre de la défense nationale
Abdelkarim Zbidi

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 16 avril 2018.

Monsieur Raouf Belkadri administrateur conseiller est chargé des fonctions de chef de subdivision des affaires juridiques, du contentieux et des affaires foncières à la division des affaires administratives générales au gouvernorat de Zaghouan avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 15 mai 2018.

Monsieur Kais Blousa, est nommé membre représentant le ministère des affaires locales et de l'environnement, au conseil d'établissement de l'office national de la protection civile, en remplacement de Monsieur Mohamed Essghair Ben Jeddou.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 7 mai 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation au ministère des affaires religieuses au titre de l'année 2018.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre des affaires religieuses du 2 mai 2017, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires religieuses, le 19 juin 2018 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au titre de l'année 2018.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 29 mai 2018.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mai 2018.

Le ministre des affaires religieuses
Ahmed Adhoum

Vu
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 7 mai 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques au ministère des affaires religieuses au titre de l'année 2018.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 16 avril 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires religieuses, le 29 juin 2018 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques au ministère des affaires religieuses au titre de l'année 2018.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 29 mai 2018.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mai 2018.

Le ministre des affaires religieuses

Ahmed Adhoum

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires religieuses du 15 mai 2018, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires religieuses,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2013-4522 du 12 novembre 2013 portant organisation du ministère des affaires religieuses,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-756 du 13 juin 2017, portant nomination de Monsieur Sofiene Trabelsi, administrateur en chef, des fonctions de directeur général à la cellule centrale de gouvernance au cabinet du ministère des affaires religieuses.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Sofiene Trabelsi, administrateur en chef, chargé des fonctions de directeur général à la cellule centrale de gouvernance au cabinet du ministre des affaires religieuses est habilité à signer par délégation du ministre des affaires religieuses, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mai 2018.

Le ministre des affaires religieuses

Ahmed Adhoum

MINISTERE DES FINANCES

Décret gouvernemental n° 2018-421 du 8 mai 2018, complétant le décret n° 90-1291 du 27 août 1990 relatif à l'institution d'une indemnité de risque de contagion.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 90-1291 du 27 août 1990, relatif à l'institution d'une indemnité de risque de contagion, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-889 du 28 janvier 2014,

Vu le décret n° 93-2151 du 1^{er} novembre 1993, fixant les taux de l'indemnité de risque de contagion,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-2522 du 18 décembre 1998, portant création et organisation administrative et financière du centre médical des douanes,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2011-2289 du 21 septembre 2011, portant augmentation des montants de l'indemnité de risque de contagion, au titre de l'année 2011, au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2012-2957 du 29 novembre 2012 portant augmentation des montants de l'indemnité de risque de contagion, au titre de l'année 2012, au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Il est ajouté au tableau indiqué à l'article premier du décret n° 90-1291 du 27 août 1990, relatif à l'institution d'une indemnité de risque de contagion, le numéro 9 dont la teneur suit :

9- Les agents des corps des techniciens supérieurs, des infirmiers, des auxiliaires soit parmi les civils, soit parmi les agents des douanes, des administratifs et les ouvriers exerçant au centre médical des douanes relevant du ministère des finances, appartenant aux catégories et aux unités suivantes :

- catégories « A1 », « A2 » et « A3 ».
- catégorie « B »,
- catégories « C » et « D »,

- ouvriers de la 3^{ème} unité.

- ouvriers de la 1^{ère} et la 2^{ème} unité.

Art. 2 - Les dispositions du décret n° 93-2151 du 1^{er} novembre 1993, fixant les taux de l'indemnité de risque de contagion et celles de l'ensemble des textes subséquents relatifs à l'augmentation des montants de cette indemnité et notamment les dispositions du décret n° 2012-2957 du 29 novembre 2012 susvisé, s'appliquent aux agents mentionnés à l'article premier du présent décret gouvernemental.

Art. 3 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

Par décret gouvernemental n° 2018-422 du 8 mai 2018.

Madame Asma Massaoudi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de l'unité de la législation fiscale à la direction générale des études et de la législation fiscale au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 18 (nouveau) du décret 2007-1198 du 14 mai 2007, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages d'un directeur général d'administration centrale.

Par décret gouvernemental n° 2018-423 du 8 mai 2018.

Monsieur Imed Zaier, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de chef de l'unité d'analyse et de planification des politiques fiscales à la direction générale des études et de la législation fiscales au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 2 du décret gouvernemental n° 2016-668 du 6 juin 2016, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages d'un directeur général d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des finances du 27 avril 2018.

Monsieur Abdelbasset Smida est nommé ingénieur général spécialité génie civil au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère des finances.

Par arrêté du ministre des finances du 15 mai 2018.

Monsieur Mourad Abderahim est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société El Bouniène en remplacement de Madame Amel Boughdiri.

Par arrêté du ministre des finances du 15 mai 2018.

Monsieur Hatem Achour est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil d'établissement de l'office des logements des personnels du ministère des finances en remplacement de Monsieur Sami Soufi.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT,
DE L'INVESTISSEMENT ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE**

Par décret gouvernemental n° 2018-424 du 8 mai 2018.

Est mis fin au maintien en activité dans le secteur public de Monsieur Mongi Ayeb, conseiller des services publics, à compter du 1^{er} avril 2018.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES**

Par décret gouvernemental n° 2018-425 du 8 mai 2018.

Monsieur Abdelmonem Saadaoui, inspecteur en chef du contrôle économique, est chargé des fonctions de directeur général des services communs au ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, à compter du 18 avril 2018.

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 15 mai 2018, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des Etablissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-261 du 16 mars 2018, chargeant Monsieur Taoufik Abbes, inspecteur central des services financiers, des fonctions de chef de cabinet du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises à compter du 29 janvier 2018.

Arrêté :

Article premier - Conformément aux dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 susvisée, le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises délègue à Monsieur Taoufik Abbes, inspecteur central des services financiers, chef de cabinet du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, le droit de signature des rapports de traduction devant le conseil de discipline et les décisions de sanctions disciplinaires, à l'exception de la sanction de révocation.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 29 janvier 2018.

Tunis, le 15 mai 2018.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Slim Feriani

Arrêté du ministre du commerce du 8 mai 2018, portant création des commissions administratives paritaires au ministère du commerce.

Le ministre du commerce,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 87-103 du 24 janvier 1987, fixant le statut particulier du corps des agents des affaires économiques, tel qu'il a été modifié,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier aux corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartient les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d'archives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003 ,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001 et le décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009 ,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003 et le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009 ,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000, fixant le statut particulier au corps des personnels des cadres communs de laboratoire,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique,

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,

Vu le décret n° 2013-3112 du 22 juillet 2013, fixant le statut particulier au corps du contrôle économique,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté de la ministre du commerce et de l'artisanat du 19 mai 2014, portant création des commissions administratives paritaires au ministère du commerce et de l'artisanat.

Arrête :

Article premier - Sont créées au ministère du commerce, des commissions administratives paritaires pour chacune des catégories de fonctionnaires et des ouvriers indiqués ci-dessous :

Première commission : ingénieur général, analyste général, chef de laboratoire général, inspecteur général du contrôle économique, inspecteur général des affaires économiques, ingénieur en chef, chef de laboratoire en chef, inspecteur en chef du contrôle économique, inspecteur en chef des affaires économiques, analyste en chef, ingénieur principal, analyste central, chef de laboratoire, technicien en chef, technicien supérieur en chef de la santé publique, inspecteur central du contrôle économique, inspecteur central des affaires économiques, administrateur général, administrateur en chef, administrateur conseiller, gestionnaire général de documents et d'archives, gestionnaire en chef de documents et d'archives, gestionnaire conseiller de documents et d'archives, conservateur général des bibliothèques ou de documentation, conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation, conservateur des bibliothèques ou de documentation, conseiller de presse général, conseiller de presse en chef, conseiller de presse.

Deuxième commission : ingénieur des travaux, chef des travaux de laboratoire, analyste, technicien principal, technicien supérieur principal de la santé publique, inspecteur du contrôle économique, inspecteur des affaires économiques, administrateur, gestionnaire de documents et d'archives, bibliothécaire ou documentaliste, secrétaire de presse.

Troisième commission : technicien, programmeur, attaché d'inspection du contrôle économique, attaché d'inspection des affaires économiques, attaché d'administration, gestionnaire adjoint de documents et d'archives, technicien supérieur de la santé publique, bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint, secrétaire de presse adjoint.

Quatrième commission : adjoint technique, agent du contrôle économique, contrôleur des affaires économiques, secrétaire d'administration, secrétaire dactylographe, technicien de laboratoire informatique, aide bibliothécaire ou aide documentaliste, attaché de presse.

Cinquième commission : agent technique, agent de constatation des affaires économiques, commis d'administration, dactylographe, commis des bibliothèques ou de documentation.

Sixième commission : agent d'accueil, agent d'accueil des bibliothèques ou de documentation.

Septième commission : ouvriers de la troisième unité (catégories de 8 à 10).

Huitième commission : ouvriers de la deuxième unité (catégories de 4 à 7).

Neuvième commission : ouvriers de la première unité (catégories de 1 à 3).

Art. 2 - La composition des commissions administratives paritaires citées à l'article premier du présent arrêté, est fixée conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990 susvisé.

Art. 3 - Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté de la ministre du commerce et de l'artisanat du 19 mai 2014 susvisé.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2018.

Le ministre du commerce

Omar Behi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Par arrêté du ministre du commerce du 15 mai 2018.

Monsieur Mohamed Chokri Rejeb, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur de la cellule chargée du secrétariat du conseil supérieur de l'exportation et de l'investissement au ministère du commerce.

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES ET DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 16 février 2018, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011.

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1995, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2005-2933 du 1^{er} novembre 2005, portant détermination des attributions du ministère de l'environnement et de développement durable,

Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant l'organisation du ministère de l'environnement et de développement durable.

Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant fondation et détermination des attributions du ministère des affaires locales,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-951 du 28 juillet 2016, portant organisation du ministère des affaires locales,

Vu le décret présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Vu le décret gouvernemental du n° 2018-241 du 12 mars 2018, portant nomination de Madame Kmayra Ben Jannet, chef de cabinet de ministre des affaires locales et de l'environnement à compter du 1^{er} février 2018.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Kmayra Ben Jannet, chef de cabinet de ministre des affaires locales et de l'environnement, est habilitée à signer par délégation du ministre des affaires locales et de l'environnement, tous les actes entrant dans le cadre des attributions de cabinet, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le président arrêté prend effet à compter du 1^{er} février 2018 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 février 2018.

*Le ministre des affaires locales
et de l'environnement*

Riadh Mouakher

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 13 février 2018.

Monsieur Riadh Saïdi, administrateur conseiller de l'intérieur, est chargé des fonctions de secrétaire générale de 3^{ème} classe à la commune de Hancha.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 17 avril 2018.

Monsieur Hatem Ben Mahmoud, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef d'unité des programmes et d'évaluation au centre de formation et d'appui à la décentralisation au ministère des affaires locales et de l'environnement avec rang et prérogatives de directeur et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 17 avril 2018.

Monsieur Badie Rezgui, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de division du conseil régional au gouvernorat de Jandouba, avec rang et prérogatives de directeur et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 17 avril 2018.

Monsieur Mohamed Moneom Bakhrouf, administrateur conseiller de l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de division du conseil régional au gouvernorat de Tunis, avec rang et prérogatives de directeur et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 21 mars 2018.

Monsieur Kamel El Gomri, ingénieur en chef, est chargée des fonctions de directeur de construction à la direction de construction à la direction générale d'aménagement urbain de construction et de réhabilitation à la commune de Tunis.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 21 mars 2018.

Madame Houda Chabeh, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de directeur des affaires financières et du développement des recettes à la commune de Mahdia.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 21 mars 2018.

Monsieur Mondher Ben Daali, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de directeur de l'action sociale et culturelles à la commune de Mahdia.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 21 mars 2018.

Monsieur Mohamed Mohssen Ayoub, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de directeur des affaires administratives à la commune Mahdia.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 17 avril 2018.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur est accordée à Monsieur Fathi Bouzghaya ingénieur des travaux, chargé des fonctions de sous-directeur du suivi des dossiers universels à la direction générale du développement durable au ministère des affaires locales et de l'environnement.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 17 avril 2018.

Monsieur Helmi Soltani, analyste en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur des équipements informatiques et des applications à la direction générale de l'informatique et de développement des applications informatiques au ministère des affaires locales et de l'environnement.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 17 avril 2018.

Madame Habiba Omri, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service d'administration centrale pour la supervision du secrétariat permanent de la commission départementale des marchés publics au ministère des affaires locales et de l'environnement.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 17 avril 2018.

Monsieur Majdi Chaouali, technicien en chef, est chargé des fonctions de chef de service du budget de développement à la direction générale des services communs au ministère des affaires locales et de l'environnement.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 17 avril 2018.

Mademoiselle Sahar Elkefi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service de suivi des réseaux à la direction générale de l'informatique et de développement des applications informatiques au ministère des affaires locales et de l'environnement.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 17 avril 2018.

Monsieur Hammadi Romdhani, administrateur conseiller de l'intérieur, est chargé des fonctions du chef de subdivision des affaires du conseil régional et des conseils ruraux à la division du conseil régional au gouvernorat de Tozeur avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 17 avril 2018.

Madame Sondes Yahyaoui, administrateur conseiller de l'intérieur, est chargée des fonctions de chef de service des recettes non fiscales à la direction générale des ressources et de la gouvernance financière locale au ministère des affaires locales et de l'environnement.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 20 avril 2018.

Les ingénieurs principaux sous-indiqués, sont nommés dans le grade d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs des administrations publiques, au ministère des affaires locales et de l'environnement :

- Thekra Gharbi,
- Hedi Shili,
- Jallouli Brahmi,
- Abderrazek El Marzouki,
- Youssef Mansouri.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 15 mai 2018.

Monsieur Ridha Lamouchi, professeur principal des écoles primaires, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'enseignement et de la formation et de l'évaluation du cycle primaire à la direction du cycle primaire au commissariat régional de l'éducation à Kef.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 15 mai 2018.

Monsieur Omar Fadhlou, administrateur conseiller de l'éducation, est chargé des fonctions de chef de service des équipements et de la maintenance au secrétariat général au commissariat régional de l'éducation à Kef.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 15 mai 2018.

Monsieur Soufien Guizani, professeur principal des écoles primaires, est chargé des fonctions de chef de service des activités culturelles, sportives et sociales du cycle primaire à la direction du cycle primaire au commissariat régional de l'éducation au commissariat régional de l'éducation à Kef.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 15 mai 2018.

Monsieur Mourad Missaoui, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de chef du bureau d'ordre au commissariat régional de l'éducation au commissariat régional de l'éducation à Monastir.

En application des dispositions de l'article 28 du décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 15 mai 2018.

Madame Hayfa Bechir Zardoub, professeur principal hors classe, est chargée des fonctions de chef de service de l'enseignement et de la formation du cycle primaire à la direction du cycle primaire au commissariat régional de l'éducation à Monastir.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 15 mai 2018.

Est mis fin aux fonctions de Monsieur Lotfi Ghanmi, surveillant conseiller, en qualité de chef d'unité des œuvres scolaires à Bizerte (Mater) à l'office des œuvres scolaires au ministère de l'éducation.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE****Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé du 30 avril 2018, fixant le régime des études et des examens applicable à la faculté de pharmacie à Monastir en vue de l'obtention du diplôme national de docteur en pharmacie.**

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre de la santé,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 75-72 du 14 novembre 1975, portant création d'une faculté de pharmacie à Monastir,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2017-38 du 2 mai 2017,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,

Vu le décret n° 2004-1634 du 12 juillet 2004, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d'obtention du diplôme national de docteur en pharmacie, tel que modifié par le décret n° 2015-1620 du 30 octobre 2015,

Vu le décret n° 2006-1936 du 10 juillet 2006, fixant la mission de l'université virtuelle de Tunis, le régime de formation à ladite université et sa relation avec les autres universités,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017,

Vu le décret n° 2011-802 du 24 juin 2011, relatif au statut juridique des stagiaires internés en pharmacie,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-468 du 10 avril 2017, rattachant des structures à la Présidence du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1996, relatif à l'attribution de la note supérieure aux sessions d'examens,

Vu l'arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 31 mars 1998, fixant le régime des études et des examens applicable à la faculté de pharmacie de Monastir en vue de l'obtention du diplôme national en pharmacie,

Sur proposition du conseil scientifique de la faculté de pharmacie à Monastir,

Après délibération du conseil de l'université de Monastir,

Après habilitation du conseil des universités.

Arrêtent :

Article premier - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens applicable à la faculté de pharmacie à Monastir en vue de l'obtention du diplôme national de docteur en pharmacie.

TITRE PREMIER

Du régime des études

Art. 2 - Les études en vue de l'obtention du diplôme national de docteur en pharmacie durent six (6) années après le baccalauréat, elles comprennent :

- un premier cycle d'études pharmaceutiques (PCEP) d'une durée de deux ans qui comprend au moins 1200 heures d'enseignement outre les stages,
- un deuxième cycle d'études pharmaceutiques (DCEP) d'une durée de quatre ans qui comprend au moins 1600 heures d'enseignement outre les stages.

Ces études sont organisées par disciplines, modules et certificats. Elles sont dispensées sous forme de cours théoriques, de cours intégrés, de travaux dirigés et travaux pratiques, ainsi que de stages et de travaux personnels tutorés. Ces enseignements peuvent être assurés sous forme présentielle ou à distance.

Les enseignements à distance sont organisés en partenariat avec l'université virtuelle de Tunis en utilisant la plateforme numérique : Environnement numérique du travail.

Art. 3 - Les études en première année du premier cycle d'études pharmaceutiques du (PCEP) comportent plusieurs modules en plus de l'anglais et du secourisme. Chaque module comprend une ou plusieurs disciplines. Ces enseignements sont obligatoires.

L'objet de chaque discipline ou module, la forme et le nombre d'heures d'enseignement s'y rapportant sont définis dans l'annexe 1.

Art. 4 - Le premier cycle d'études pharmaceutiques (PCEP) comprend un stage d'initiation à l'exercice officinal d'une durée de six (6) semaines, accompli dans une officine agréée par la faculté de pharmacie de Monastir.

Art. 5 - Les études en deuxième année du premier cycle d'études pharmaceutiques du (PCEP) comprennent plusieurs modules en plus de l'anglais et de l'informatique, ces enseignements sont obligatoires.

L'objet de chaque discipline ou module, la forme et le nombre d'heures d'enseignement s'y rapportant sont définis dans l'annexe 2.

Art. 6 - Les enseignements de la première année, de la deuxième année, et de la troisième année du deuxième cycle d'études pharmaceutiques (DCEP) comportent des certificats coordonnés, des certificats multidisciplinaires, l'anglais, l'informatique appliquée et le secourisme. Ces enseignements sont obligatoires.

L'objet de chaque certificat et discipline, la forme et le nombre d'heures d'enseignement s'y rapportant sont définis dans les annexes 3, 4 et 5.

Art. 7 - L'enseignement de chaque certificat coordonné du deuxième cycle d'études pharmaceutiques (DCEP) est basé sur une ou plusieurs familles thérapeutiques comportant la sémiopathologie, la biologie clinique, la chimie thérapeutique et la pharmacothérapie, ces certificats peuvent aussi se rapporter à un autre thème en relation avec la santé.

Art. 8 - Outre les enseignements visés à l'article 6 du présent arrêté, le deuxième cycle d'études pharmaceutiques (DCEP) comporte des certificats optionnels selon les deux parcours suivants :

- pratique en pharmacie industrielle,
- pratique en biologie clinique.

Chaque parcours constitue une unité obligatoire et indissociable d'enseignement. Le choix du parcours se fait selon un classement différentiel des étudiants. Le conseil scientifique définit les critères de classement des étudiants.

Art. 9 - Le deuxième cycle d'études pharmaceutiques (DCEP) comprend un stage d'initiation aux soins infirmiers d'une durée de quatre (4) semaines. Il est accompli dans des structures sanitaires agréées par la faculté au cours de la première année ou la deuxième année du deuxième cycle d'études pharmaceutiques (DCEP).

Art. 10 - La quatrième année du deuxième cycle d'études pharmaceutiques (DCEP) est réservée aux stages internes, elle comprend :

- un stage de trois (3) mois, dans une officine agréée par la faculté de pharmacie à Monastir,
- un stage de trois (3) mois, selon le parcours choisi, soit dans un laboratoire d'analyses médicales dans les établissements agréés par la faculté, ou dans les établissements industriels pharmaceutiques agréés par la faculté de pharmacie à Monastir sous la responsabilité d'un pharmacien,
- un stage de six (6) mois dans des services hospitaliers pharmaceutiques et cliniques agréés par la faculté de pharmacie à Monastir.

Art. 11 - Pour les stages internes de la quatrième année du deuxième cycle d'études pharmaceutiques (DCEP), le choix des postes d'affectation se fait au cours de la troisième année du même cycle d'études selon le classement différentiel des étudiants qui tient compte des résultats des deux premières années du deuxième cycle d'études pharmaceutiques (DCEP) de chaque étudiant.

La liste des établissements publics et privés et des services hospitaliers habilités à recevoir les stagiaires internés en pharmacie, est fixée annuellement par le conseil scientifique de la faculté de pharmacie à Monastir.

Art. 12 - L'organisation des stages du premier et du deuxième cycle d'études pharmaceutiques prévus aux articles 4 et 11 du présent arrêté est fixée au début de chaque année universitaire par le doyen après avis du conseil scientifique de la faculté de pharmacie à Monastir.

Art. 13 - La présence aux travaux pratiques, aux enseignements dirigés, aux cours intégrés ainsi qu'aux stages est obligatoire. Les modalités de contrôle de l'assiduité et les sanctions qui en découlent sont définies comme suit :

- Travaux pratiques, enseignements dirigés et cours intégrés :
 - de 1 à 3 séances : aucune absence n'est tolérée.
 - de 4 à 7 séances : une seule absence justifiée est tolérée.
 - plus de 7 séances : deux absences justifiées sont tolérées.
 - aucune absence non justifiée n'est tolérée.

En cas de dépassement du nombre d'absences tolérées, l'étudiant concerné n'est pas autorisé à passer l'épreuve correspondante écrite ou pratique de la session principale. Il ne peut passer cette épreuve à la session de rattrapage qu'après avoir participé aux séances de rattrapages.

- Stage d'initiation à l'exercice officinal et stage de soins infirmiers :

Une journée d'absence justifiée par tranche de quatre semaines de stage est tolérée.

En cas de dépassement du nombre d'absences tolérées, l'étudiant est tenu d'effectuer une période de stage de rattrapage dont la durée est fixée par le doyen après avis du conseil scientifique.

TITRE II

Du régime des examens

Art. 14 - Les enseignements de chaque année universitaire sont sanctionnés par un examen final qui comprend deux sessions successives : une session principale et une session de rattrapage.

La session de rattrapage doit être organisée une semaine au moins et quatre semaines au plus tard après la proclamation des résultats de la session principale.

Ces enseignements peuvent également faire l'objet d'examens de contrôle organisés au cours de l'année universitaire. Toutes les évaluations de ces enseignements font partie de la session principale.

L'évaluation des enseignements à distance se fait sur la plateforme mentionnée à l'article 2 du présent arrêté ou en présentiel.

Le calendrier des examens des sessions principales et de rattrapage est fixé par le doyen après avis du conseil scientifique et doit être communiqué aux étudiants.

Art. 15 - La durée de chaque épreuve écrite est fixée par le doyen après avis du conseil scientifique.

Le coefficient de chaque épreuve écrite est fixé conformément aux annexes 1, 2, 3, 4 et 5.

Art. 16 - Les examens passés au cours de l'année universitaire, objet de la session principale, donnent lieu à une délibération générale à l'issue de laquelle sont proclamés les résultats définitifs de ladite session.

Art. 17 - Les examens portent pour chaque discipline ou certificat sur l'ensemble du programme enseigné correspondant.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute absence à une épreuve d'examen, quel que soit le motif, est sanctionnée par un zéro.

Art. 18 - Pour chaque épreuve écrite et à l'exception du secourisme, de la philosophie des sciences et des droits de l'homme, la note éliminatoire correspond comme suit :

- toute note inférieure à 6/20 à une discipline du premier cycle d'études pharmaceutiques (PCEP),
- toute note inférieure à 8/20 à une discipline d'un certificat multidisciplinaire du deuxième cycle d'études pharmaceutiques (DCEP),
- toute note inférieure à 10/20 obtenu à un certificat coordonné,
- toute note inférieure à 8/20 obtenu à une épreuve pratique.

Art. 19 - A la session de rattrapage, l'étudiant repasse :

- a- au premier cycle d'études pharmaceutiques (PCEP) :
 - les épreuves écrites dans lesquelles il a obtenu une note inférieure à 10/20, dans le cas où la moyenne générale aux épreuves écrites est inférieure à 10/20,
 - les épreuves écrites dans lesquelles il a obtenu une note éliminatoire, quelle que soit sa moyenne générale. toutefois, l'étudiant peut repasser toute épreuve où il a obtenu une note inférieure à 10/20,
 - chacune des épreuves pratiques où il a obtenu une note inférieure à 10/20 dans le cas où la moyenne générale des épreuves pratiques est inférieure à 10/20,
 - chacune des épreuves pratiques où il a obtenu une note éliminatoire quelle que soit la moyenne générale des épreuves pratiques.
- b- au deuxième cycle d'études pharmaceutiques (DCEP) :
 - les disciplines dans lesquelles il a obtenu une note inférieure à 10/20, dans le cas où la moyenne du certificat multidisciplinaire est inférieure à 10/20,
 - les disciplines dans lesquelles il a obtenu une note éliminatoire quelle que soit la moyenne du certificat multidisciplinaire,
 - les certificats coordonnés dans lesquels il a obtenu une note inférieure à 10/20,
 - chacune des épreuves pratiques où il a obtenu une note inférieure à 10/20 dans le cas où la moyenne générale des épreuves pratiques est inférieure à 10/20,
 - chacune des épreuves pratiques où il a obtenu une note éliminatoire quelle que soit la moyenne générale des épreuves pratiques.

Art. 20 - L'étudiant qui se présente à la session de rattrapage garde le bénéfice des épreuves dans lesquelles il a obtenu une note au moins égale à 10/20, il bénéficie en outre, pour chaque épreuve d'examen, de la meilleure des notes finales obtenues à la session principale et à la session de rattrapage.

Art. 21 - l'étudiant passe d'une année à l'autre par :

- l'obtention d'une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 à l'ensemble des disciplines et en l'absence d'une note éliminatoire et ceci au premier cycle d'études pharmaceutiques (PCEP),
- l'obtention d'une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 pour chaque certificat en l'absence d'une note éliminatoire et ceci au deuxième cycle d'études pharmaceutiques (PCEP),
- l'obtention d'une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 à l'ensemble des épreuves pratiques et en l'absence d'une note éliminatoire,
- la validation des stages.

Art. 22 - La validation du stage d'initiation à l'exercice officinal et du stage d'initiation aux soins infirmiers est prononcée par le doyen en tenant compte l'appréciation du responsable de stage et l'évaluation du rapport de stage par un jury désigné par le doyen.

L'appréciation tient compte de l'assiduité de l'étudiant, de sa pratique quotidienne et de ses relations professionnelles. En cas de non validation des deux stages mentionnés, le doyen fixe les modalités de rattrapage, après avis du conseil scientifique.

- La validation des stages internés pour les étudiants de la quatrième année du deuxième cycle d'études pharmaceutiques (DCEP) tient compte de :
 - l'appréciation du responsable de stage qui tient compte de l'assiduité de l'étudiant, de sa pratique quotidienne et de ses relations professionnelles,
 - la réussite à l'examen oral de fin de stage sous la supervision d'un jury composé d'au moins trois (3) membres désignés par le doyen. Le président du jury doit obligatoirement appartenir à la faculté de pharmacie,
 - seuls les étudiants ayant validé les stages sont autorisés à passer l'examen oral,
 - en cas de non validation du stage, l'étudiant refait la totalité du stage,
 - en cas de non réussite à l'examen oral du stage, l'étudiant refait un stage d'une durée d'un mois dans la même discipline.

Art. 23 - L'étudiant peut bénéficier d'un crédit et être autorisé à passer à l'année supérieure selon les modalités suivantes:

- a- au premier cycle d'études pharmaceutiques (PCEP) :
Le passage peut s'effectuer de la première à la deuxième année avec un crédit portant sur un module comportant une note éliminatoire, un stage et/ou un seul examen aux travaux pratiques, en anglais et en informatique. Le crédit n'est accordée qu'à l'étudiant ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20.

L'étudiant ne peut s'inscrire à la première année du deuxième cycle d'études pharmaceutiques (DCEP) que s'il a passé tous les examens des enseignements du premier cycle d'études pharmaceutiques (PCEP).

b- au deuxième cycle d'études pharmaceutiques (DCEP) : Ce crédit porte sur un certificat, un stage et/ou un seul examen aux travaux pratiques, en anglais et en informatique.

L'étudiant ne peut bénéficier d'un nouveau crédit au cours du deuxième cycle d'études pharmaceutiques (DCEP) s'il n'a pas réglé le crédit ayant été accordé au même cycle.

Art. 24 - En cas de redoublement au cours du premier cycle d'études pharmaceutiques (PCEP), l'étudiant :

- garde le bénéfice des travaux pratiques et des modules dans lesquels il a obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 sans note éliminatoire.
- garde le bénéfice des stages validés.

Le bénéfice des travaux pratiques n'est valable que pour l'année universitaire suivante.

En cas de redoublement au cours du deuxième cycle d'études pharmaceutiques (DCEP), l'étudiant :

- garde le bénéfice des travaux pratiques et des certificats dans lesquels il a obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 sans note éliminatoire,
- garde le bénéfice des stages validés.

Le bénéfice des travaux pratiques n'est valable que pour l'année universitaire suivante.

L'étudiant peut s'inscrire sur accord du doyen et après avis du conseil scientifique à un ou deux certificats au maximum de l'année supérieure, à l'exception des certificats optionnels. Ce choix s'effectue parmi une liste de certificats fixée par le conseil scientifique de la faculté.

TITRE III

Les conditions d'obtention du diplôme national de docteur en pharmacie

Art. 25 - L'obtention du diplôme national de docteur en pharmacie est subordonnée à :

- 1- La réussite à tous les examens du premier cycle d'études pharmaceutiques et du deuxième cycle d'études pharmaceutiques,
- 2- La validation de tous les stages,
- 3- La soutenance avec succès de la thèse de pharmacie.

Art. 26 - Est autorisé à soutenir sa thèse en pharmacie tout étudiant ayant réussi à tous les examens et validé tous les stages.

L'autorisation de soutenance est accordée par le doyen selon des procédures fixées par le conseil scientifique, et ce, après :

- présentation du quitus de la bibliothèque,
- présentation du quitus des études pharmaceutiques.

Art. 27 - La thèse en vue de l'obtention du diplôme national de docteur en pharmacie constitue un travail personnel de recherche qui s'effectue sous la supervision d'un directeur de thèse choisi parmi les enseignants de la faculté de pharmacie à Monastir. Le sujet doit être agréé par le doyen de la faculté.

Art. 28 - La soutenance a lieu devant un jury composé au moins de trois (3) membres y compris le président, désignés par le doyen parmi les enseignants exerçant ayant le grade de professeur d'enseignement supérieur ou de maître de conférences ou de grades équivalents.

Le président du jury doit appartenir à la faculté de pharmacie.

Le doyen peut proposer de faire participer au jury de soutenance un seul membre dont la compétence est reconnue dans le domaine objet de la thèse. Dans ce cas, le membre proposé à une voix consultative.

Art. 29 - La date de soutenance de la thèse est fixée par le doyen de la faculté de pharmacie.

L'étudiant présente un exposé oral de son travail suivi d'une discussion avec les membres du jury puis de la délibération. L'étudiant admis est proclamé docteur en pharmacie.

Le succès à la thèse en vue de l'obtention du diplôme national de docteur en pharmacie comprend l'une des mentions suivantes :

- très honorable avec félicitation du jury et proposition de prix,
- très honorable avec félicitation du jury,
- très honorable,
- honorable.

Art. 30 - Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 31 mars 1998 susvisé.

Art. 31 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 avril 2018.

*Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique*

Slim Khalbous

Le ministre de la santé

Imed Hammami

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Annexe 1
Première année du P.C.E.P

Modules et disciplines	Forme et nombre d'heures d'enseignement			Volume horaire global	Coefficient
	Cours	Enseignements dirigés	Travaux pratiques		
<u>Module 1 :</u>					
- Mathématiques et statistiques	30	18	-	48	1.5
- Informatique C2 i	-	20	-	20	1
- Biophysique	40	18	15	73	2
<u>Module 2 :</u>					
- Génétique	20	6	-	26	1
- Biologie cellulaire et organisation animale	30	9	10	49	1.5
- Biochimie structurale	34	12	15	61	1.5
<u>Module 3 :</u>					
- Chimie physique pharmaceutique	40	18	21	79	2
- Chimie organique pharmaceutique	40	18	15	73	2
<u>Module 4 :</u>					
- Anatomie et embryologie humaine	30	9	-	39	1.5
- Physiologie humaine	30	6	-	36	1.5
<u>Module 5 :</u>					
- Philosophie des sciences et droits de l'Homme	20	-	-	20	1
- Pharmacie galénique et histoire de la pharmacie	24	7.5	30	61.5	1
- Anglais	-	20	-	20	1
- Secourisme		15		15	1
Volume horaire total	338	176.5	106	620.5	-

Annexe 2
Deuxième année du P.C.E.P

Modules	Forme et nombre d'heures d'enseignement			Volume horaire global	Coefficient
	Cours	Enseignements dirigés	Travaux pratiques		
<u>Module 1 :</u>					
- Physiologie humaine	36	9	-	45	2
- Eléments de sémiologie et d'épidémiologie	20	-	-	20	1
<u>Module 2 :</u>					
- Biochimie métabolique	40	12	15	67	2
- Biologie moléculaire et éléments de biotechnologie	24	9	12	45	1
<u>Module 3 :</u>					
- Chimie minérale pharmaceutique	24	9	-	33	1
- Chimie organique pharmaceutique	36	15	28	79	2
<u>Module 4 :</u>					
- Biophysique	36	15	15	66	2
- Chimie analytique pharmaceutique	36	15	27	78	2
<u>Module 5 :</u>					
- Botanique et cryptogamie pharmaceutique	36	7.5	15	58.5	2
- Biologie végétale	20	6	15	41	1
<u>Module 6 :</u>					
- Microbiologie générale	20	4.5	-	24.5	1
- Immunologie générale et immunoanalyse	36	9	9	54	2
<u>Module 7 :</u>					
- Anglais	-	20	-	20	1
- Informatique C2i	-	20	-	20	1
Volume horaire total	364	151	136	651	-

Annexe 3
Première année du D.C.E.P

Certificats et disciplines	Forme et nombre d'heures d'enseignement			Volume horaire global	Coefficient
	Cours	Enseignements dirigés	Travaux pratiques		
<u>CM 1 : Microbiologie</u>					
- Bactériologie	30	6	32	68	1.5
- Virologie	20	4.5	-	24.5	1
- Parasitologie	30	6	20	56	1.5
<u>CM 2 : Sciences du médicament</u>					
- Pharmacie galénique	40	6	30	76	2
- Pharmacognosie	26	4.5	15	45.5	1
- Analyse physico-chimique pharmaceutique	40	7.5	18	65.5	2
<u>CM 3 : Pharmacologie et Physiologie</u>					
- Pharmacologie générale et Pharmacocinétique	30	6	-	36	1.5
- Pharmacologie moléculaire	26	6	-	32	1
- Physiologie humaine	30	6	15	51	1.5
<u>CC1 : Médicaments de la douleur, de l'allergie et de l'inflammation</u>	44	3	9	56	2
<u>CC2 : Médicament des affections digestives et hépatiques</u>	28	3	-	31	1.5
Anglais	-	20	-	20	1
Volume horaire total	344	78.5	139	561.5	-

CM : Certificat multidisciplinaire
CC : Certificat coordonné

Annexe 4
Deuxième année du D.C.E.P

Certificats et disciplines	Forme et nombre d'heures d'enseignement			Volume horaire global	Coefficient
	Cours	Enseignements dirigés	Travaux pratiques		
CM 1 : Sciences du médicament					
- Pharmacie galénique	30	-	-	30	1.5
- Pharmacognosie	26	3	15	44	1
CM 2 : Hématologie et Toxicologie					
- Hématologie	40	6	25	71	2
- Toxicologie	30	9	18	57	1.5
CC1 : Médicaments des affections neuropsychiatriques	50	3	16	69	2
CC2 : Médicaments des affections cardiovasculaires, pulmonaires et rénales	65	3	18	86	3
CC3 : Médicaments anti infectieux	65	3	-	68	3
CC4 : Médicament des affections endocriniennes et métaboliques	52	3	18	73	2
Certificats multidisciplinaires optionnels (au choix) :					
Pratique en pharmacie industrielle					
• Pharmacotechnie Industrielle, biodisponibilité, bioéquivalence et essais cliniques	30		40	90	2
• Contrôle de Qualité des médicaments					
Pratique en biologie clinique	20				
• Qualité en Biologie clinique	20		30	75	
• Biologie de l'infertilité et des maladies héréditaires	25				
Anglais	-	20		20	1
Volume horaire total	- Industrie : 408 - Biologie : 403	50	- Industrie : 150 - Biologie : 140	- Industrie : 608 - Biologie : 593	-

CM : Certificat multidisciplinaire
CC : Certificat coordonné

Annexe 5
Troisième année du D.C.E.P

Certificats et disciplines	Forme et nombre d'heures d'enseignement			Volume horaire global	Coefficient
	Cours	Enseignements dirigés	Travaux pratiques		
CM 1: Droit, Gestion et système de santé					
- Droit, déontologie pharmaceutique et système de santé	40	-	-	40	2
- Gestion pharmaceutique et économie de santé	30	-	-	30	1.5
CM2 : Pratique hospitalière					
- Préparations pharmaceutiques (CI)*	20	-	10	30	1
- Dispositifs et gaz médicaux (CI)	20	-	-	20	1
- Hygiène hospitalière et stérilisation	20	-	-	20	1
CM 3 : Pratique officinale					
- Conseils en officine (CI) et Diététique et nutrition (CI)	35	-	-	35	2
- Phytothérapie et homéopathie	20	-	-	20	1
- Dermo cosmétologie	15	-	-	15	1
- Communication (CI)	10	-	-	10	1
CM 4 : Médicaments anti-cancéreux et thérapeutiques spécialisées					
- Sémio pathologie, biologie clinique et thérapeutique anti-cancéreuse	34	3		37	2
- Biotechnologie pharmaceutique et thérapie génique	20			20	1
CC 1 : Pharmacie clinique et pharmacovigilance	52	-	-	52	2
		-	-		
CC2 : Soins pharmaceutiques	52	-	-	52	2
		-	-		
CC3 : Hygiène, prévention et santé communautaire	40	3		43	2

• (CI) cours intégrés
CM : Certificat multidisciplinaire
CC : Certificat coordonné
CI : Cours intégré

Certificats et disciplines	Forme et nombre d'heures d'enseignement			Volume horaire global	Coefficient
	Cours	Travaux dirigés	Travaux pratiques		
CC4 : Contrôle de qualité des eaux, des aliments et de l'environnement	40	3		43	2
Certificats multidisciplinaires optionnels (au choix) :					
- Pratique en pharmacie industrielle					
* Management de la qualité en Industrie (BPF) et affaires réglementaires	34		50	100	2
* Marketing pharmaceutique	16				
- Pratique en biologie clinique					
* Démarche diagnostique en biologie clinique I	30		60	120	
* Démarche diagnostique en biologie clinique II	30				
Informatique appliqué (C21 niveau II) (CI)	20	-	-	20	1
Secourisme (CI)	20	-	-	20	1
Volume horaire total	- Industrie : 538 - Biologie : 548	9	- Industrie : 60 - Biologie : 70	- Industrie : 607 - Biologie : 627	-

CM : Certificat multidisciplinaire
CC : Certificat coordonné
CI : Cours intégré

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 30 avril 2018, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux de la santé publique du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique, tel qu'il a été modifié par le décret gouvernemental n° 2015-56 du 27 avril 2015 et le décret gouvernemental n° 2016-570 du 13 mai 2016,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-310 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux de la santé publique du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux de la santé publique est ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au maximum et calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé, titulaires :

- d'un diplôme national de licence appliquée dans les domaines de médecine, de pharmacie, des sciences de la santé et de médecine vétérinaire ou le diplôme de technicien supérieur de la santé ayant trait aux sciences et techniques de la santé délivré par les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé ou d'un diplôme équivalent,

- ou d'un diplôme de formation homologué au niveau exigé.

L'âge maximum est apprécié à compter de la date d'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1^{er} janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 3 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Cet arrêté fixe :

- le nombre poste mis en concours.
- la date de clôture de la liste des candidatures à distance,
- la date de dépôt de dossiers de candidature,
- la date d'ouverture du concours,
- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 4 - Le candidat au concours susvisé doit s'inscrire à distance par voie du portail des concours publics, imprimer le formulaire et déposer le dossier de candidature au bureau d'ordre central du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou l'envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception accompagné obligatoirement par les pièces suivantes :

a- Lors de candidature au concours :

- 1)- une demande de candidature à distance tirée du portail des concours publics (www.concours.gov.tn).
- 2)- une copie de la carte d'identité nationale,

3)-une copie du diplôme ou du certificat étranger qui doit être accompagné de la décision d'équivalence ou du diplôme de formation homologué au niveau demandé.

Il n'est pas nécessaire que les signatures soient légalisées et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Pour le candidat qui a dépassé l'âge maximum, les pièces jointes susvisées doivent être accompagnées d'une attestation prouvant l'exercice des services civils effectifs ou d'une attestation prouvant l'inscription au bureau d'emploi et du travail indépendant en tant que demandeur d'emploi délivrée depuis trois mois au maximum à la date de clôture d'inscription.

4)- 2 enveloppes recommandées portant l'adresse du candidat.

b- Après avoir passer avec succès l'épreuve d'admissibilité et avant l'affectation :

Les candidats déclarés admis, doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :

1)- un extrait du casier judiciaire (original) délivré depuis trois mois au maximum,

2)- un extrait de l'acte de naissance délivré depuis trois mois au maximum,

3)- un certificat médical (original) délivré depuis 3 mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale, nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4)- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme accompagné pour les diplômes étrangers par une copie conforme de la décision d'équivalence.

Art. 5 - Est obligatoirement rejetée toute candidature qui n'est pas inscrite à distance.

Il est également rejeté tout dossier de candidature parvenu après la date limite de dépôt des dossiers des candidatures ou ne comprenant pas l'une des pièces mentionnées à l'article 4 paragraphe "a" susvisé, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 6 - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et ce après étude des dossiers par les membres de jury du concours.

Art. 7 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le jury du concours procède à :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,

- classer les candidats par ordre de mérite,

- proposer deux listes des candidats pouvant être admis.

Art. 8 - Le concours externe susvisé comporte les deux épreuves suivantes :

- épreuve écrite,

- épreuve orale.

Art. 9 - Les épreuves se dérouleront sur deux étapes ainsi qu'il suit :

a)- L'étape d'admissibilité :

- Cette étape comporte une épreuve se basant sur la technique des questions aux choix multiples dont la durée est d'une (1) heure, coefficient (1) et dont le nombre de questions égal au moins à cinquante (50) questions portant sur :

- la culture générale et organisation administrative, politique et financière de la Tunisie dans les limites d'un tiers,

- la spécialité dans la limite des deux tiers restants.

Les candidats ayant obtenu un total de points supérieur ou égal à 80/100 peuvent participer à l'épreuve orale.

Le jury du concours peut, le cas échéant, réduire le total obtenu jusqu'à 60 points.

b)- L'étape d'admission :

L'étape d'admission comprend une épreuve orale, dont la durée de sa préparation est de quinze (15) minutes et la durée de sa présentation est de quinze (15) minutes, coefficient (2).

Participe à cette étape les candidats ayant subi avec succès l'étape d'admissibilité.

- Le programme des deux épreuves est fixé à l'annexe ci-jointe au présent arrêté.

Art. 10 - Les épreuves ont lieu en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 11 - Toute absence à l'une des épreuves ou la non remise des copies d'examen entraîne l'attribution d'un zéro (0) au candidat.

Art. 12 - A l'issue de l'étape d'admissibilité et après délibération le jury établit une liste des candidats admis pour passer l'épreuve orale.

Art. 13 - Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles et par affichage sur le portail des concours publics du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 14 - Le chef de jury peut construire plusieurs sous-commissions pour faire passer l'épreuve orale aux candidats admis à l'épreuve écrite.

Art. 15 - Les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement des deux épreuves, ni de livres, ni de revues, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit sauf décision contraire du jury du concours.

Art. 16 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examens administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur la base d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée et sur suggestion du jury du concours.

Art. 17 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de point égal à trente (30) points au moins aux deux épreuves, si plusieurs candidats ont le même nombre de points la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 18 - A l'issue de l'étape d'admission et après délibération, le jury du concours établit le classement définitif des candidats par ordre de mérite conformément au total des notes qu'ils ont obtenu et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A)-Une liste principale: comporte les noms des candidats admis définitivement au concours classés par ordre de mérite en fonction du total des notes obtenues et dans la limite du nombre de postes à pourvoir.

B)-Une liste complémentaire: Etablie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale. Cette liste permettra à l'administration, le cas échéant, de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.

Art. 19 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe sur épreuves pour le recrutement des techniciens principaux de la santé publique du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique sont arrêtées définitivement par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 20 - L'administration proclame la liste principale par voie du portail des concours publics et invite les candidats admis à rejoindre leur poste d'affectation.

Au termes de délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défailants en les invitant à rejoindre leur postes dans un délai maximum de quinze jours faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la date de proclamation de la liste principale.

Art. 21 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 avril 2018.

*Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique*

Slim Khalbous

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux de la santé publique du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique spécialité nutrition

1) Epreuve de culture générale et d'organisation administrative, politique et financière en Tunisie :

- des sujets d'ordre économique, sociale, politique, culturel et éducatif,
- la constitution de la République Tunisienne,
- les droits et obligations du citoyen,
- le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire,
- l'organisation administrative de la Tunisie,
- le budget de l'Etat :
 - * définition,
 - * préparation et vote du budget,

- le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

- le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique.

2) Epreuve technique :

Spécialité : Nutrition :

- biochimie structurale et métabolique,
- aliments et hygiène alimentaire,
- microbiologie,
- biologie cellulaire, animale et végétale,
- bio statistiques,
- secourisme,
- alimentation et hygiène des collectivités,
- physiologie du comportement alimentaire,
- pathologie nutritionnelle,
- toxicologie alimentaire,
- biochimie clinique,
- épidémiologie, planification et surveillance nutritionnelle,
- législation alimentaire,
- art culinaire.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 30 avril 2018, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux de la santé publique du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2015-56 du 27 avril 2015 et le décret gouvernemental n° 2016-570 du 13 mai 2016,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-310 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement.

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 30 avril 2018, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux de la santé publique du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le 27 juin 2018 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux de la santé publique du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique spécialité nutrition au restaurant universitaire du pôle technologique de sousse.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de l'inscription à distance est fixée au 24 mai 2018.

Art. 4 - La date de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 25 mai 2018.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 avril 2018.

*Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique*

Slim Khalbous

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

**MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES
ET DES ENERGIES RENOUVELABLES**

Arrêté du chef du gouvernement du 8 mai 2018, autorisant la construction et l'exploitation d'une ligne électrique aérienne de haute tension en 90 kV reliant les postes de transformation de Jendouba et de Béja.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,

Vu la constitution,

Vu le décret du 12 octobre 1887, relatif à l'établissement, à l'entretien et à l'exploitation des lignes télégraphiques et téléphoniques,

Vu le décret du 30 mai 1922, relatif à l'établissement, à l'entretien et à l'exploitation des lignes de transport d'énergie électrique,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu les certificats d'affichage et de non opposition émanant des gouverneurs de Jendouba et de Béja,

Vu l'avis du ministre de la défense nationale, du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique, du ministre des affaires culturelles et du ministre du transport.

Arrête :

Article premier - Les agents du ministère de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables et ceux de la société tunisienne de l'électricité et du gaz et de l'entreprise contractante sont autorisés à pénétrer dans les propriétés non bâties et non fermées de murs ou autres clôtures équivalentes et énumérées dans les listes déposées aux sièges des gouvernorats de Jendouba et de Béja et ce, dans le cadre de la réalisation d'une ligne électrique aérienne de haute tension en 90 kV reliant les postes de transformation de Jendouba et de Béja.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, affiché aux sièges des gouvernorats concernés et notifié aux propriétaires dont les propriétés seront traversées par la ligne électrique prévue à l'article premier du présent arrêté.

Tunis, le 8 mai 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE**

Par décret gouvernemental n° 2018-426 du 7 mai 2018.

Monsieur Houcine Khatteli, professeur de l'enseignement supérieur agricole à l'institut des régions arides, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2018.

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 30 avril 2018, modifiant et complétant l'arrêté du 23 août 1991, portant création de cellules territoriales de vulgarisation agricole dans les commissariats régionaux au développement agricole du Kef, de Kébili, de Gafsa, de Kairouan, de Sousse, de Zaghouan et de Bizerte.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2017-738 du 9 juin 2017,

Vu le décret n° 89-833 du 29 juin 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole du Kef, tel que complété par le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,

Vu le décret n° 89-834 du 29 juin 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Kébili, tel que complété par le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,

Vu le décret n° 89-1242 du 31 août 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Zaghouan, tel que complété par le décret n° 2010-2013 du 16 août 2010,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-1517 du 20 octobre 2015, portant création d'une nouvelle délégation au gouvernorat de Gabès et une nouvelle délégation au gouvernorat de Kébili et modifiant le décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1103 du 23 août 2016, portant création d'une nouvelle délégation au gouvernorat du Kef et modifiant le décret n° 96-543 du 1^{er} avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 23 août 1991, portant création des cellules territoriales de vulgarisation agricole dans les commissariats régionaux au développement agricole du Kef, de Kébili, de Gafsa, de Kairouan de Sousse, de Zaghouan et de Bizerte, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété dont le dernier en date l'arrêté du 7 décembre 2015.

Arrête :

Article premier - sont abrogés le tableau n° 1, le tableau n° 2 et le tableau n° 6 de l'article premier de l'arrêté du 23 août 1991 susvisé et remplacés par ce qui suit :

1- Commissariat régional au développement agricole du Kef :		
Cellule	Zone d'intervention	
	Délégation	Imada
Zaâfrane	Le Kef	Eddir - Oued Essouani, Zaâfrane, Oued Remal Nord et Sud
El Gsar	Nebeur	Nebeur - Mellègue - Bohra- Sidi Médiene - El Gsar - Ain El Henchir - Tel Ghozlan - Chtetla
Ain El Karma	Sakiet Sidi Youssef	Essakia - Fourchane - Jradou - Ain Mazer - Ain El Karma - Sidi Rabeh - Ettabia
Sidi Mtir	Tajerouine	Tajerouine Nord et Sud - El Jezza - Sidi Mtir - Sidi Abdelbasset - Garn El Jelfaya - Menzel Salem - El Houdh
Jerissa	Jerissa	Jerissa - Naâm - Bsiriane - Fej Tmar
Kalaât Snane	Kalaât Snane	Kalaât Snane - Ain Snane - Boujaber - Soud El Khir - El Falta - Hamima - Mzita - Mahjouba - Safsaf
Sidi Ahmed Salah	Kalaâ Khisba	Kalaâ Khisba - El Hantaya - Nadhour - Sidi Ahmed Salah
Medayina	Dahmani	Ouba - Medayina - Sidi Baraket - Zouarine - Oubaida- Thermeda
El Gsour	El Gsour	Zitouna - El Gsour - Bannou - Ain Ksiba - Ain Foudhail - Louata
El Marja	Sers	Sers Nord et Sud, Lourbes - Bouslia - El Marja - Labar - Ellas
Touiref	Touiref	Touiref - Mellela - Adhiab - Oueljet Sedra

2- Commissariat régional au développement agricole du Kébili :

Cellule	Zone d'intervention	
	Délégation	Imada
Kébili Nord	Kébili Nord	Saidane - Kébili - Bazma - Jemna - Om El Farth - Mazraa Neji - Radhouane - Zegzaou - Limaguess - Steftimi - Kébili Nord - Kébili Est - Telmine - Tennib - Tombar - Mansoura - Djedida - Rabta Guettaya
Kébili Sud	Kébili Sud	Kébili Sud - Janoura - Bazma - Rahmat - Jemna Sud - Jemna Nord - Bechli - Barghouthia - Messaid - Béni M'hamed Kelwamen - Ghliissia El Gdara - Jarcine - Chkouria et Klibia Blidete
Souk El Ahad	Souk El Ahad	Bechri - Zaouiet El Anes - Oum Soma - Bouabdallah - Menchia Negga - Fatnassa - Zaouiet El Harth - Choucha negga - Ouled Touati-EI Glea- D" aziret-el- Louhichi
Douz Nord	Douz Nord	Ghalaa – Abdalla – Douz Est - Aouina Nord - Aouina Sud
Douz Sud	Douz Sud	Douz Gharbi - Ghliissia - Hsay -Zaafane - Nouiel
El Faouar	El Faouar	Ghrib - Sabria - Sabria Est - Bechmi - Darjine - Ghidma
Rejim Maatoug	Rejim Maatoug	Rejim Maatoug - Ferdaous - Nasr - Amel - Essalem 1 - Essalam 2 - Matrouha

3- Commissariat régional au développement agricole du Zaghuan :

Cellule	Zone d'intervention	
	Délégation	Imada
Zaghuan	Zaghuan	Mogran - Bir Halima - Zaghuan Nord - Zaghuan Sud - Oued Rmal- Oued Ezzit - Elitha - Jimla.
Zriba	Zriba	Zriba Sud - Zriba Nord - Zriba Karia - Jouf Est - Jouf Sud - Bouachir - Jeradou - Ain Batria.
Bir Mchergua	Bir Mchergua	Bir Mchergua - Sminja - Bir Mchergua Gare - Ain Safsaf - Jbel Oust- Ain Asker - Dlail El Arous.
El Fahs	El Fahs	El Fahs Sud - El Fahs Nord - El Amaiem - Ghrifet - Bir Mougra - Drou - Tellil Salhi - Oum Laboueb - Jougar - Bent Saidane - Oued El Khadra.
Nadhour	Nadhour	Nadhour - Bir Chaouch - Soughas - Saouer - Ain Battoum.
Saouaf	Saouaf	Saouaf Est - Saouaf Ouest - Dghafla Est - Dghafla Ouest - Hamira.

Art. 2 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 avril 2018.

*Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche*
Samir Attaieb

Vu
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 8 mai 2018, portant ouverture du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires au titre de l'année universitaire 2018-2019.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la constitution,

Vu le décret-loi n° 74-19 du 24 octobre 1974, organisant le régime des études vétérinaires, tel qu'il a été ratifié par la loi n° 74-95 du 11 décembre 1974,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation et attributions de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété,

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire tel que modifié et complété par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-643 du 2 mars 2009,

Vu le décret n° 2001-1913 du 14 août 2001, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire tel que modifié par le décret n° 2009-1916 du 9 juin 2009,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », tel que complété par le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001, fixant les conditions de participation et les modalités d'organisation du concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires, tel que modifié par l'arrêté du 4 juillet 2009.

Arrêtent :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche au titre de l'année universitaire 2018-2019, un concours national d'entrée en première année du premier cycle d'études vétérinaires.

La date du concours est fixée au 29 mai 2018 et jours suivants, et ce, conformément au tableau prévu à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 2 - Le nombre de places ouvertes à l'école nationale de médecine vétérinaire au titre du concours prévu à l'article premier du présent arrêté est fixé à cinquante (50) places réparties comme suit :

- quarante cinq (45) places au titre, du concours sur épreuves écrites pour les candidats ayant poursuivi régulièrement les études de la première année dans un institut préparatoire aux études d'ingénieur filière « biologie et géologie » ou d'un cycle préparatoire étranger admis en équivalence.

- cinq (5) places au titre du concours sur dossiers pour les candidats, les mieux classés, qui ont accompli avec succès et sans crédits la deuxième année sous le régime « LMD » pour la licence fondamentale en sciences du vivant ou la licence fondamentale mention sciences de la nature et application parcours « biologie/géologie » aux facultés des sciences et ceux les mieux classés qui ont accompli avec succès et sans redoublement la deuxième année aux instituts préparatoires aux études, d'ingénieur filière « biologie/géologie ».

Art. 3 - Sont autorisés à participer au concours susvisé, les candidats répondant à l'une des conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001 susvisé, tel que modifié par l'arrêté du 4 juillet 2009.

Art. 4 - Les dossiers de candidature doivent parvenir :

- à l'école nationale de médecine vétérinaire 2020 Sidi Thabet, et ce, pour les candidats au concours sur épreuves écrites.

- à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, et ce, pour les candidats au concours sur dossiers.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au :

- 30 avril 2018, pour le concours sur épreuves écrites,
- 2 juillet 2018, pour le concours sur dossiers.

Tous les dossiers incomplets ou parvenus après la date limite seront rejetés.

Art. 5 - Les épreuves écrites prévues par l'article 4 de l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001 susvisé, se déroulent dans le centre suivant :

- Ecole nationale de médecine vétérinaire 2020 Sidi Thabet.

Les candidats au concours peuvent bénéficier selon la capacité d'accueil, d'un hébergement au foyer de l'école nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet.

Ce choix d'hébergement doit être précisé sur la fiche de candidature au concours qui sera visible sur le site web de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole : www.iresa.agrinet.tn.

Les frais d'hébergement sont fixés à cinq dinars par nuit.

Art. 6 - La durée des épreuves écrites ainsi que leurs dates de déroulement sont fixées conformément au tableau suivant :

Jours	Heures du début des épreuves	Epreuves	
		Matières	Durée
Mardi 29 mai 2018	8h30	Biologie animale 1 et 2 Biologie animale et zoologie	2h
	11h30	Français	1h30
	14h00	Anglais	1h30
Mercredi 30 mai 2018	8h30	Biologie cellulaire et végétale	2h
	11h30	Mathématiques	2h
Jeudi 31 mai 2018	8h30	Physique	2h
	11h30	Chimie	1h30

Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2018.

*Le ministre de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique*

Slim Khalbous

*Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche*

Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 11 avril 2018.

Monsieur Mehdi Khlass, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agricole intégré dans les gouvernorats du Kef et de Kasserine au niveau central au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 16 avril 2018.

Monsieur Nouredine Ben Abdesslem, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la conservation des eaux et des sols au commissariat régional au développement agricole de Tataouine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 16 avril 2018.

Monsieur Ridha Ghoudi, technicien en chef, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eaux au commissariat régional au développement agricole de Gabès.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 11 avril 2018.

Monsieur Anissa Tentouch, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur du suivi des obligations mises à la charge des entreprises et des établissements publics à la direction du suivi de la gestion des entreprises et des établissements publics relevant au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de la pêche.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 11 avril 2018.

Mademoiselle Najla Ben Jemâa, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur des études et de la restructuration à la direction du suivi de la gestion des entreprises et des établissements publics relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 11 avril 2018.

Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de promotion des filières agricoles pour le développement territorial de Siliana, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Nom et prénom	Grade	Emploi fonctionnel	Avantages
Chokri Ouji	Ingénieur en chef	Chef de l'unité	Directeur d'administration centrale
Mohamed Hermi	Ingénieur principal	Sous-directeur chargé de la programmation, du suivi et de l'évaluation	Sous-directeur d'administration centrale
Rabie Ferchichi	Ingénieur principal	Chef de service chargé de la programmation	Chef de service d'administration centrale
Monia Miaoui épouse Moualhi	Administrateur	Chef de service chargée des finances	

Décret gouvernemental n° 2018-427 du 7 mai 2018, portant création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation dans la commune de Beni Khaled, gouvernorat de Nabeul.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 31,

Vu le décret n° 74-33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2001-986 du 3 mai 2001,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu la délibération du conseil régional de Nabeul réuni le 11 mars 2016,

Vu la délibération du conseil de la délégation spéciale de la commune de Beni Khaled réuni le 13 juin 2017,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Il est créé dans la commune de Beni Khaled du gouvernorat de Nabeul, un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation nécessaire à la réalisation d'un programme d'aménagement et d'équipement, entouré d'un liseré vert sur le plan annexé au présent décret gouvernemental, dont la superficie globale approximative est de (150 H) et englobant les immeubles indiqués au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° de la parcelle sur le titre foncier	N° du titre foncier	Superficie approximative (m²)
1	1	12 (partie)	549143 Nabeul	1289754
2	2	16 (partie)	542784 Nabeul	210246

Art. 2 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire est chargé, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mai 2018.

Pour Contreseing

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Mohamed Salah Arfaoui

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chaheb

Par décret gouvernemental n° 2018-428 du 8 mai 2018.

Monsieur Mounir Houassa, ingénieur général au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, est maintenu en activité dans le secteur public pour une année, après l'atteinte de l'âge légal de la retraite, à compter du 1^{er} mars 2018.

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 30 avril 2018, portant délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la zone de Chguernia de la commune d'Enfidha du gouvernorat de Sousse.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du président de la délégation spéciale la commune d'Enfidha,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008- 57 du 4 août 2008,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,

Vu le décret du 9 janvier 1957, relatif à la création de la commune d'Enfidha,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-602 du 26 mai 2016, portant modification des limites territoriales de certaines communes,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu la délibération du conseil de la délégation spéciale de la commune d'Enfidha réuni le 17 novembre 2017.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la zone de Chguernia de la commune d'Enfidha du gouvernorat de Sousse, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A') indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X	Y
A	46 146	19 210
B	46 703	19 018
C	46 565	18 809
D	46 856	18 582
E	46 874	18 552
F	46 875	18 516
G	46 768	18 180
H	46 912	18 100
I	46 804	17 883
J	46 424	18 096
K	46 020	17 687
L	45 719	17 972
M	45 822	18 073
N	45 564	18 366
O	45 470	18 271
P	45 503	18 196
Q	45 489	18 117
R	45 308	18 003
S	45 257	18 079
T	45 261	18 261
U	45 302	18 347
V	45 266	18 391
W	45 524	18 610
X	45 606	18 839
Y	45 989	18 717

Art. 2 - Le président de la délégation spéciale de la commune d'Enfidha est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 avril 2018.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire*

Mohamed Salah Arfaoui

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 30 avril 2018, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Sakiet Ezzit du gouvernorat de Sfax.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du président de la délégation spéciale de la commune de Sakiet Ezzit,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,

Vu le décret n° 83-1265 du 21 décembre 1983, portant approbation du plan d'aménagement urbain de la commune de Sakiet Ezzit, tel que révisé par l'arrêté du gouverneur de Sfax du 25 juin 2003,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-602 du 26 mai 2016, portant modification des limites territoriales de certaines communes,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat et de l'aménagement de territoire du 6 mars 2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Sakiet Ezzit du gouvernorat de Sfax,

Vu la délibération du conseil de la délégation spéciale de la commune de Sakiet Ezzit réuni le 10 janvier 2018.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Sakiet Ezzit du gouvernorat de Sfax, sont délimitées par la ligne fermée (de 1 à 111) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points n°	X	Y
1	168 705	576 659
2	168 495	576 838
3	168 518	576 866
4	167 983	577 198
5	168 000	577 303
6	167 808	577 397
7	167 751	577 335
8	167 639	577 459
9	167 584	577 419
10	167 534	577 543
11	167 378	577 659
12	167 262	577 494
13	167 167	577 544
14	167 174	577 562
15	166 988	577 709
16	167 005	577 732
17	166 929	577 772
18	166 915	577 764
19	166 694	577 893
20	166 721	577 934
21	166 542	578 034
22	166 466	577 873
23	166 251	578 053
24	166 206	577 984
25	166 064	578 050
26	165 997	577 922
27	165 879	577 993
28	165 804	577 863
29	165 673	577 955
30	165 659	577 926
31	165 595	577 966
32	165 523	577 838
33	165 257	578 015
34	165 232	577 973
35	164 907	578 144
36	164 940	578 208
37	164 729	578 361
38	164 629	578 243
39	164 485	578 348
40	164 383	578 226
41	164 279	578 315
42	164 192	578 216
43	163 874	578 371
44	164 009	578 617
45	164 040	578 765

Points n°	X	Y
46	164 391	578 769
47	164 504	579 070
48	164 534	579 057
49	164 573	579 199
50	164 471	579 242
51	164 516	579 332
52	164 399	579 391
53	164 239	579 180
54	164 095	579 288
55	164 463	579 476
56	164 376	579 531
57	164 358	579 552
58	164 374	579 577
59	164 357	579 591
60	164 373	579 610
61	164 320	579 646
62	164 530	579 962
63	164 612	579 911
64	164 738	580 037
65	164 760	580 016
66	164 814	580 072
67	165 014	579 929
68	165 077	579 986
69	165 131	579 930
70	165 156	579 853
71	165 230	579 753
72	165 295	579 703
73	165 373	579 777
74	165 477	579 684
75	165 520	579 730
76	165 641	579 603
77	165 925	579 860
78	166 083	579 683
79	166 368	579 971
80	166 483	579 864
81	166 678	579 801
82	166 939	580 073
83	167 100	579 949
84	167 475	580 392
85	167 756	580 206
86	167 868	580 372
87	168 025	580 210
88	168 067	580 258
89	168 160	580 192
90	168 269	580 310
91	168 293	580 292
92	168 345	580 329
93	168 417	580 264
94	168 545	580 394
95	168 690	580 245
96	168 949	580 107
97	169 343	580 488
98	169 435	580 375

Points n°	X	Y
99	170 058	580 774
100	171 032	579 959
101	170 778	579 590
102	171 188	579 359
103	170 982	579 068
104	171 288	579 066
105	172 188	578 820
106	172 029	578 505
107	171 109	577 465
108	170 172	576 720
109	169 813	576 511
110	168 957	577 178
111	168 776	576 960

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement de territoire du 6 mars 2007 susvisé.

Art. 3 - Le président de la délégation spéciale de la commune de Sakiet Ezzit est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 avril 2018.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire*

Mohamed Salah Arfaoui

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 mai 2018, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la zone de Bouhellal de la commune de Dgueche du gouvernorat de Tozeur.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du président de la délégation spéciale de la commune de Dgueche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008- 57 du 4 août 2008,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du gouverneur de Tozeur du 5 septembre 2005, portant approbation du plan d'aménagement urbain de la zone de Bouhella du gouvernorat de Tozeur,

Vu la délibération du conseil de la délégation spéciale de la commune de Dgueche réuni le 24 novembre 2017.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant la revision du plan d'aménagement urbain de la zone de Bouhella de la commune de Dgueche du gouvernorat de Tozeur, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X : en mètres	Y : en mètres
A	350 166	381 294
B	350 095	381 119
C	350 008	380 933
D	349 799	380 831
E	349 532	380 830
F	349 216	380 716
G	349 024	380 493
H	348 679	380 326
I	348 326	380 122
J	348 416	379 864
K	348 587	379 789
L	349 383	379 473
M	349 925	378 991
N	349 978	379 336
O	350 141	379 240
P	350 222	379 354
Q	350 053	379 456
R	350 723	380 313
S	350 602	380 462
T	350 717	380 591
U	350 239	380 535
V	350 036	380 871
W	350 261	380 972

Art. 2 - Le président de la délégation spéciale de la commune de Dgueche est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mai 2018.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire*

Mohamed Salah Arfaoui

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 mai 2018, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Guettar du gouvernorat de Gafsa.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du président de la délégation spéciale de la commune de Guettar,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008- 57 du 4 août 2008,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,

Vu le décret n° 76-969 du 11 novembre 1976, portant approbation du plan d'aménagement urbain de la commune de Guettar du gouvernorat de Gafsa, tel que révisé par l'arrêté du gouverneur de Gafsa du 24 mai 1999,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu la délibération du conseil de la délégation spéciale de la commune de Guettar réuni le 31 juillet 2017.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Guettar du gouvernorat de Gafsa, sont délimitées par la ligne fermée (du 1 à 24) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X	Y
1	409 135,336	116 989,889
2	412 927,884	116 706,550
3	414 222,550	115 879,545
4	414 218,513	115 489,724
5	414 680,649	115 039,709
6	414 986,077	115 072,548
7	414 984,508	114 826,988
8	414 846,919	114 796,682
9	414 983,267	114 632,722
10	414 850,973	114 560,172
11	414 569,451	114 735,566
12	413 981,667	114 606,099
13	411 319,184	115 357,364
14	411 355,212	115 714,629
15	410 137,572	115 659,366
16	409 955,672	115 381,226
17	409 601,705	115 419,279
18	409 722,832	115 890,602
19	409 627,153	115 682,233
20	409 586,613	115 908,509
21	409 542,346	116 011,080
22	409 489,395	116 112,616
23	409 113,551	116 170,072
24	409 414,614	116 222,926

Art. 2 - Le président de la délégation spéciale de la commune de Guettar est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mai 2018.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire*

Mohamed Salah Arfaoui

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 mai 2018, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la zone de Saâd de la commune de Hakeima du gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du gouverneur de Mahdia,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011, relative à la composition des conseils régionaux,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-601 du 26 mai 2016, relatif à la création de nouvelles communes au gouvernorats de Ben Arous, Manouba, Bizerte, Nabeul, Zaghouan, Béja, Jendouba, Kef, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Sousse, Mahdia, Sfax, Gafsa, Kébili, Gabès, Médenine et Tataouine,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016 portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017 portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du gouverneur de Mahdia du 30 novembre 1987, portant approbation du plan d'aménagement urbain de la zone de Saâd de la délégation de Mahdia,

Vu la délibération de la délégation spéciale du conseil régional de Mahdia réuni le 5 août 2016.

Arrête :

Article premier : Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la zone de Saad de la commune de Hakeima du gouvernorat de Mahdia, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X	Y
A	594 095	241 563
B	593 975	241 497
C	593 965	241 511
D	593 368	241 321
E	593 807	240 658
F	593 810	240 398
G	594 027	240 153
H	594 064	240 106
I	594 148	240 074
J	594 227	240 082
K	594 660	240 392
L	594 436	240 788
M	594 416	240 797
N	594 386	240 860
O	594 250	241 102
P	594 074	241 379
Q	594 119	241 516

Art. 2 - Le gouverneur de Mahdia est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mai 2018.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire*

Mohamed Salah Arfaoui

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 mai 2018, portant délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la zone d'El Itha (Awled Ahmed) de la commune de Maloulech du gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du président de la délégation spéciale de la commune de Maloulech,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008- 57 du 4 août 2008,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,

Vu le décret n° 85-527 du 4 avril 1985, relatif à la création de la commune de Maloulech,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-602 du 26 mai 2016, portant modification des limites territoriales de certaines communes,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu la délibération du conseil de la délégation spéciale de la commune de Maloulech réuni le 22 décembre 2017,

Arrête :

Article premier : Les zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la zone d'El Itha (Awled Ahmed) de la commune de Maloulech du gouvernorat de Mahdia, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X	Y
A	600 156	207 319
B	600 392	207 250
C	600 336	207 073
D	600 473	207 016
E	600 479	207 224
F	600 559	207 201
G	600 675	207 383
H	600 767	207 461
I	601 027	207 449
J	601 228	207 660
K	601 246	207 676
L	601 415	207 735
M	601 335	207 805

Points	X	Y
N	601 444	207 987
O	601 367	208 050
P	601 239	208 102
Q	601 149	208 094
R	601 066	208 056
S	600 774	207 763
T	600 689	207 639
U	600 680	207 513

Art. 2 - Le président de la délégation spéciale de la commune de Malloulech est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mai 2018.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire*

Mohamed Salah Arfaoui

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 11 mai 2018, portant délimitation des zones requérant la révision partielle du plan d'aménagement urbain de la commune de Sfax du gouvernorat de Sfax.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du président de la délégation spécial de la commune de Sfax,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008- 57 du 4 août 2008,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,

Vu le décret du 16 juillet 1884, portant création de la commune de Sfax,

Vu le décret n° 83-1265 du 21 décembre 1983, portant approbation du plan d'aménagement de la commune de Sfax, tel que révisé respectivement par l'arrêté du gouverneur de Sfax du 4 octobre 2002 et l'arrêté du 4 septembre 2004,

Vu le décret n° 2006-1235 du 2 mai 2006, portant approbation de la révision partielle du plan d'aménagement urbain de la commune de Sfax,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu la délibération du conseil de la délégation spéciale de la commune de Sfax réuni le 23 avril 2018.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant la révision partielle du plan d'aménagement urbain de la commune de Sfax du gouvernorat de Sfax, sont délimitées par la ligne fermée : (de 1 à 31), indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X	Y
1	9G 35'18"	38G 55'70"
2	9G 33'50"	38G 56'92"
3	9G 32'70"	38G 57'50"
4	9G 30'20"	38G 58'05"
5	9G 28'70"	38G 59'92"
6	9G 30'90"	38G 61'85"
7	9G 30'70"	38G 62'
8	9G 32'25"	38G 62'90"
9	9G 32'65"	38G 62'63"
10	9G 32'82"	38G 62'75"
11	9G 32'70"	38G 62'85"
12	9G 33'55"	38G 63'20"
13	9G 33'40"	38G 62'95"
14	9G 34'72"	38G 63'50"
15	9G 34'95"	38G 63'55"
16	9G 35'08"	38G 63'30"
17	9G 35'88"	38G 63'54"
18	9G 36'25"	38G 63'66"
19	9G 36'18"	38G 64'12"
20	9G 36'77"	38G 64'30"
21	9G 37'32"	38G 64'06"
22	9G 37'96"	38G 64'45"
23	9G 38' 18"	38G 64'55"

Points	X	Y
24	9G 38'82"	38G 64'20"
25	9G 39'19"	38G 64'05"
26	9G 39'42"	38G 64'25"
27	9G 39'75"	38G 64'02"
28	9G 42'75"	38G 66'98"
29	9G 43'68"	38G 66'22"
30	9G 45'32"	38G 67'33"
31	9G 48'18"	38G 97'90"

Art. 2 - Le président de la délégation spéciale de la commune de Sfax est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mai 2018.

*Le ministre de l'équipement, de l'habitat
et de l'aménagement du territoire*

Mohamed Salah Arfaoui

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté du ministre de la santé du 15 mai 2018, portant délégation de signature.

Le ministre de la santé,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016 portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 20 17 -124 du 12 septembre 2017 portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017 portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-289 du 16 mars 2018, nommant Monsieur Mohamed Meftah, inspecteur divisionnaire de la santé publique, chef de cabinet du ministre de la santé, à compter du 12 février 2018.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier du décret n° 75 - 384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mohamed Meftah, inspecteur divisionnaire de la santé publique, chef de cabinet du ministre de la santé, est autorisé à signer, par délégation du ministre de la santé, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Monsieur Mohamed Meftah, est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 12 février 2018.

Tunis, le 15 mai 2018.

Le ministre de la santé

Imed Hammami

Par arrêté du ministre de la santé du 15 mai 2018.

Madame Amel Elidarsa est nommée membre représentant de la partie syndicale la plus représentative au conseil d'administration de l'hôpital Charles Nicolle de Tunis, à compter du 15 juin 2017.

Par arrêté du ministre de la santé du 15 mai 2018.

Sont nommés membres au conseil d'administration de l'institut national « Zouhaïer Kallel » de nutrition et de technologie alimentaire de Tunis, et ce, à compter du 29 janvier 2018 :

- le docteur Chiraz Amrouch : représentant des chefs des services médicaux,
- Madame Jalila El Atti : représentant des chefs des services techniques,
- Madame Leila Alouane : représentant des chefs des services techniques,
- Madame Radhia Chebbi : représentant du corps paramédical de l'institut.

Par arrêté du ministre de la santé du 15 mai 2018.

Madame Salwa Maaroufi est nommée membre représentant le ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale au conseil d'administration de l'institut national « Mongi Ben Hmida » de neurologie de Tunis en remplacement de Monsieur Kacem Halim, et ce, à compter du 15 février 2018.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 10 avril 2018.

Madame Wafa Séjil épouse Dridi, médecin inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de service du contrôle de l'hygiène et du milieu de travail à la sous-direction du contrôle de l'hygiène et de la sécurité au travail de l'inspection médicale du travail, à la direction de l'inspection médicale et de la sécurité au travail au ministère des affaires sociales.

**MINISTERE DU TOURISME
ET DE L'ARTISANAT**

Arrêté de la ministre du tourisme et de l'artisanat du 8 mai 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur en chef du corps administratif commun des administrations publiques au ministère du tourisme et de l'artisanat.

La ministre du tourisme et de l'artisanat,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 16 avril 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur en chef du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère du tourisme et de l'artisanat, le 28 août 2018 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur en chef du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 16 juillet 2018.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2018.

La ministre du tourisme et de l'artisanat

Salma Elloumi Rekik

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté de la ministre du tourisme et de l'artisanat du 8 mai 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur conseiller du corps administratif commun des administrations publiques au ministère du tourisme et de l'artisanat.

La ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 19 mars 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur conseiller du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère du tourisme et de l'artisanat, le 28 août 2018 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur conseiller du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 16 juillet 2018.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2018.

La ministre du tourisme et de l'artisanat

Salma Elloumi Rekik

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté de la ministre du tourisme et de l'artisanat du 8 mai 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques au ministère du tourisme et de l'artisanat.

La ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 19 mars 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère du tourisme et de l'artisanat, le 28 août 2018 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 16 juillet 2018.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2018.

La ministre du tourisme et de l'artisanat

Salma Elloumi Rekik

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté de la ministre du tourisme et de l'artisanat du 8 mai 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal au corps technique commun des administrations publiques.

La ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-317 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement à la ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membre du gouvernement.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal au corps technique commun des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Peuvent être candidats aux concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal au corps technique commun des administrations publiques les techniciens titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté de la ministre du tourisme et de l'artisanat.

Cet arrêté fixe :

- la date d'ouverture du concours,
- le nombre de postes à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté de la ministre du tourisme et de l'artisanat.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer des candidats susceptibles d'être admis.

Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidatures par la voie hiérarchique, les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central, accompagnées des pièces suivantes :

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de nomination du candidat dans le grade actuel,
- des ampliations dûment certifiées conformes à l'original des actes fixant les sanctions disciplinaires de l'intéressé durant les cinq (5) dernières années précédant l'année du concours ou une attestation justifiant l'exempt du dossier administratif du candidat de toute sanction disciplinaire,

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,

- des copies dûment certifiées conformes à l'original des certificats de participation aux séminaires ou sessions de formation organisés par l'administration au cours des deux (2) années qui précèdent l'année du concours,

- des ampliations dûment certifiées conformes à l'original des diplômes scientifiques donnant droit à la bonification au candidat,

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert.

Art. 6 - Est obligatoirement rejetée, toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre central après la date de clôture de la liste des candidatures ou contraire aux dispositions de l'article 5 sus-indiqué.

Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la ministre du tourisme et de l'artisanat, sur proposition du jury du concours.

Art. 8 - Les dossiers déposés sont évalués par le jury du concours susvisé conformément aux dispositions du présent arrêté selon les critères suivants :

- un (1) point pour chaque année de l'ancienneté générale,

- deux (2) points pour chaque année d'ancienneté dans le grade de technicien,

- la bonification des titulaires du mastère ou d'un diplôme équivalent de cinq (5) points,

- la bonification des titulaires de la maîtrise ou du diplôme national de licence système « L MD » ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau de quatre (4) points,

- un quart (0.25) de point pour chaque cycle de formation ou séminaire auxquels le candidat a participé et qui sont organisés par l'administration au cours de deux années qui précèdent l'année du concours. Le nombre total des points accordés ne doit pas dépasser quatre (4) points,

- la bonification de cinq (5) points pour les candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires relatives à l'assiduité et au comportement durant les cinq dernières années,

- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert qui varie entre zéro (0) et vingt (20) pour évaluer le rendement et l'attitude du candidat.

Art. 9 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 10 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne susvisé est arrêtée par la ministre du tourisme et de l'artisanat.

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2018.

La ministre du tourisme et de l'artisanat

Salma Elloumi Rekik

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté de la ministre du tourisme et de l'artisanat du 8 mai 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal au corps technique commun des administrations publiques au ministère du tourisme et de l'artisanat.

La ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté de la ministre du tourisme et de l'artisanat du 8 mai 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal au corps technique commun des administrations publiques

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère du tourisme et de l'artisanat, le 28 août 2018 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal au corps technique commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 16 juillet 2018.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2018.

La ministre du tourisme et de l'artisanat

Salma Elloumi Rekik

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté de la ministre du tourisme et de l'artisanat du 8 mai 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques au ministère du tourisme et de l'artisanat.

La ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008 et le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 1^{er} août 2012, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de secrétaire d'administration au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 28 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du 20 novembre 2015.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère du tourisme et de l'artisanat, le 28 août 2018 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 16 juillet 2018.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 2018.

La ministre du tourisme et de l'artisanat

Salma Elloumi Rekik

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Par arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat du 15 mai 2018.

Le prix national pour la promotion de l'artisanat à caractère traditionnel et artistique au titre de l'année 2017, est attribué à Monsieur Mahmoud Ben Taher M'hiri, artisan spécialiste dans la bijouterie et argenterie au gouvernorat de Sfax.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE**

Par arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 7 février 2018.

Monsieur Fahmi Chelly est nommé membre représentant le ministère des technologies de la communication et de l'économie numérique au conseil d'entreprise du centre national de l'informatique, et ce, en remplacement de Monsieur Ahmed Chabchoub.

Par arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 13 avril 2018.

Monsieur Anis Azouz est nommé membre représentant le ministère de l'industrie et des petites et moyennes entreprises au conseil d'entreprise du centre d'études et de recherches des télécommunications, et ce, en remplacement de Monsieur Kais Mejri.

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 12 avril 2018.

Madame Houda Bouriel, professeur principal d'animation culturelle, est chargée des fonctions de sous-directeur du patrimoine immatériel à la direction de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine à la direction générale du patrimoine au ministère des affaires culturelles.

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 10 avril 2018.

Madame Olfa Hammami épouse Khemakhem, architecte en chef, est nommée au grade d'architecte général au corps des architectes de l'administration à l'institut national du patrimoine au ministère des affaires culturelles.

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 10 avril 2018.

Les architectes principaux dont les noms suivent, sont nommés au grade d'architecte en chef au corps des architectes de l'administration à l'institut national du patrimoine au ministère des affaires culturelles :

- Manel Chaari,
- Wafa Mimouni.

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 10 avril 2018.

Les conservateurs conseillers du patrimoine dont les noms suivent, sont nommés au grade de conservateur en chef du patrimoine au corps des conservateurs du patrimoine à l'institut national du patrimoine au ministère des affaires culturelles :

- Najoua Saadaoui,
- Sleh Sèfi,
- Mohamed Ali Rtimi,
- Fadhila Ben Massoud,
- Mohamed Ali Chehidi,
- Mouna Hermassi,
- Almoez Achour,
- Adel Ouerghemi.

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret gouvernemental n° 2018-429 du 7 mai 2018, modifiant et complétant le décret n° 2009-1923 du 15 juin 2009, fixant les conditions de délivrance, de retrait et de validité du certificat de navigabilité et du laissez-passer de navigation des aéronefs civils.

Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la constitution,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et à laquelle est adhéree la République Tunisienne par la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959 et notamment son annexe 8,

Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'aviation civile et des aéroports, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2004-41 du 3 mai 2004,

Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n° 99-58 du 29 juin 1999, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-25 du 11 mai 2009 et notamment son article 73,

Vu le décret n° 2001-2806 du 6 décembre 2001, fixant la liste des documents qui doivent être à bord des aéronefs civils,

Vu le décret n° 2002-515 du 27 février 2002, fixant les montants et les modalités de perception des redevances prévues par l'article 143 du code de l'aéronautique civile,

Vu le décret n° 2009-1923 du 15 juin 2009, fixant les conditions de délivrance, de retrait et de validité du certificat de navigabilité et du laissez-passer de navigation des aéronefs civils,

Vu le décret n° 2009-3385 du 9 novembre 2009, fixant l'organigramme de l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 2014-410 du 16 janvier 2014, portant organisation des services centraux du ministère du transport, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-97 du 11 janvier 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions du paragraphe c du numéro 1 de l'article 8 et des articles 14 et 15 du décret n° 2009-1923 du 15 juin 2009 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 8 - numéro 1 paragraphe c (nouveau) :

c- toute la documentation technique nécessaire pour l'exploitation et la maintenance de l'aéronef notamment le manuel de maintenance de l'aéronef prévu par l'article 15 (nouveau) du présent décret gouvernemental,

Article 14 (nouveau) - La durée de validité du certificat de navigabilité est limitée à un (1) an.

Article 15 (nouveau) - La validité du certificat de navigabilité, est renouvelée, pour une même durée si l'aéronef est continuellement entretenu conformément au manuel de maintenance approuvé par la direction générale de l'aviation civile du ministère du transport et dans un organisme de maintenance agréé conformément à la législation en vigueur et ce, suite à un contrôle de l'aéronef par la direction de la navigabilité de l'office de l'aviation civile et des aéroports.

Les conditions et les procédures d'approbation du manuel de maintenance de l'aéronef sont fixées par arrêté du ministre du transport.

Art. 2 - Est ajouté à l'article 7 du décret n° 2009-1923 du 15 juin 2009 susvisé un troisième tiret comme suit :

Article 7 troisième tiret :

- Doté d'un manuel de maintenance conformément à l'article 15 (nouveau) du présent décret gouvernemental.

Art. 3 - Les certificats de navigabilité, délivrés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental demeurent valables jusqu'à la fin de leur validité.

Art. 4 - Le ministre du transport est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 mai 2018.

Pour Contresigne
Le ministre du transport
Radouane Ayara

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2018-430 du 9 mai 2018, portant réquisition de certains personnels de la compagnie tunisienne de navigation.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la constitution,

Vu le code pénal promulgué par le décret beylical du 1^{er} octobre 1913, ensembles les textes qui l'ont modifié et complété et notamment ses articles 107 et 136,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment ses articles 389 et 390,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Considérant que l'arrêt du travail de certains agents de la compagnie tunisienne de navigation est de nature à nuire à un intérêt vital du pays,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont mis en état de réquisition à compter du 9 mai 2018 jusqu'au 23 mai 2018, les personnels désignés dans la liste annexée au présent décret gouvernemental et appartenant à la compagnie tunisienne de navigation.

Art. 2 - Le présent décret gouvernemental qui est immédiatement exécutoire, ainsi que la liste des personnels concernés sont portés à la connaissance des agents intéressés par voie d'affichage sur les lieux de travail habituel ou par tout autre moyen d'information.

Art. 3 - Les agents requis doivent se mettre immédiatement à la disposition de la compagnie tunisienne de navigation et se présenter à leur poste de travail habituel pour assurer le service qui leur est assigné.

Art. 4 - Tout agent requis qui n'aura pas exécuté les mesures de réquisition sera passible des peines prévues par la législation en vigueur.

Art. 5 - Le ministre du transport et le président directeur général de la compagnie Tunisienne de navigation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 mai 2018.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Par arrêté du ministre du transport du 15 mai 2018.

Monsieur Miloudi Bouzidi est nommé administrateur représentant le ministère de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables au conseil d'administration de la société nationale des chemins de fer tunisiens, en remplacement de Monsieur Mohamed Bouzouida, et ce, à compter du 5 août 2014.

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA JEUNESSE ET DU SPORT

Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 15 mai 2018, portant délégation de signature.

La ministre des affaires de la jeunesse et du sport,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant organisation du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-387 du 20 avril 2018, portant nomination de Madame Kaouther Hethli Ben Ammar en qualité de chef de cabinet de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, à compter du 1^{er} mars 2018.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Kaouther Hethli Ben Ammar, chef de cabinet de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, est habilitée à signer par délégation de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 1^{er} mars 2018.

Tunis, le 15 mai 2018.

*La ministre des affaires
de la jeunesse et du sport*

Majdouline Cherni

**MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE**

Par arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 16 avril 2018.

Monsieur Lotfi Belazi, administrateur en chef, chargé des fonctions de secrétaire général, à l'institut supérieur des cadres de l'enfance, et ce, à compter du 12 février 2018.

Par arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance du 15 mai 2018.

Madame Khadija M'Hissen, psychologue, est chargée des fonctions de chef de service des personnes âgées à la sous-direction des services spécifiques au commissariat régional des affaires de la femme et de la famille à Ben Arous.

Par arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance du 15 mai 2018.

Les administrateurs conseillers dont les noms suivent, sont nommés dans le grade d'administrateur en chef :

- Asma Matoussi,
- Ali Belhedi,
- Olfa Zouaoui,
- Imen Becheikh,
- Fethi Mejri,
- Houssine Toumi,
- Anis Zahraz,
- Ibtissem Ben Ali.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Par décret gouvernemental n° 2018-431 du 8 mai 2018.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Mohamed Arbi Hama, professeur de l'enseignement principal hors classe, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, à compter du 26 mars 2018.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADEIRE AU 20 AVRIL 2018

	(en dinar)
<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	420 851 066
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	400 718 295
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	89 816 572
Avoirs en devises	11 432 800 209
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire	9 304 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	1 206 894 499
Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires	1 910 448 032
Portefeuille-titres de participation	39 742 150
Immobilisations	40 502 860
Débiteurs divers	36 213 410
Comptes d'ordre et à régulariser	113 418 200
	24 997 777 086
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	11 587 777 286
Comptes courants des banques et des établissements financiers	269 366 259
Compte central du Gouvernement	1 700 317 238
Comptes spéciaux du Gouvernement	1 215 767 568
Allocations de droits de tirage spéciaux	947 461 041
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	1 444 179 706
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens	2 819 012 731
Comptes étrangers en devises	178 820 101
Autres engagements en devises	654 119 774
Valeurs en cours de recouvrement	4 267 696
Ecarts de conversion et de réévaluation	3 189 858 409
Créditeurs divers	116 156 363
Comptes d'ordre et à régulariser	724 101 458
Capital	6 000 000
Réserves	140 410 693
Autres capitaux propres	160 763
	24 997 777 086

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 17 mai 2018"

A **BONNEMENT**

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêts

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -
Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **1002 - Lafayette** : 18 rue d'Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844.002
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat – Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2 Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus